課程名稱：刑法14

00:00:01 - 00:00:05
好，我們上一次跟各位講到的是共同正犯，我們上一次應該是跟各位講到了共同正犯的類型，就是314頁第二大點這邊。

00:00:10 - 00:00:15
那我們今天的話呢，就繼續著上一次的進度啊，我們接著往下看。

00:00:15 - 00:00:22
我們這裡來看看到314頁的第三大點這邊，關於共同正犯的逾越。

00:00:22 - 00:00:27
這個問題沒有到很難，首先第一個呢，我們來看到過剩行為。

00:00:28 - 00:00:30
過剩跟逾越其實是一樣的意思。

00:00:30 - 00:00:32
啦,所以我們這邊所講的

00:00:32 - 00:00:34
過剩行為,大概就是講說呢,

00:00:34 - 00:00:36
共同正犯當中有部分的成員

00:00:36 - 00:00:39
做出了超出原本犯意聯絡範圍之內的事,

00:00:39 - 00:00:41
這個叫做過剩行為,這個叫過剩。

00:00:44 - 00:00:49
所以比如說,原本行為人的約定是一起去偷東西。

00:00:49 - 00:00:56
結果竟然有部分的行為人呢,進去之後他不只偷東西,他還可能來去做強聚性交之類的。

00:00:56 - 00:01:00
那麼在這樣的情況之下,如果有逾越的部分。

00:01:01 - 00:01:02
行為人負不負責呢？

00:01:02 - 00:01:07
當然不負責，因為逾越的部分並不在原本的犯意聯絡之內。

00:01:07 - 00:01:10
那當然啦，在涉及這一種逾越的類型當中啊。

00:01:10 - 00:01:13
我們會去講一個問題，就是在這種逾越的類型當中啊。

00:01:14 - 00:01:22
我們要去判斷一件事情，就是行為人的犯意聯絡的範圍到底到哪裡，這個是我們要確認的事情。

00:01:24 - 00:01:27
行為人犯意聯絡的範圍到底到哪裡，這是什麼意思呢？

00:01:29 - 00:01:34
因為比如說如果兩個人約好說，我們去把那個被害人痛打一頓。

00:01:35 - 00:01:40
結果有一個人呢，從原本的傷害犯意提升成重傷犯意。

00:01:40 - 00:01:41
那你想，兩個人約定說我們把被害人痛打一頓。

00:01:45 - 00:01:50
那個犯意聯絡的範圍真的會只有傷害嗎？還是覺得會，還是覺得會覺得說重傷也無所謂。

00:01:51 - 00:01:52
也許是後者，對不對？

00:01:53 - 00:01:57
所以有學者就講，這個越界與否，你要參酌事實的認定。

00:01:58 - 00:01:59
這個是有事實認定的問題。

00:01:59 - 00:02:00
因為有的人

00:02:00 - 00:02:00
說雙方可能講好說我們去教訓對方啊或什麼的。

00:02:03 - 00:02:05
那個教訓未必只有輕傷的範疇一點點而已。

00:02:06 - 00:02:09
有的時候啊，說不定會有到重傷的程度，這個是有可能的。

00:02:10 - 00:02:13
所以這個部分呢，就會牽涉到對事實的認定，所以這個是我們講越界。

00:02:15 - 00:02:23
好，那不管怎麼樣，如果在事實認定上，我們也判斷說呢，這個部分已經超出了原本範圍一點點的範圍的話，那麼這個越界的部分啊，其他行為人當然不負刑責，這個是必然的。

00:02:30 - 00:02:34
好，那再來第二點呢，關於共同正犯的重結果，第二大點這邊好。

00:02:35 - 00:02:38
共同正犯如果發生的重結果怎麼辦呢？

00:02:38 - 00:02:43
也就是共同正犯當中有行為人做的行為。

00:02:43 - 00:02:49
雖然他們都做故意基礎行為沒有錯，但有些行為人呢，不小心發生了重結果。

00:02:49 - 00:02:53
那這個重結果需要由全體的成員一起來承擔嗎？是這個問題。

00:02:54 - 00:02:57
那這個問題的處理上呢，多數說是這樣看的。

00:02:57 - 00:03:00
（三）我們先講學說的看法。

00:03:00 - 00:03:05
學者基本上不承認加重結果犯的共同正犯。

00:03:06 - 00:03:07
學者基本上不承認。

00:03:07 - 00:03:08
為什麼？

00:03:08 - 00:03:15
因為學者會認為啊，加重結果犯的本質是故意犯加過失犯兩者的結合。

00:03:15 - 00:03:16
那你想喔，一般的學說。

00:03:17 - 00:03:20
有承認過失的共同正犯嗎?

00:03:21 - 00:03:21
沒有。

00:03:21 - 00:03:22
那答案就呼之欲出了嘛。

00:03:23 - 00:03:27
加重結果犯包含過失犯的成分。

00:03:27 - 00:03:30
那通說認為過失犯沒有共同正犯。

00:03:31 - 00:03:33
所以啊，加重結果犯有沒有共同正犯？

00:03:33 - 00:03:33
沒有。

00:03:33 - 00:03:35
這個是通說的思考邏輯。

00:03:36 - 00:03:39
好，所以通說認為說呢，加重結果犯沒有共同正犯。

00:03:39 - 00:03:42
進而如果共同正犯有發生重結果的話，那隻能怎麼樣？

00:03:44 - 00:03:46
由實際上的行為人呢,

00:03:47 - 00:03:48
個別去論罪。

00:03:48 - 00:03:50
怎麼樣？只能個別去論。

00:03:50 - 00:03:53
沒辦法承認加重結果犯的共同正犯。

00:03:53 - 00:03:54
事情是這樣的。

00:03:55 - 00:03:59
加重結果犯可不可以成立共同正犯，區別實益在哪裡？

00:04:00 - 00:04:03
就跟過失共同正犯一樣，事實不明的時候，

00:04:03 - 00:04:03
知道嗎？

00:04:04 - 00:04:05
一群人去圍毆被害人，

00:04:06 - 00:04:07
最後被害人死掉了。

00:04:08 - 00:04:12
可是無法證明那個死亡結果是由哪一個人打死的,

00:04:12 - 00:04:13
這個就是具體別異,

00:04:13 - 00:04:17
因為如果你承認加重結果犯有共同正犯的話,

00:04:17 - 00:04:18
那很簡單嘛,

00:04:18 - 00:04:19
一部行為全部責任,

00:04:20 - 00:04:21
大家都是共同正犯啊,

00:04:21 - 00:04:25
可是如果你覺得加重結果犯沒有共同正犯的話,

00:04:25 - 00:04:27
那就會有罪疑惟輕的問題,

00:04:27 - 00:04:27
知道嗎?

00:04:28 - 00:04:29
所以這個是理論上的實益喔,

00:04:29 - 00:04:31
不過我說真的啦,

00:04:31 - 00:04:34
加重結果犯的共同正犯這個爭執,

00:04:34 - 00:04:37
以前陳子平老師還在學界的時候，他超喜歡出,

00:04:37 - 00:04:40
出國考啊，法研所啊什麼的，超愛出這個東西,

00:04:40 - 00:04:42
後來陳老師退休之後,

00:04:42 - 00:04:44
這個問題幾乎在學界就沒有人討論了,

00:04:44 - 00:04:46
現實就是這樣喔,幾乎沒有人討論了,

00:04:46 - 00:04:49
所以這個東西在近年的國考,也幾乎沒有出現過,

00:04:49 - 00:04:51
不過我們還是看一下實務怎麼說哈,

00:04:52 - 00:04:55
實務見解的標準叫做客觀預見可能性,

00:04:55 - 00:05:08
所以食物講，

00:05:08 - 00:05:40
共同正犯如果發生重結果的話呢，

00:05:40 - 00:05:44
只要這個重結果具有客觀預見可能性的話，

00:05:44 - 00:05:46
全體就都要負刑責，

00:05:46 - 00:05:47
這個是食物的說法，

00:05:47 - 00:05:49
那其實啊，食物這個說法。

00:05:50 - 00:05:54
在這個說法之下，加重結果犯可不可以成立共同正犯？

00:05:55 - 00:05:56
他就變得不重要了。

00:05:56 - 00:05:57
為什麼呢？

00:05:57 - 00:05:59
因為我們講，什麼叫客觀預見可能性？

00:06:00 - 00:06:00
之下

00:06:00 - 00:06:00
其實會變得怎麼樣

00:06:02 - 00:06:05
就變成變成說，加重結果犯也不夠，正犯變得不重要

00:06:06 - 00:06:09
因為反正最後要嘛就一起負責，要嘛就都不負責嘛，會變成是這樣子

00:06:09 - 00:06:12
好，所以這個東西我們就簡單看到這了

00:06:13 - 00:06:16
因為這個在現在的考試啊，重要性確實沒有到這麼高

00:06:16 - 00:06:19
好，我們接著來往下看，我們來看教唆犯

00:06:20 - 00:06:22
關於共同正犯的考題的寫法

00:06:22 - 00:06:27
我等最後這個大單元要結束的時候，我再帶同學來看題目

00:06:28 - 00:06:30
因為共同正犯的寫作，我先

00:06:30 - 00:06:30
講

00:06:30 - 00:06:33
共同正犯的寫作有兩種不同的模式

00:06:33 - 00:06:34
一種模式是一起寫

00:06:34 - 00:06:36
一種模式是分開寫

00:06:36 - 00:06:38
那兩種模式，我們需要題目去練習

00:06:38 - 00:06:42
然後我課前看了一下，那種需要分開寫的考題

00:06:42 - 00:06:46
因為還涉及到共同正犯脫離的問題，現在還不適合講

00:06:46 - 00:06:49
所以那個東西呢，我們到這個單元的最後會再跟同學說

00:06:49 - 00:06:50
啊

00:06:50 - 00:06:54
所以像這個課程，你不用怕不會寫題目

00:06:54 - 00:06:58
因為每一種犯罪的類型，我都會帶同學做示範

00:06:58 - 00:07:01
當然我不可能一個字一個字跟你講

00:07:01 - 00:07:06
但是最基本的架構，什麼犯罪要先解套什麼東西，先什麼再什麼

00:07:06 - 00:07:07
基本的架構

00:07:07 - 00:07:10
我一定都會跟各位說，所以上完這個課，你一定會寫題目

00:07:10 - 00:07:11
這個你不用怕

00:07:12 - 00:07:12
好

00:07:12 - 00:07:14
接著呢，我們就來看教唆犯的要件

00:07:14 - 00:07:14
來看到這個

00:07:16 - 00:07:17
318頁這邊，教唆犯

00:07:18 - 00:07:18
好

00:07:19 - 00:07:20
教唆犯啊，我們講什麼叫教唆

00:07:22 - 00:07:27
唆使一個原本沒有犯意的人產生犯意，這個叫做教唆

00:07:27 - 00:07:29
所以我們講，教唆犯的話呢，必須要怎麼樣

00:07:31 - 00:07:35
唆使一個原本沒有犯意的人，所以如果對方原本已經有犯意了

00:07:39 - 00:07:41
你再去唆使他的話

00:07:41 - 00:07:44
這種情形通常論的是精神幫助

00:07:44 - 00:07:45
而不是教唆

00:07:45 - 00:07:48
所以教唆的話呢,必須原本這個人沒有犯意

00:07:48 - 00:07:48
好

00:07:49 - 00:07:51
然後再來啊,要成立教唆犯

00:07:51 - 00:07:53
必須兩件事情要特定

00:07:54 - 00:07:57
第一件事情是對象要特定

00:07:57 - 00:08:00
第二件事情是罪名

00:08:00 - 00:08:01
要特定，兩個都特定，才叫做教唆。

00:08:03 - 00:08:06
有任何一個沒有特定的話。

00:08:07 - 00:08:09
那我們就說呢，他不叫教唆。

00:08:10 - 00:08:10
好，第一個我們講。

00:08:11 - 00:08:13
對象要特定。

00:08:13 - 00:08:19
也就是啊，行為人，他叫別人犯罪，要怎麼樣呢，叫特定人去犯罪，這個才要叫做。

00:08:20 - 00:08:25
特定人不見得是某一個人喔，有可能是特定的少數人或多數人喔。

00:08:26 - 00:08:26
所以如果

00:08:26 - 00:08:29
我在教室裡面，此時此刻啊。

00:08:29 - 00:08:37
我跟同學說，你們等一下下課之後啊，去臺北車站門口，那個南三門旁邊有個流浪漢，看得很討厭，你們每個人都去揍他一拳。

00:08:38 - 00:08:39
我這樣的話算不算教唆？

00:08:40 - 00:08:43
算喔，因為我是針對教室裡面的特定人，知道嗎？

00:08:43 - 00:08:46
所以我們講第一個，對象要特定。

00:08:47 - 00:08:50
反過來說，對象不特定的話，那個就不叫教唆。

00:08:51 - 00:08:51
比如說

00:08:52 - 00:08:57
如果我在我的臉書發一則公開動態，希望大家去毆打某個人。

00:08:58 - 00:08:59
這個不叫教唆。

00:08:59 - 00:09:04
因為我的臉書是公開的啊，追蹤者有一萬多，不是追蹤者也可能看得到啊。

00:09:04 - 00:09:06
所以這種情況的話，就不叫做教唆。

00:09:06 - 00:09:06
好，所以來。

00:09:07 - 00:09:11
那如果行為人是叫不特定人去犯罪的話。

00:09:11 - 00:09:13
這個行為人怎麼論罪呢？

00:09:14 - 00:09:14
我們講。

00:09:15 - 00:09:17
叫不特定人去犯罪的話。

00:09:17 - 00:09:19
這個叫做煽惑。

00:09:19 - 00:09:20
這個就不叫教唆，知道嗎？

00:09:20 - 00:09:21
這個叫煽惑。

00:09:21 - 00:09:25
煽惑的話，他在刑法分則有一個獨立的處罰規定，在刑法153。

00:09:26 - 00:09:26
我們看喔。

00:09:26 - 00:09:34
153說，以文字、圖畫、演說或其他方法，公然為下列行為之一，第一個是煽惑他人犯罪。

00:09:35 - 00:09:42
第二個是煽惑他人違背法令或抗拒合法的命令，好，所以你會發現。

00:09:44 - 00:09:46
煽惑跟教唆完全不一樣。

00:09:47 - 00:09:51
除了說啊，煽惑的對象不特定之外。

00:09:52 - 00:09:55
煽惑還有方法上的限制喔，公然為之。

00:09:56 - 00:09:57
私下就不叫煽惑嘛，要公然為之。

00:09:58 - 00:09:59
而且啊。

00:09:59 - 00:09:59
各位你們

00:10:00 - 00:10:01
153這個條文。

00:10:01 - 00:10:04
153這個條文，有要求要有人被煽動嗎？

00:10:05 - 00:10:06
不用欸，他是行為犯欸，對不對？

00:10:07 - 00:10:10
所以153這個條文，他就是一個情分上面的行為犯，他等於是一種抽象危險犯。

00:10:11 - 00:10:14
你煽惑別人犯罪，犯罪就會成立。

00:10:14 - 00:10:17
不管有沒有人被你煽動，都一樣。

00:10:19 - 00:10:22
所以如果有人在臺北車站門口演講。

00:10:22 - 00:10:27
他在臺北車站門口用大聲公一直喊，然後殺死賴清德，殺死賴清德這樣喊。

00:10:27 - 00:10:32
啊他在那邊喊，每個人路過旁邊，評論說他側目，想說這個人精神有問題嗎？

00:10:32 - 00:10:33
他會成立犯罪？

00:10:33 - 00:10:35
會喔，煽惑的犯罪就是這樣喔。

00:10:35 - 00:10:40
他並沒有要求說，要有人因此被煽動，不用喔，他是一個行為犯。

00:10:40 - 00:10:50
而且啊，煽惑這個犯罪，你看喔，他的對象，除了煽惑別人犯罪之外，還包括了什麼呢？

00:10:50 - 00:10:59
煽惑他人違背法令，或者是抗拒合法的命令，對象很廣喔，除了煽惑他人犯罪之外，還有一般的違法行為，還有煽惑他人抗拒合法的命令，都算。

00:11:00 - 00:11:01
帥。

00:11:01 - 00:11:01
所以我舉個例子喔。

00:11:01 - 00:11:04
如果我在臉書上面貼了一篇文。

00:11:05 - 00:11:07
好，貼一篇文講這件事喔。

00:11:07 - 00:11:10
這件事也順帶跟同學分享一下，不知道你們有沒有想過。

00:11:11 - 00:11:14
欸，國家憑什麼強制人民騎機車要戴安全帽？

00:11:14 - 00:11:15
你們想過這件事嗎？

00:11:16 - 00:11:18
國家為什麼可以強制人民騎機車要戴安全帽？

00:11:19 - 00:11:22
國家強制人民騎車不能超速，不可以闖紅燈，這合理。

00:11:22 - 00:11:27
因為超速跟闖紅燈，那是一個會危害別人的交通安全的行為。

00:11:27 - 00:11:28
交通危險行為。

00:11:28 - 00:11:30
可是不戴安全帽不是啊。

00:11:30 - 00:11:34
我騎車不戴安全帽的話，我摔死，那就是我的命沒啦。

00:11:34 - 00:11:36
我又不會傷害別人，對不對？

00:11:36 - 00:11:38
所以喔，類似的問題也是啊。

00:11:39 - 00:11:43
就是颱風天的時候，國家憑什麼叫外送員不準外送？

00:11:43 - 00:11:44
不是一樣的問題嗎？

00:11:44 - 00:11:49
就外送員說，啊我就是勇敢的人啊，我不怕死啊，我就寧可賺錢，我也不要命啊，你憑什麼管我？

00:11:51 - 00:11:52
這不就一樣的問題啊。

00:11:52 - 00:11:53
這個叫法律家長主義啦。

00:11:54 - 00:11:58
意思就是說，國家可不可以出於一種好像這種爸媽對小孩的心態，欸我管你不是因為你。

00:12:00 - 00:12:00
傷害別人

00:12:00 - 00:12:01
我管你

00:12:01 - 00:12:02
說我為你好啦

00:12:02 - 00:12:05
國家可不可以這種心態而限制人民的自由

00:12:06 - 00:12:07
就家長主義啊

00:12:07 - 00:12:07
法哲學上面的問題。

00:12:09 - 00:12:10
我作為一個自由主義者，

00:12:10 - 00:12:11
我對這個立法很反對啦。

00:12:11 - 00:12:12
我覺得，

00:12:12 - 00:12:14
人民就不要命了。

00:12:14 - 00:12:15
你國家管那麼多幹嘛？

00:12:16 - 00:12:17
當然也有人支持這個立法，

00:12:17 - 00:12:18
也有人會說，

00:12:18 - 00:12:20
可是你騎車不戴安全帽，

00:12:20 - 00:12:22
那不是你自己的事啊。

00:12:22 - 00:12:24
雖然你出車禍,

00:12:24 - 00:12:25
感覺是你的自損行為，沒有錯,

00:12:26 - 00:12:28
可是你出車禍之後你躺在醫院,

00:12:28 - 00:12:29
那你花的還不是健保的錢。

00:12:30 - 00:12:31
有人這樣說,

00:12:31 - 00:12:32
好像也有道理,對不對?

00:12:32 - 00:12:33
或者外送員颱風天外送也是,

00:12:33 - 00:12:34
對啊,你摔車,

00:12:34 - 00:12:35
這是你的損失,

00:12:35 - 00:12:36
對,沒有錯,

00:12:36 - 00:12:38
可是你摔車之後躺醫院,

00:12:38 - 00:12:38
一樣啊,

00:12:38 - 00:12:39
你又在浪費健保的錢啊,

00:12:40 - 00:12:41
所以也有人會認為說,

00:12:41 - 00:12:44
這種自損行為其實很難是純粹的自損啦,

00:12:44 - 00:12:47
它可能也會跟一些公共利益有關，

00:12:47 - 00:12:47
也有這樣的說法。

00:12:48 - 00:12:48
好了，

00:12:48 - 00:12:49
不管怎麼樣，

00:12:49 - 00:12:52
假設我在臉書上面鼓吹大家，

00:12:53 - 00:12:55
國家憑什麼強制人民騎車戴安全帽？

00:12:55 - 00:12:56
我不戴安全帽，

00:12:56 - 00:12:57
我自損又沒有傷害別人，

00:12:57 - 00:12:58
這是惡法，

00:12:58 - 00:12:59
我們一同來抵制這個惡法。

00:13:40 - 00:13:41
假設我這樣在臉書上PO文，

00:13:41 - 00:13:42
我會不會成立本罪？

00:13:43 - 00:13:43
會喔，

00:13:43 - 00:13:45
煽惑他人違背法令，

00:13:45 - 00:13:46
知道嗎？

00:13:46 - 00:13:46
還有，

00:13:47 - 00:13:49
如果我在臉書上PO文，

00:13:49 - 00:13:50
說啊，

00:13:50 - 00:13:51
各位律師同道們，

00:13:52 - 00:13:54
你們收到國稅局的補稅通知，

00:13:54 - 00:13:55
我們一起抵制政府,

00:13:55 - 00:13:56
不要補稅。

00:13:57 - 00:13:58
一樣成立本罪喔,

00:13:58 - 00:14:00
煽惑他人抗拒合法的命令,

00:14:00 - 00:14:00
吧。

00:14:00 - 00:14:02
那罪名不特定怎麼辦？

00:14:02 - 00:14:03
罪名不特定就是無罪的，

00:14:03 - 00:14:04
知道嗎？

00:14:04 - 00:14:05
那個就無罪了。

00:14:05 - 00:14:06
好。

00:14:06 - 00:14:08
所以這個是我們講的第一個，

00:14:08 - 00:14:09
有關教唆的部分。

00:14:10 - 00:14:11
那教唆犯的處罰呢，

00:14:11 - 00:14:12
我們說啊，

00:14:12 - 00:14:14
依照行為人所教唆之罪。

00:14:15 - 00:14:16
所以你教唆什麼罪的話,

00:14:17 - 00:14:19
你就會成立那一條罪的教唆犯。

00:14:20 - 00:14:20
好,

00:14:20 - 00:14:21
這邊跟各位講一下,

00:14:21 - 00:14:22
正犯共犯的罪名的寫法。

00:14:24 - 00:14:25
我叫你殺人，

00:14:25 - 00:14:27
你也真的把人給殺死了，

00:14:28 - 00:14:29
我成立什麼罪？

00:14:30 - 00:14:32
你不要跟我講教唆殺人罪，

00:14:32 - 00:14:33
沒有那種罪啦。

00:14:34 - 00:14:35
教唆不是罪,

00:14:35 - 00:14:35
好嗎？

00:14:35 - 00:14:38
教唆只是刑分罪名的實現方式,

00:14:39 - 00:14:42
所以我叫你殺人而你成功把人殺死了,

00:14:42 - 00:14:43
我叫什麼罪？

00:14:44 - 00:14:46
殺人罪的教唆犯,

00:14:46 - 00:14:47
這樣講比較合邏輯,

00:14:47 - 00:14:48
知道嗎?

00:14:48 - 00:14:49
教唆、幫助、共同正犯,

00:14:49 - 00:14:50
那個都不是罪,

00:14:51 - 00:14:55
那些東西都只是刑法分則的罪名的實現方式,

00:14:55 - 00:14:55
瞭解吧?

00:14:56 - 00:14:57
所以多人一起去殺人,

00:14:57 - 00:14:58
你不要跟我講共同殺人罪,

00:14:59 - 00:14:59
沒有那種罪

00:15:00 - 00:15:00
好嗎？

00:15:00 - 00:15:01
多人一起去殺人，

00:15:01 - 00:15:02
我們論什麼罪？

00:15:03 - 00:15:05
殺人罪的共同正犯。

00:15:05 - 00:15:06
要這樣寫。

00:15:06 - 00:15:06
知道嗎？

00:15:06 - 00:15:08
殺人罪的共同正犯、

00:15:08 - 00:15:09
殺人罪的教唆犯。

00:15:10 - 00:15:12
有些人說可是實務不是都寫共同殺人罪？

00:15:12 - 00:15:13
那那個是錯的。

00:15:13 - 00:15:14
你為什麼要學？

00:15:14 - 00:15:15
實務的實體法概念,

00:15:16 - 00:15:17
經常一塌糊塗啦！

00:15:17 - 00:15:18
不要去學那種錯的東西，

00:15:19 - 00:15:19
知道嗎？

00:15:20 - 00:15:21
好,

00:15:21 - 00:15:22
所以這個是我們第一個講義的部分。

00:15:23 - 00:15:23
接著來,

00:15:24 - 00:15:25
我們來看到要件這邊,

00:15:26 - 00:15:27
第一個是客觀要件,

00:15:27 - 00:15:29
有關教唆行為。

00:15:30 - 00:15:31
我們說啊，

00:15:31 - 00:15:33
教唆行為並沒有任何方式上面的限制，

00:15:34 - 00:15:36
一切唆使他人產生犯意的，

00:15:37 - 00:15:38
你用文字，

00:15:38 - 00:15:39
用圖畫,

00:15:39 - 00:15:40
用言語等等,

00:15:41 - 00:15:41
通通都可以,

00:15:41 - 00:15:43
並沒有任何方式的限制。

00:15:43 - 00:15:44
那再來,

00:15:44 - 00:15:44
下面這邊,

00:15:45 - 00:15:46
所謂的勸阻教唆。

00:15:48 - 00:15:48
勸別人啊,

00:15:49 - 00:15:51
做比較低度的犯罪,

00:15:52 - 00:15:54
這種情況怎麼論罪?

00:15:54 - 00:15:55
你原本想殺人，

00:15:55 - 00:15:55
我說啊，

00:15:56 - 00:15:57
你打傷對方就好。

00:15:57 - 00:15:59
你原本想偷一萬塊，

00:15:59 - 00:16:00
我說你不要了。

00:16:00 - 00:16:01
偷那麼多，你偷5000塊就好。

00:16:02 - 00:16:03
這個我會不會成立教唆犯？

00:16:03 - 00:16:04
不會。

00:16:04 - 00:16:07
一般講，勸誘教唆不算是教唆行為。

00:16:08 - 00:16:13
也就是說啊，雖然形式上，它是一個唆使的行為沒有錯。

00:16:14 - 00:16:18
可是實質上來說呢，行為人降低了法益侵害的總量欸。

00:16:18 - 00:16:22
所以應該從教唆行為的部分，直接把它否定掉，知道嗎？

00:16:22 - 00:16:26
背後的理由就是類似客觀歸責裡面所說的，降低風險。

00:16:26 - 00:16:27
背後的理由跟那個很像。

00:16:27 - 00:16:30
當然共犯我們不會特別去寫客觀歸責。

00:16:30 - 00:16:32
但是背後的想法是一樣的，知道嗎？

00:16:32 - 00:16:34
你就說那個叫做降低風險的行為。

00:16:34 - 00:16:36
所以行為人不會另外去論教唆犯。

00:16:37 - 00:16:39
學理上來說呢，那個不算是教唆。

00:16:41 - 00:16:45
好，所以第一個我們講，教唆行為的認定是這樣子。

00:16:46 - 00:16:49
然後，欸，之前的國考有考過一個題目。

00:16:50 - 00:16:53
那個題目我們之後到肇事逃逸罪，也許有機會再去看。

00:16:54 - 00:16:58
呃，那個題目大概是這樣，因為那個還牽涉到肇事逃逸罪的考點，我這邊先口頭講就好。

00:16:59 - 00:17:02
那個應該是106年海巡署的題目。

00:17:03 - 00:17:05
我應該是放在分則肇事逃逸罪那邊啦。

00:17:05 - 00:17:06
題目大概的事實是這樣。

00:17:06 - 00:17:09
就是有個人開車撞到人了，他發生事故了。

00:17:10 - 00:17:12
那個肇事者他原本想直接跑掉。

00:17:13 - 00:17:18
然後朋友就跟他說，你不要直接跑，這樣很嚴重，你打完119再跑。

00:17:18 - 00:17:19
大概是這樣。

00:17:20 - 00:17:21
這也是勸主教說啊。

00:17:21 - 00:17:22
一樣的意思啊。

00:17:22 - 00:17:27
當然啦，這裡會牽涉到另外一個前提是，那有打119才跑，還算不算逃逸？

00:17:27 - 00:17:28
那個是另外的問題，知道嗎？

00:17:28 - 00:17:30
我們就假設他算好了。

00:17:31 - 00:17:32
傳統食物算嗎？

00:17:32 - 00:17:33
對啊，所以就這個問題啊。

00:17:34 - 00:17:36
正犯原本是什麼都不做就要跑喔。

00:17:37 - 00:17:39
行為人叫他履行部分義務再跑。

00:17:39 - 00:17:40
要不要論教唆犯？

00:17:40 - 00:17:42
不論，就是這個勸主教說的概念，知道嗎？

00:17:42 - 00:17:44
之前海巡署考過。

00:17:44 - 00:17:47
考這個考很活啦，海巡署有時候考很難喔，我不知道為什麼。

00:17:48 - 00:17:49
好，

00:17:49 - 00:17:49
再來。

00:17:49 - 00:17:52
括號二，必須要特定之罪，這個我剛剛講過了。

00:17:53 - 00:17:55
接下來320頁，我們來看到教唆犯的特殊問題。

00:17:56 - 00:17:58
第一個叫做心理接觸。

00:17:59 - 00:17:59
這個

00:18:00 - 00:18:01
心理接觸這一塊啊

00:18:01 - 00:18:04
青年的企特式又在考

00:18:05 - 00:18:06
企特式的考這個東西我很意外

00:18:07 - 00:18:09
因為這個是典型斯三的考點

00:18:09 - 00:18:13
這個東西第一次考是去年考在斯三,就是斯三關戶人那一份,考這個

00:18:14 - 00:18:16
然後今年考在企特式的

00:18:17 - 00:18:19
我不知道是不是同一位老師出的，不知道

00:18:19 - 00:18:21
但那個事實幾乎一模一樣

00:18:23 - 00:18:26
我課本那個例子放好幾年啦，狗屎陷害案

00:18:26 - 00:18:28
我的意思就這樣是嗎，我就說

00:18:28 - 00:18:34
假設AB兩戶鄰居，就互看不爽，他們經常為了寵物的排洩物的問題在吵架

00:18:34 - 00:18:36
那我也看他們不爽

00:18:36 - 00:18:41
於是呢,我故意在外面撿了,撿了一坨狗屎,放在A的門口

00:18:41 - 00:18:45
A一出門踩到狗屎,氣死了,A覺得是B的狗拉的

00:18:45 - 00:18:48
於是呢,A二話不說,衝去B家把B痛打一頓

00:18:49 - 00:18:51
我算不算是傷害罪的教唆犯

00:18:52 - 00:18:54
對，我算不算是教唆A犯傷害罪

00:18:54 - 00:18:55
所以這裡涉及到什麼問題呢

00:18:56 - 00:19:00
如果行為人是用這一種，沒有意思溝通的方式

00:19:00 - 00:19:02
用一個物品，或用一些什麼東西

00:19:02 - 00:19:06
反正啦，教唆的人跟被教唆的正犯之間，沒有任何心理上的接觸

00:19:06 - 00:19:09
沒有喔，行為人就是用這種物品啊，用什麼東西

00:19:09 - 00:19:13
引起別人的犯意，這樣的情況算是教唆嗎

00:19:17 - 00:19:17
這裡

00:19:19 - 00:19:21
我這邊寫到有所謂的

00:19:21 - 00:19:23
噪音理論跟溝通理論

00:19:23 - 00:19:24
有這兩種不同的說法

00:19:25 - 00:19:27
這個東西國內的學者沒有講得那麼深

00:19:27 - 00:19:29
國內學者大概就是點到為止

00:19:30 - 00:19:32
所謂噪音理論的意思就是說

00:19:32 - 00:19:35
只要你引發別人的犯意

00:19:35 - 00:19:36
這個叫做教唆

00:19:37 - 00:19:38
不用有任何的心理接觸

00:19:38 - 00:19:40
不用,你單純引發別人犯意，這個叫做教唆

00:19:41 - 00:19:42
這個叫噪音理論

00:19:42 - 00:19:44
但通說沒有踩這個

00:19:44 - 00:19:46
通說才什麼呢，溝通理論

00:19:47 - 00:19:48
通說才叫做溝通理論

00:19:49 - 00:19:53
通說認為教唆犯要有心理接觸

00:19:54 - 00:19:55
要跟正犯有心理接觸喔

00:19:55 - 00:19:59
彼此要講話，要有聯絡，彼此要有一些意見的交流

00:20:00 - 00:20:01
這個才叫做教唆，好，為什麼呢？

00:20:02 - 00:20:06
通說主要的理由是來自於教唆的定義，因為通說會覺得說，你用一個物品，你用這種迂迴的方式引起別的犯意，對你引起別的犯意沒有錯，可是那個不會叫教唆啊，語意上過不去啊，這是第一個。

00:20:15 - 00:20:19
再來第二個，這個是我的想法，供各位做參考。

00:20:19 - 00:20:24
我在起訴的時候有寫，我會說，這個可以從法條的體系解釋去推，來為什麼呢？

00:20:25 - 00:20:28
你來看到30條的後段，幫助犯的部分。

00:20:30 - 00:20:32
我們來看到30條的後段，幫助犯的部分。

00:20:33 - 00:20:37
那個30條的後段啊，他條文講說，他前面講幫助犯嘛。

00:20:39 - 00:20:44
後面他講說，被幫助人不知幫助之情者亦同，有沒有看到？

00:20:46 - 00:20:51
幫助犯這邊有講哦，被幫助的人不知幫助之情者亦同，有看到吧？

00:20:52 - 00:20:53
這個叫片面幫助犯。

00:20:54 - 00:20:56
也就是在幫助犯這邊，要不要心理接觸？

00:20:57 - 00:20:57
不用。

00:20:58 - 00:21:00
幫助犯完全不需要心理接觸喔。

00:21:01 - 00:21:02
所以比如說。

00:21:03 - 00:21:04
如果那個。

00:21:04 - 00:21:05
我們再講陸伯言,反正講到什麼色色的事都是他。

00:21:07 - 00:21:07
陸伯言。

00:21:08 - 00:21:14
來,如果陸伯言,他今天晚上要去跟國中女生合意性交。

00:21:14 - 00:21:21
於是我碰到他,我就趁他不在的時候,偷偷在他的包包裡面塞一盒保險套。

00:21:21 - 00:21:24
結果陸伯言晚上要做的時候呢,

00:21:24 - 00:21:27
發現怎麼有保險套，還以為是他自己之前買的忘記了。

00:21:27 - 00:21:30
他後來就用那個保險套成功的完成性交的行為。

00:21:31 - 00:21:33
這樣的話，我就在這個地方入犯。

00:21:33 - 00:21:34
成立喔。

00:21:34 - 00:21:36
就算我跟他沒有心理接觸，就算杜伯言不知道有人在幫他。

00:21:37 - 00:21:39
還以為那個是他之前買忘記的，他會覺得地方入侵。

00:21:40 - 00:21:41
會喔。

00:21:41 - 00:21:44
所以幫助犯我們承認這種片面幫助犯，不用心理接觸。

00:21:45 - 00:21:46
好，可是你看教唆犯。

00:21:47 - 00:21:49
請鄰的一個條文，28、29、30就在隔壁嘛。

00:21:51 - 00:21:53
30條有這種片面幫助犯的規定。

00:21:53 - 00:21:56
29條的教唆犯有這種片面教唆嗎？

00:21:56 - 00:21:57
沒有，對不對？

00:21:57 - 00:21:59
所以合理的解釋會認為說呢，從教唆

00:22:00 - 00:22:01
教唆的定義，

00:22:01 - 00:22:07
還有從29跟30的體繫上來講，教唆犯的成立，

00:22:07 - 00:22:11
需要教唆人與被教唆人之間呢，要有心理接觸。

00:22:12 - 00:22:14
所以這種沒有心理接觸的情況怎麼論罪？

00:22:14 - 00:22:15
欸，不是無罪喔，

00:22:16 - 00:22:18
轉個彎論精神幫助。

00:22:18 - 00:22:18
知道嗎？

00:22:19 - 00:22:21
不是無罪喔，轉個彎論精神幫助。

00:22:22 - 00:22:24
近年考了兩次，很重要，帶各位來看一下考題。

00:22:43 - 00:22:49
我們來看到那個，欸，23頁第七題。

00:22:51 - 00:22:53
我們來看23頁第七題。

00:23:27 - 00:23:29
你看喔，這個題目裡面，

00:23:30 - 00:23:32
那個乙啊，很陰險對不對？

00:23:33 - 00:23:35
甲怒斥A，下次喝酒殺了鮪魚，

00:23:36 - 00:23:37
不懷好意的乙，

00:23:38 - 00:23:39
把空酒瓶放在桌上。

00:23:40 - 00:23:41
製造A喝酒的假象,

00:23:42 - 00:23:43
甲之後真的把A殺了。

00:23:44 - 00:23:47
後面那一段我們先不管,因為後面那一段可能會涉及到不作為犯的問題,

00:23:48 - 00:23:51
我們這裡的重點放在乙的部分。

00:23:52 - 00:23:53
乙放了一堆空酒瓶,

00:23:54 - 00:23:55
製造A喝酒的假象,

00:23:56 - 00:23:58
進而讓甲萌生出殺A的犯意,

00:23:59 - 00:24:00
乙可被成立

00:24:00 - 00:24:01
殺人教唆犯,

00:24:01 - 00:24:02
就這個問題啊。

00:24:02 - 00:24:03
我講了好多年,

00:24:03 - 00:24:04
去年終於考了,

00:24:04 - 00:24:04
就這個問題啊。

00:24:04 - 00:24:06
所以這個問題的處理上好來,

00:24:06 - 00:24:07
可不可以論教說?

00:24:08 - 00:24:09
通說不可以嘛,

00:24:09 - 00:24:09
對不對?

00:24:09 - 00:24:11
因為我們講教唆犯要有身體接觸,

00:24:11 - 00:24:11
為什麼?

00:24:12 - 00:24:13
因為第一個是教唆的定義,

00:24:13 - 00:24:15
第二個是跟幫助犯的體系解釋，

00:24:15 - 00:24:15
對吧？

00:24:16 - 00:24:17
所以改論什麼呢？

00:24:17 - 00:24:18
精神幫助，

00:24:18 - 00:24:18
知道嗎？

00:24:18 - 00:24:19
改論精神幫助。

00:24:19 - 00:24:20
好,

00:24:20 - 00:24:20
然後,

00:24:20 - 00:24:22
今年警特四等也考這個東西,一模一樣。

00:24:23 - 00:24:25
23頁第四題,你看一下,

00:24:25 - 00:24:26
一模一樣。

00:24:34 - 00:24:35
你看嘛，

00:24:35 - 00:24:39
兩個鄰居因為機車的停放起了糾紛。

00:24:40 - 00:24:40
然後呢，

00:24:42 - 00:24:44
你看這個乙聽聞之後覺得機不可失。

00:24:45 - 00:24:46
因為他跟A也不合嘛。

00:24:46 - 00:24:47
所以呢,

00:24:47 - 00:24:49
決定讓A長點苦頭。

00:24:50 - 00:24:50
乙看到A回家,

00:24:51 - 00:24:52
把A的機車挪到甲門口。

00:24:53 - 00:24:54
甲看到火大了，

00:24:54 - 00:24:55
按A的門鈴，

00:24:55 - 00:24:56
直接對A揍一拳。

00:24:57 - 00:24:57
一樣啊，

00:24:57 - 00:24:58
幾乎一樣啊。

00:24:58 - 00:24:58
對不對？

00:24:58 - 00:25:01
跟那一題幾乎一模一樣的考點。

00:25:01 - 00:25:02
所以這一題也是一樣的問題啊。

00:25:03 - 00:25:04
教唆犯不成立。

00:25:05 - 00:25:05
通說啦。

00:25:05 - 00:25:06
當然正反意見你要並列,

00:25:06 - 00:25:08
但照通說，教唆犯不成立。

00:25:08 - 00:25:10
所以這裡改論什麼呢？

00:25:10 - 00:25:11
精神幫助，

00:25:11 - 00:25:12
改論精神幫助。

00:25:13 - 00:25:14
來,這邊我要提醒同學,

00:25:14 - 00:25:16
因為網路上有些解答亂解,

00:25:17 - 00:25:18
說論間接正犯。

00:25:18 - 00:25:19
沒有啦,

00:25:19 - 00:25:19
我跟各位說,

00:25:19 - 00:25:21
沒有這種間接正犯,

00:25:21 - 00:25:21
好嗎?

00:25:22 - 00:25:25
間接正犯當中的正犯後的正犯,

00:25:26 - 00:25:31
只有一種類似的類型叫做利用他人的等價課題錯誤。

00:25:31 - 00:25:32
上禮拜,

00:25:32 - 00:25:33
前幾天才講過啊,

00:25:33 - 00:25:34
借刀殺人案,

00:25:34 - 00:25:35
有沒有印象？

00:25:35 - 00:25:35
講過嘛,

00:25:35 - 00:25:35
對不對？

00:25:36 - 00:25:37
那我們是不是也在課本裡面寫過，

00:25:37 - 00:25:41
如果只是純粹利用別人的動機錯誤，

00:25:42 - 00:25:43
那個不叫間接正犯。

00:25:44 - 00:25:44
還記得吧？

00:25:45 - 00:25:46
我舉過例子啊。

00:25:47 - 00:25:48
我說假設班上的男同學,

00:25:48 - 00:25:50
某個男同學跟女同學不合,

00:25:50 - 00:25:52
女同學就覺得這個男同學很豬哥,

00:25:52 - 00:25:53
兩個人的關係很差。

00:25:53 - 00:25:55
那我就為了想要看好戲,

00:25:55 - 00:25:57
我就跟那個女同學說：

00:25:57 - 00:25:57
「你知道嗎？

00:25:57 - 00:25:59
那個男生剛偷拍你裙底。」

00:25:59 - 00:25:59
女同學

00:26:00 - 00:26:01
氣得火大地揍了那個男生一拳。

00:26:02 - 00:26:03
我叫間接正犯嗎？

00:26:03 - 00:26:04
當然不是啊，

00:26:04 - 00:26:04
懂我的意思吧？

00:26:05 - 00:26:07
所以我們講，間接正犯這邊，

00:26:08 - 00:26:11
跟這種類型來說，確實有幾分相似。

00:26:11 - 00:26:13
但是我特別翻過學者的教科書,

00:26:14 - 00:26:16
沒有學者說這個叫間接正犯,

00:26:16 - 00:26:16
沒有,

00:26:16 - 00:26:17
知道嗎?

00:26:17 - 00:26:21
所以我再講一次，單純利用別人的動機錯誤,

00:26:22 - 00:26:23
那個不會論間接正犯

00:26:23 - 00:26:25
錯誤支配沒有這一種類型

00:26:25 - 00:26:25
知道嗎?

00:26:25 - 00:26:26
沒有這種情形。

00:26:26 - 00:26:31
如果是這一種類型的話，我們考慮的是教唆犯或幫助犯

00:26:31 - 00:26:32
OK哦。

00:26:32 - 00:26:34
所以網路上很多解答都很奇怪，

00:26:34 - 00:26:35
不要相信他們。

00:26:36 - 00:26:37
學理上真的沒這個類型。

00:26:38 - 00:26:39
好。

00:26:39 - 00:26:39
接下來，

00:26:39 - 00:26:40
我們回到課本320頁。

00:26:43 - 00:26:44
320頁啊，

00:26:44 - 00:26:49
第二個問題是加重構成要件跟教唆犯。

00:26:50 - 00:26:52
這個以前律師考試就考過。

00:26:53 - 00:26:54
就有個人他想去偷東西。

00:26:55 - 00:26:59
那這個想去偷東西的人，他原本是想說赤手空拳去，

00:27:00 - 00:27:03
結果他的損友說啊，你要去，

00:27:03 - 00:27:04
你就帶把小刀吧。

00:27:04 - 00:27:05
那個人覺得有道理。

00:27:05 - 00:27:07
後來就真的帶刀去偷東西。

00:27:08 - 00:27:10
那所以，這個損友怎麼論罪？

00:27:11 - 00:27:13
這個啊，很令人尷尬，

00:27:14 - 00:27:14
為什麼呢？

00:27:15 - 00:27:17
你說論教唆犯嘛，好像怪怪的。

00:27:17 - 00:27:18
沒錯。

00:27:18 - 00:27:20
形式上來說確實是教唆犯。

00:27:20 - 00:27:22
對，德國食物有這個說法。

00:27:22 - 00:27:23
說是教唆犯。

00:27:23 - 00:27:23
為什麼？

00:27:24 - 00:27:26
因為正犯他原本沒有想犯321啊,

00:27:26 - 00:27:28
是行為人叫他去犯321,

00:27:28 - 00:27:29
他才帶刀的啊,

00:27:29 - 00:27:30
對不對？

00:27:30 - 00:27:32
形式上來講，這個是321沒有錯。

00:27:33 - 00:27:35
形式上來講，這個確實很像是321的教唆犯，

00:27:36 - 00:27:38
所以這裡確實有學者認為說呢，要論教唆犯，

00:27:39 - 00:27:42
不過多數說傾向論幫助犯。

00:27:43 - 00:27:44
多數說傾向論幫助犯，

00:27:44 - 00:27:45
為什麼？

00:27:45 - 00:27:46
因為多數會講,

00:27:46 - 00:27:49
對啦,形式上來說這個是教唆321沒有錯,

00:27:50 - 00:27:51
可是你要想喔,

00:27:51 - 00:27:54
在這個案例當中,正犯他犯的是,

00:27:55 - 00:27:55
應該說啦,

00:27:56 - 00:27:58
在這個例當中,

00:27:58 - 00:27:59
加重竊盜罪。

00:28:00 - 00:28:02
主要的不法內涵，其實還是集中在哪裡？

00:28:05 - 00:28:06
竊盜，對吧，還是竊盜。

00:28:07 - 00:28:13
所以就加重竊盜罪，主要的不法內涵的竊盜部分來說，正犯原本有犯意，有啊，對吧。

00:28:16 - 00:28:20
那既然就本罪的主要不法內涵，其實正犯原本是有犯意的。

00:28:21 - 00:28:22
那我們怎麼會論教唆？

00:28:23 - 00:28:28
所以這一種涉及加重要素的教唆，多數說會傾向論幫助，知道嗎？會傾向論幫助。

00:28:30 - 00:28:34
這個以前也考過，考在，我記得應該是100年的律師考試，應該是那一年，100還101啊，好像是100。

00:28:37 - 00:28:38
對，不是101，101考上的吧，就是前一年，100。

00:28:41 - 00:28:43
對，以前確實有考過這個東西。

00:28:44 - 00:28:45
OK，這兩個經濟問題我們看到這。

00:28:46 - 00:28:49
接著下面321頁。

00:28:51 - 00:28:54
321頁，這邊第二點，叫唆犯的要件，叫正犯的主行為。

00:28:57 - 00:29:00
教唆犯的成立啊，因為教唆犯是一種共犯。

00:29:00 - 00:29:05
所以教唆犯的成立，必須正犯有一個故意的不法主行為存在，這個叫做共犯從屬性原則。

00:29:08 - 00:29:11
所以我們前面講過了，要成立共犯，必須正犯怎麼樣？

00:29:12 - 00:29:14
該當且違法，犯罪才會成立，這個叫故意不法主行為。

00:29:16 - 00:29:19
該當且違法，而且必須要是故意犯，記得，必須要是故意犯喔。

00:29:22 - 00:29:24
如果是過失犯的話，

00:29:25 - 00:29:27
過失犯沒有辦法被教唆了。

00:29:28 - 00:29:30
所以我之前舉過例子,如果

00:29:32 - 00:29:35
行為人是造成別人的過失犯罪,

00:29:35 - 00:29:39
比如說你把機車借給一個無照又喝酒的人,

00:29:39 - 00:29:41
結果他把路人給撞傷了,

00:29:41 - 00:29:44
那你要認的是什麼呢?

00:29:44 - 00:29:44
你應該認的是

00:29:44 - 00:29:45
過失傷害的正犯。

00:29:45 - 00:29:45
是正犯喔，不是教唆犯，OK喔。

00:29:50 - 00:29:53
好，所以這個第二點，正犯的主行為的部分，這邊有講到的。

00:29:54 - 00:29:59
反正啊，教唆犯就是按照他所教唆之罪來做處罰，這個就是共犯理論。

00:30:00 - 00:30:00
研究原則。

00:30:01 - 00:30:03
其餘在下面，我們來看到小豬專題研究。

00:30:04 - 00:30:11
這個專題研究在講的就是正犯的行為階段，對於共犯從屬性的影響。

00:30:11 - 00:30:13
我這邊畫一個時間軸會比較好講。

00:32:11 - 00:32:11
嘿，版上這個圖

00:32:11 - 00:32:15
在講的是正犯的行為階段，對於教唆犯的影響。

00:32:15 - 00:32:24
所以這個時間軸白色的部分，都是在講正犯的階段喔，然後彩色的部分在講的是，那教唆犯應該怎麼去論罪。

00:32:29 - 00:32:37
然後請同學記得，這個圖不只用在教唆犯，幫助犯一樣複製貼上，一樣可以用，知道嗎？

00:32:37 - 00:32:38
共犯的論述就是這樣。

00:32:40 - 00:32:44
教唆犯有的問題，幫助犯也都會有。

00:32:44 - 00:32:47
所以很多東西到幫助犯，我們不會再講，就是這樣。

00:32:47 - 00:32:48
因為那個東西跟教唆犯一樣。

00:32:49 - 00:32:50
好，我們來看一下，正犯的行為階段。

00:32:50 - 00:32:52
來，我們從最右邊往回看喔。

00:32:53 - 00:32:56
如果正犯已經既遂了。

00:32:56 - 00:33:00
那麼教唆的人就叫做教唆既遂。

00:34:00 - 00:34:00
這個是絕對沒有問題的。

00:34:00 - 00:34:00
我叫你去殺人，你也成功地拿刀把被害人給捅死了。

00:34:00 - 00:34:01
你論殺人既遂，而我就是殺人既遂的教唆犯。

00:34:01 - 00:34:01
所以這個叫做教唆既遂，OK，綠色這個是沒有問題的。

00:34:01 - 00:34:01
好，再來是藍色的部分。

00:34:01 - 00:34:02
那教唆人如果已著手，但未達於既遂呢？

00:34:02 - 00:34:02
我叫你去殺人，你殺了，可是人卻沒有死。

00:34:02 - 00:34:02
這時候你論殺人未遂，而我

00:34:02 - 00:34:03
論的就是殺人未遂的教唆犯，這個也沒有什麼問題，藍色的，這個叫做教唆未遂。

00:34:03 - 00:34:03
然後再來喔。

00:34:04 - 00:34:04
我叫你去毆打，比如說這樣。

00:34:04 - 00:34:04
再舉個例子。

00:34:04 - 00:34:05
我叫你去拔，陸伯言的頭髮。

00:34:05 - 00:34:05
假設這樣，我叫你去拔陸伯言的頭髮。

00:34:05 - 00:34:05
結果你試圖想去拔，但陸伯言幾乎是光頭，根本沒有

00:34:06 - 00:34:06
頭髮可以給你拔。

00:34:06 - 00:34:06
所以你試了好幾次之後呢，沒有成功。

00:34:06 - 00:34:06
這樣的話，我會不會論傷害罪的教唆犯？

00:34:06 - 00:34:06
不會喔。

00:34:06 - 00:34:06
為什麼？

00:34:07 - 00:34:07
傷害不罰未遂啊，對不對？

00:34:07 - 00:34:07
傷害不罰未遂的話，那正犯成立犯罪，我怎麼論罪？

00:34:07 - 00:34:07
知道吧？

00:34:07 - 00:34:07
所以教唆未遂的話很簡單。

00:34:07 - 00:34:08
那一條罪有罰未遂的話，那

00:34:08 - 00:34:08
那正犯成立犯罪。

00:34:08 - 00:34:08
教唆犯當然也可以論那一條罪的教唆犯。

00:34:09 - 00:34:09
那反觀如果那一條罪沒有罰未遂的話呢，那教唆犯無罪。

00:34:09 - 00:34:09
正犯無罪，教唆犯當然也無罪，很簡單，應該沒有問題。

00:34:09 - 00:34:10
好，我們接下來講的是未遂教唆。

00:34:10 - 00:34:10
這個對應在課本的322頁這裡。

00:34:10 - 00:34:11
這個名詞我跟你們說一下，教唆未遂跟未遂教唆。

00:34:11 - 00:34:11
因為我怕同學以前學到的是另外一派。

00:34:11 - 00:34:11
我這邊講的是劉德老師多數的用語。

00:34:11 - 00:34:12
就是所謂的教

00:36:00 - 00:36:00
說未遂是指什麼?

00:36:02 - 00:36:05
被教唆人已著手而未達既遂

00:36:06 - 00:36:07
這個叫教唆未遂

00:36:07 - 00:36:08
而什麼叫未遂教唆？

00:36:09 - 00:36:12
被教唆人沒有著手，卻不都叫未遂教唆，知道嗎？

00:36:13 - 00:36:14
我講的是這一派喔

00:36:15 - 00:36:16
這個也是多數的說法，再講一次

00:36:17 - 00:36:20
被教唆人已著手而未達於既遂

00:36:20 - 00:36:22
這叫教唆未遂

00:36:23 - 00:36:30
而被教唆人如果連著手都沒有的話，這個叫做未遂教唆

00:36:30 - 00:36:32
這個是我講的用語

00:36:32 - 00:36:34
那我要提醒各位的是說

00:36:35 - 00:36:37
劉日老師有另外的用語

00:36:38 - 00:36:41
沒有學過的話，以下這一段你可以放空沒關係

00:36:41 - 00:36:44
有學過的話，我就要跟同學講，這個沒有誰對誰錯

00:36:45 - 00:36:51
劉日老師會說，所有被教唆人沒有著手的情形

00:36:51 - 00:36:52
都叫教唆未遂

00:36:52 - 00:36:54
像你去看陳子平老師的書，他就是這個用語

00:36:55 - 00:36:59
被教唆人沒有著手的情形，都叫教唆未遂

00:36:59 - 00:37:03
然後他們的未遂教唆，舉的是性侵害教唆

00:37:03 - 00:37:04
完全不一樣

00:37:05 - 00:37:07
所以我以前看陳世平老師的書，還愣了一下

00:37:07 - 00:37:12
想說哈，為什麼他的未遂教唆，不是指這個

00:37:12 - 00:37:12
而是指性侵害教唆

00:37:13 - 00:37:14
他們用語不一樣

00:37:14 - 00:37:14
知道嗎?

00:37:14 - 00:37:17
所以剛剛我講的劉日老師那一套，你沒聽過就算了，沒關係。

00:37:18 - 00:37:21
考試你不用一起學，因為你一起學了後面一定會亂掉。

00:37:21 - 00:37:25
但如果同學以前你在學校上的刑法，是劉日老師上的。

00:37:25 - 00:37:29
那他們講的教唆未遂跟未遂教唆，可能就跟我們黑板不一樣。

00:37:29 - 00:37:29
瞭解嗎？

00:37:30 - 00:37:31
這個是名詞的差異

00:37:31 - 00:37:32
先跟同學溝通一下

00:37:32 - 00:37:32
好

00:37:34 - 00:37:36
那我們還是回到多數的看法，我們來看什麼叫未遂教唆

00:37:37 - 00:37:44
未遂教唆舉的就是被教唆人還沒有著手的情形

00:37:44 - 00:37:46
我們都叫做未遂教唆

00:37:46 - 00:37:47
來，首先啊

00:37:47 - 00:37:51
未遂教唆最左邊的紅色這一類

00:37:51 - 00:37:54
就是我們課本括號五這邊所講的這類

00:37:55 - 00:37:56
這一類的未遂教唆

00:37:57 - 00:37:59
絕對是不可罰的

00:37:59 - 00:38:00
這個沒有疑慮

00:38:00 - 00:38:00
對啊，這個當然沒有疑問啊。

00:38:00 - 00:38:00
我叫你去殺人。

00:38:04 - 00:38:08
你聽了之後啊，說好，但三天後跟我說你不想殺了。

00:38:09 - 00:38:16
或者是我叫你去殺人，你聽了之後啊，覺得我神經，根本不想理我，完全沒有產生犯意。

00:38:16 - 00:38:18
這種情況，我怎麼會成立教唆犯？

00:38:19 - 00:38:22
不可能啊，因為你根本沒有犯罪啊，我怎麼從屬，對不對？

00:38:23 - 00:38:28
所以紅色這種的話我們說呢，這個叫做不可罰的未遂教唆。

00:38:28 - 00:38:29
好。

00:38:29 - 00:38:31
我們重點放在黃色這一塊。

00:38:32 - 00:38:37
那如果被教唆人已經達到陰謀預備的階段呢？

00:38:39 - 00:38:40
這個會有疑問喔。

00:38:41 - 00:38:45
當然我先強調，被教唆人如果已達陰謀預備階段。

00:38:45 - 00:38:47
然後那條罪沒有罰預備。

00:38:48 - 00:38:49
那當然不會是問題嘛。

00:38:50 - 00:38:52
我叫你去打路伯言。

00:38:52 - 00:38:54
你持棍棒在他家外面埋伏。

00:38:55 - 00:38:56
結果埋伏到一半就被警察抓了。

00:38:57 - 00:38:58
那你會成立犯罪嗎？

00:38:59 - 00:38:59
不會啊。

00:38:59 - 00:39:00
那我怎麼說？

00:39:00 - 00:39:01
瞭解吧？

00:39:01 - 00:39:03
所以這種情況當然不會有問題。

00:39:03 - 00:39:05
會有問題的是什麼呢？

00:39:05 - 00:39:08
如果已經成立預備犯，那怎麼辦？

00:39:09 - 00:39:10
對啊，我又沒叫你去殺人啊。

00:39:11 - 00:39:13
你就拿刀埋伏在人家附近啊。

00:39:13 - 00:39:15
結果你埋伏到一半被警察抓了。

00:39:16 - 00:39:19
這種情況我可以成立預備殺人罪的教唆犯嗎？

00:39:20 - 00:39:22
因為你看嘛，這種情況你是不是已經成立犯罪了？

00:39:22 - 00:39:23
對啊，你都預備殺人啊。

00:39:24 - 00:39:29
那理論預備殺人的話，我可以回過頭來論預備殺人的教唆犯嗎？

00:39:31 - 00:39:33
這就是問題的所在啊。

00:39:33 - 00:39:33
好。

00:39:33 - 00:39:35
這裡正反一切都有。

00:39:35 - 00:39:37
你看我課本上，課本上有肯定說啦。

00:39:38 - 00:39:41
像肯定說的話，這個是高金貴老師。

00:39:41 - 00:39:43
就以前東海的一位老師，後來退休了。

00:39:44 - 00:39:45
高金貴老師認為說可以。

00:39:45 - 00:39:48
因為高老師認為所謂的共犯從屬性。

00:39:49 - 00:39:49
有啊，有滿足啊。

00:39:50 - 00:39:51
高老師的想法是說，

00:39:51 - 00:39:52
你想啊，

00:39:53 - 00:39:57
被教唆的正犯已經成立預備殺人罪了。

00:39:57 - 00:39:59
那已經成立預備殺人罪的話，預備殺人罪

00:40:00 - 00:40:02
犯罪，不就是一個該當且違法的犯罪嗎？

00:40:02 - 00:40:02
對啊。

00:40:02 - 00:40:04
那預備殺人罪該當且違法的話，

00:40:04 - 00:40:06
我背後這個叫做犯。

00:40:06 - 00:40:07
我怎麼不能從屬？

00:40:07 - 00:40:07
可以啊。

00:40:07 - 00:40:08
當然可以從屬啊。

00:40:08 - 00:40:13
所以確實有學者認為說，這種情況是可以從屬成立的，叫做犯的。

00:40:13 - 00:40:14
有這個說法。

00:40:15 - 00:40:16
可是有反對意見,

00:40:16 - 00:40:17
我跟你們說,

00:40:18 - 00:40:20
反對意見那個否定說才是多數說。

00:40:21 - 00:40:26
現在有表態的學者，包括食物，都是採否定說,

00:40:26 - 00:40:28
這個在司律24我記得考過幾次。

00:40:28 - 00:40:31
選擇題也要選否定說，因為這個是通說跟實務。

00:40:32 - 00:40:36
否定說就說，預備犯陰謀犯不能從屬。

00:40:36 - 00:40:36
不能。

00:40:37 - 00:40:37
為什麼？

00:40:37 - 00:40:42
你想哦，預備犯跟陰謀犯，雖然他滿足了該當且違法的要件。

00:40:42 - 00:40:43
沒有錯。

00:40:43 - 00:40:45
可是問題在於，

00:40:46 - 00:40:48
共犯從屬性不是隻有這個面向而已。

00:40:49 - 00:40:52
我們講限制從屬該當且違法，那個叫要素的從屬。

00:40:53 - 00:40:54
可是我不知道你們記不記得。

00:40:54 - 00:40:57
共犯從屬性還有一個面向叫做實行的從屬。

00:40:58 - 00:40:59
實行的從屬指的是什麼呢？

00:41:00 - 00:41:01
就是指正犯要著手。

00:41:01 - 00:41:02
來，你忘記的話往回翻，

00:41:02 - 00:41:05
這個我們應該前幾天才剛講過而已。

00:41:17 - 00:41:20
278頁的阿拉伯數字一，實行的從屬。

00:41:22 - 00:41:23
這是多數說的看法。

00:41:24 - 00:41:26
所以啊，這兩邊為什麼會有爭議？

00:41:27 - 00:41:34
因為肯定說會覺得共犯從屬性，共犯從屬情勢，只有那個要素的從屬。

00:41:35 - 00:41:37
所以才會說，你看有該當違法，怎麼不能論教唆犯？

00:41:37 - 00:41:38
這是肯定說。

00:41:39 - 00:41:40
但多數說是否定說啦。

00:41:41 - 00:41:48
多數說就講了，共犯從屬性原則，它不會只有要素的從屬這個面向而已。

00:41:48 - 00:41:51
它還有一個面向叫做實行的從屬。

00:41:51 - 00:41:54
實行的從屬就是正犯要著手。

00:41:54 - 00:41:56
而且反應在條文更明顯。

00:41:56 - 00:41:58
29條怎麼說啊?

00:41:59 - 00:41:59
29條說,

00:42:00 - 00:42:02
教唆他人使之怎麼樣?

00:42:02 - 00:42:05
實行犯罪行為。

00:42:05 - 00:42:06
我是不是跟你們講過,

00:42:06 - 00:42:07
實行就是什麼意思?

00:42:08 - 00:42:09
要著手才有實行嘛,

00:42:09 - 00:42:12
我們都一起講大家著手實行，著手實行對不對?

00:42:12 - 00:42:16
要實行，要有著手才會有實行。

00:42:16 - 00:42:19
所以依照我們的立法理由,依照通說,依照食物,

00:42:20 - 00:42:24
黃色階段的未遂教唆,可罰還不可罰?

00:42:24 - 00:42:25
不可罰,知道嗎?

00:42:26 - 00:42:30
因為正犯沒有著手,不能滿足實行的重屬這個要件。

00:42:32 - 00:42:35
好,接下來,我們來看教唆犯的主觀要件,

00:42:35 - 00:42:36
雙重故意。

00:42:37 - 00:42:40
所有的共犯都要求這個東西，雙重故意。

00:42:41 - 00:42:43
所謂雙重故意的意思是說，

00:42:43 - 00:42:48
教唆犯的成立，必須要符合兩個故意。

00:42:48 - 00:42:50
第一個叫做教唆故意。

00:42:50 - 00:42:54
第二個叫做正犯既遂故意。

00:42:54 - 00:42:55
兩個都要符合，

00:42:56 - 00:42:58
第一個叫做教唆故意。

00:42:58 - 00:43:15
教唆故意

00:43:15 - 00:43:40
是指什麼呢?

00:43:41 - 00:43:44
行為人真的希望別人去犯罪。

00:43:45 - 00:43:48
也就是他是在認真地跟對方講這件事,

00:43:48 - 00:43:50
而不是在講幹話，這個叫教唆故意。

00:43:52 - 00:43:54
第二個叫做正犯既遂故意。

00:43:54 - 00:43:57
希望正犯可以達於既遂。

00:43:57 - 00:43:59
這個叫做正犯既遂故意。

00:44:00 - 00:44:01
不會成立教唆犯,

00:44:01 - 00:44:03
形式上的理由是,

00:44:03 - 00:44:04
他少了第二個故意,

00:44:04 - 00:44:06
他少了正犯既遂故意,

00:44:06 - 00:44:07
那同學你要想,

00:44:07 - 00:44:10
為什麼教唆犯會要求第二故意，

00:44:10 - 00:44:11
正犯既遂故意？

00:44:12 - 00:44:13
你想嘛，

00:44:14 - 00:44:17
為什麼陷害教唆不應該成立教唆犯，

00:44:17 - 00:44:19
背後實質的理由是什麼？

00:44:20 - 00:44:20
你想啊,

00:44:21 - 00:44:24
我知道對面是空屋，根本什麼都沒有,

00:44:24 - 00:44:26
我還叫我的朋友來偷，

00:44:26 - 00:44:27
然後我再報警抓他。

00:44:28 - 00:44:30
我除了人品有點差之外,

00:44:30 - 00:44:32
我有想侵害法益嗎？

00:44:32 - 00:44:33
沒有，

00:44:33 - 00:44:33
對吧？

00:44:33 - 00:44:35
我就認知到法益侵害是不可能的嘛，

00:44:35 - 00:44:36
所以我叫對方去做。

00:44:36 - 00:44:37
對啊,

00:44:37 - 00:44:40
那我除了人品差之外,我根本沒有想侵害法益的意思啊,

00:44:40 - 00:44:40
罰我幹嘛?

00:44:40 - 00:44:41
瞭解吧?

00:44:41 - 00:44:42
所以這個背後的理由在這邊。

00:44:42 - 00:44:43
因為啊,

00:44:44 - 00:44:45
陷害教唆的情況,

00:44:46 - 00:44:48
行為人並沒有法益侵害的意思。

00:44:49 - 00:44:49
好,

00:44:50 - 00:44:50
然後這裡,

00:44:50 - 00:44:52
我們來帶各位看一個題目。

00:44:53 - 00:44:55
這個題目在考的是第一個故意，

00:44:55 - 00:44:56
叫做教唆故意。

00:44:56 - 00:44:57
這一題很重要，

00:44:57 - 00:44:59
這一題我們講到分則。

00:44:59 - 00:45:41
講到那個虐童罪的時候啊,

00:45:41 - 00:45:42
我會再來跟各位說。

00:45:43 - 00:45:44
我們來看,

00:45:44 - 00:45:48
這個在...這在哪裡啊?

00:45:49 - 00:45:50
身障那一題,

00:45:51 - 00:45:52
68頁第五題，

00:45:52 - 00:45:53
我們來看一下。

00:45:54 - 00:45:55
68頁第五題。

00:45:55 - 00:45:56
這一題出的超棒。

00:45:57 - 00:45:59
這一題我們到分則還會再講。

00:45:59 - 00:46:00
近年來非常重要的議題,

00:46:14 - 00:46:17
好，你們看喔，這題當中，正犯的行為。

00:46:17 - 00:46:18
我先跟你們講結論啊。

00:46:19 - 00:46:21
那個正犯是誰啊？

00:46:21 - 00:46:23
欸，乙。

00:46:23 - 00:46:25
正犯的部分。

00:46:25 - 00:46:29
他涉及277條的傷害，也涉及286條的虐童。

00:46:30 - 00:46:34
然後傷害跟虐童，照現在的實務，兩者要想像競合。

00:46:34 - 00:46:35
因為法益不太一樣。

00:46:36 - 00:46:39
傷害是那個已經造成的瘀青那些。

00:46:39 - 00:46:48
虐童評價的是，這個凌虐行為對兒童的心理發展，將來產生的那種不確定的影響，心理創傷人格發展的缺陷之類的。

00:46:49 - 00:46:50
所以這兩者要想像結合，好，那個不是重點，以後我們會說。

00:46:52 - 00:46:54
我這裡要講的是那假怎麼論罪？

00:46:56 - 00:46:57
假話被當真欸。

00:46:58 - 00:47:00
對啊，題目裡面說法律系。

00:47:00 - 00:47:03
教授有沒有面帶嚴肅，我面帶嚴肅講這個話。

00:47:03 - 00:47:04
然後後面。

00:47:04 - 00:47:05
他說。

00:47:05 - 00:47:08
那個已被打斷七八糟嘛。

00:47:08 - 00:47:14
然後假出門巧遇傷勢嚴重的柄，得知玩笑話被當真，深感欠疚。

00:47:15 - 00:47:18
所以假會不會成立傷害或虐童的教唆犯?

00:47:19 - 00:47:19
不會。

00:47:20 - 00:47:22
因為他沒有教唆故意。

00:47:22 - 00:47:23
知道嗎?他沒有教唆故意。

00:47:23 - 00:47:27
欸,你不要跟我講說,假其實超希望屁孩被打爆。

00:47:27 - 00:47:29
你不要跟我這樣講，因為我之前在集訓。

00:47:29 - 00:47:30
班上，真的有同學就是這樣。

00:47:32 - 00:47:34
就是不相信題目所說，真的有同學跟我講說。

00:47:36 - 00:47:38
不會啦，怎麼可能身感欠揍。

00:47:38 - 00:47:42
那對甲來說，他看到屁孩被打爆一定很爽，他一定爽在心裡，他一定有故意。

00:47:42 - 00:47:44
沒有啦，題目說深感欠疚，你就要真的相信他很欠疚，好嗎？

00:47:44 - 00:47:47
所以甲，沒有教唆傷害或教唆虐童的故意，沒有。

00:47:47 - 00:47:48
好，甲沒有這個故意。

00:47:54 - 00:47:55
那所以甲可以論什麼罪？

00:47:55 - 00:47:59
因為甲沒有教唆故意，所以甲不能論傷害罪或虐童罪的教唆犯啊。

00:48:00 - 00:48:01
所以假論什麼罪？

00:48:01 - 00:48:02
論過失傷害喔。

00:48:02 - 00:48:03
而且是正犯。

00:48:04 - 00:48:05
知道嗎？

00:48:05 - 00:48:05
假扣押理論。

00:48:06 - 00:48:07
過失傷害罪的

00:48:08 - 00:48:09
正犯。

00:48:10 - 00:48:11
你說假如有過失嗎？

00:48:11 - 00:48:11
有，

00:48:11 - 00:48:12
當然有。

00:48:13 - 00:48:16
不然為什麼題目要特別跟你說他是法律系教授。

00:48:17 - 00:48:18
法律系教授,

00:48:19 - 00:48:20
面帶嚴肅的,

00:48:20 - 00:48:21
跟鄰居講這種幹話。

00:48:22 - 00:48:23
說你把你家的屁孩打爆沒關係,

00:48:23 - 00:48:25
不要打死就好。

00:48:26 - 00:48:27
你說一般人聽得會不會信？

00:48:27 - 00:48:28
會吧，

00:48:28 - 00:48:28
對不對？

00:48:29 - 00:48:29
所以這個，

00:48:30 - 00:48:31
這一題很有趣的啊,

00:48:31 - 00:48:32
這一題當中每一句話都很重要啦。

00:48:33 - 00:48:36
題目當中特別說甲是法律系教授,

00:48:36 - 00:48:38
還特別說甲面帶嚴肅講這些話,

00:48:39 - 00:48:40
就代表什麼?

00:48:40 - 00:48:42
假若他的幹話會被鄰居當真,

00:48:43 - 00:48:44
絕對可預見有過失。

00:48:45 - 00:48:45
知道嗎？

00:48:45 - 00:48:46
所以這裡當中假可以成立,

00:48:47 - 00:48:48
過失傷害罪的。

00:48:48 - 00:48:49
正犯

00:48:49 - 00:48:50
知道嗎？

00:48:50 - 00:48:50
論正犯。

00:48:51 - 00:48:52
好，

00:48:52 - 00:48:52
那你說乙，

00:48:53 - 00:48:54
乙是市政府的公務員，

00:48:55 - 00:48:56
為什麼要特別講這個東西？

00:48:57 - 00:48:58
有些同學會想說，

00:48:58 - 00:49:00
這乙看起來也沒有公務員犯罪啊，

00:49:00 - 00:49:01
公務員下班打小孩，

00:49:02 - 00:49:03
這應該不會有公務員犯罪吧。

00:49:03 - 00:49:04
對,

00:49:04 - 00:49:05
他沒有公務員犯罪。

00:49:06 - 00:49:07
這邊乙的部分，那個身分會影響到什麼問題？

00:49:08 - 00:49:09
影響到他的不法意識。

00:49:11 - 00:49:11
知道嗎？

00:49:11 - 00:49:12
影響到不法意識啊。

00:49:13 - 00:49:16
因為公務員聽了鄰居法律系教授的幹話，

00:49:17 - 00:49:18
就把他小孩打爆。

00:49:19 - 00:49:21
公務員一定想說我這樣做是合法正當。

00:49:22 - 00:49:23
可是我們會說怎麼樣？

00:49:24 - 00:49:26
公務員應該有基本的法律常識吧。

00:49:27 - 00:49:28
他就算不知道他可以去查嘛，

00:49:28 - 00:49:30
查了就知道這個是幹話嘛，

00:49:30 - 00:49:30
對不對？

00:49:31 - 00:49:32
所以他的不法意識是怎麼樣？

00:49:32 - 00:49:33
是可避免的喔。

00:49:34 - 00:49:35
那絕對可避免喔，

00:49:35 - 00:49:36
知道嗎？

00:49:36 - 00:49:37
他不會是不可避免的。

00:49:37 - 00:49:38
所以這一題出得很好,

00:49:39 - 00:49:40
從刑總搞到刑分。

00:49:40 - 00:49:41
這一題刑分的部分,

00:49:42 - 00:49:44
涉及到凌虐行為的認定,

00:49:44 - 00:49:46
還有涉及到虐童跟傷害的競合。

00:49:46 - 00:49:48
近年來超重要的考點。

00:49:49 - 00:49:50
今年六月份那個議題才

00:49:51 - 00:49:52
那個是議題嗎?

00:49:52 - 00:49:52
對,

00:49:52 - 00:49:53
好像是,

00:49:53 - 00:49:53
才剛考過，

00:49:54 - 00:49:54
很重要，

00:49:54 - 00:49:55
以後我們會說。

00:49:55 - 00:49:56
OK，

00:49:56 - 00:49:56
這一題我們就先看到這邊。

00:49:57 - 00:49:57
到分則,

00:49:57 - 00:49:58
我一定會再講,

00:49:58 - 00:49:59
非常重要的一個題目。

00:50:02 - 00:50:05
好,接下來我們來看到323頁,

00:50:06 - 00:50:08
我們來看到教唆犯的愉悅跟錯誤。

00:50:11 - 00:50:13
教唆犯的愉悅跟錯誤當中啊,

00:50:13 - 00:50:16
最重要的就是第一點這個東西,

00:50:16 - 00:50:20
被教唆人發生課題錯誤。

00:50:20 - 00:50:21
這個最重要,

00:50:22 - 00:50:23
被教唆人發生課題錯誤。

00:50:23 - 00:50:25
教說人應該怎麼去論罪。

00:50:26 - 00:50:29
這個東西啊,我不誇張的說,

00:50:29 - 00:50:31
這個絕對是五顆星的考點。

00:50:32 - 00:50:34
這幾年的考試,

00:50:34 - 00:50:34
年年考,

00:50:35 - 00:50:36
不管是甚麼考試,

00:50:36 - 00:50:38
高考行政類科,

00:50:38 - 00:50:39
還有什麼退伍役,

00:50:39 - 00:50:40
原住民什麼的,

00:50:40 - 00:50:41
特考什麼的,

00:50:41 - 00:50:43
都在考這個東西

00:50:43 - 00:50:44
全部都在考這個東西

00:50:45 - 00:50:46
我不知道為什麼

00:50:46 - 00:50:46
就是超愛考。

00:50:50 - 00:50:52
來，這個被叫做人發生課題錯誤

00:50:52 - 00:50:53
我畫一個圖喔,

00:50:53 - 00:50:54
它涉及的問題是這樣。

00:51:13 - 00:51:15
假教授唆使以殺A,

00:51:16 - 00:51:17
乙也同意,

00:51:17 - 00:51:18
乙要去殺A,

00:51:19 - 00:51:21
結果是認錯人了,

00:51:21 - 00:51:22
以把B給殺了。

00:51:23 - 00:51:25
我們這裡要問的是誰呢?

00:51:26 - 00:51:27
看清楚喔,

00:51:27 - 00:51:30
我們這裡要問的是假的刑事責任。

00:51:31 - 00:51:34
以不重要嘛,但加課題提出對來說當然不具主動權,

00:51:35 - 00:51:36
以當然不重要啊。

00:51:37 - 00:51:38
所以記得喔,

00:51:38 - 00:51:41
這個問題我們討論的重點是放在誰身上?

00:51:43 - 00:51:44
是放在假身上喔,

00:51:44 - 00:51:47
所以我們這裡要問的是，被教作人發生課題錯誤的時候，

00:51:48 - 00:51:52
教唆犯假的行則會不會有影響？

00:51:52 - 00:51:54
你看這邊好幾說啊。

00:51:56 - 00:51:57
第一說最簡單，

00:51:57 - 00:51:59
第一說叫做課題錯誤說。

00:52:00 - 00:52:02
客體錯誤的歷史是既然把假客體錯誤對乙來說不重要的話

00:52:07 - 00:52:10
那這樣的錯誤對甲來說當然也不重要,所以甲依然成立傷害罪的殺人罪的教唆犯,這個叫做客體錯誤說,知道嗎?

00:52:18 - 00:52:22
既然對乙不重要,對甲也不重要,這個叫客體錯誤說。

00:52:22 - 00:52:22
好。

00:52:25 - 00:52:27
那再來第二說叫做打擊錯誤說。

00:52:28 - 00:52:33
打擊錯誤說認為說啊，我應該把乙的客體錯誤當作是假的打擊錯誤。

00:52:35 - 00:52:41
好，那接著問題來了，我們要怎麼把乙的客體錯誤當作是假的打擊錯誤呢？

00:52:42 - 00:52:43
我們要注意這個操作流程喔。

00:52:44 - 00:52:51
客體打擊錯誤，我們基本的處理方式，是不是一個行為人對一個被害人分別論罪？

00:52:52 - 00:52:52
對，沒有錯。

00:52:53 - 00:52:55
所以轉成打擊錯的話會變成說呢

00:52:56 - 00:53:02
假對A,還有假對B,各論一段。

00:53:03 - 00:53:03
我們就看喔。

00:53:04 - 00:53:05
第一個是假對A。

00:53:07 - 00:53:11
打擊處當中,假對A,對原本想請他的對象,論什麼呢?

00:53:12 - 00:53:14
我們考慮論未遂啊，對不對？

00:53:15 - 00:53:19
可是假對A，可以成立殺人未遂的教唆犯嗎？

00:53:20 - 00:53:21
不行吧。

00:53:21 - 00:53:23
乙又沒有著手殺A，對不對？

00:53:24 - 00:53:24
所以你知道嗎？

00:53:25 - 00:53:28
甲對A，理論上要論未遂。

00:53:29 - 00:53:33
可是作為教唆犯的甲，要論罪要考量到共犯從屬性的問題。

00:53:34 - 00:53:36
而正犯已有著手去殺A嗎？

00:53:36 - 00:53:37
沒有，完全沒有。

00:53:38 - 00:53:42
所以你看哦，甲對A的部分，對照到黑板左邊。

00:53:43 - 00:53:43
它會變什麼？

00:53:44 - 00:53:46
不法的未稅教唆。

00:53:46 - 00:53:47
就紅色那一段。

00:53:47 - 00:53:49
因為正犯根本沒有著手殺人，知道嗎？

00:53:49 - 00:53:51
所以假對的部分喔，我們說

00:53:53 - 00:53:55
它變成偽證教唆。

00:53:57 - 00:54:00
而偽證教唆他在現行法之下是

00:54:00 - 00:54:01
是不法的,

00:54:01 - 00:54:03
所以假對這個部分會無罪。

00:54:03 - 00:54:04
好,接著,

00:54:04 - 00:54:06
那假對B怎麼論？

00:54:08 - 00:54:10
打擊錯誤，對於無知的對象，

00:54:10 - 00:54:12
我們傾向主觀故意，

00:54:12 - 00:54:13
改論過失，對不對？

00:54:14 - 00:54:15
所以假對B呢，

00:54:15 - 00:54:20
我們考量276條的過失致死罪。

00:54:20 - 00:54:22
而且啊,過失致死的什麼犯?

00:54:23 - 00:54:24
看清楚啊,

00:54:24 - 00:54:25
正犯,

00:54:25 - 00:54:25
知道嗎?

00:54:25 - 00:54:27
在論過失致死的正犯。

00:54:28 - 00:54:29
所以我再次強調喔,

00:54:29 - 00:54:31
過失犯沒有正犯共犯的區分喔。

00:54:32 - 00:54:34
過失犯,就算透過別人來實現犯罪,

00:54:35 - 00:54:38
論的也依然是正犯

00:54:38 - 00:54:38
瞭解嗎？

00:54:38 - 00:54:40
論的依然是正犯。

00:54:40 - 00:54:41
所以這裡的話呢,

00:54:41 - 00:54:46
假對A是一個不法圖為教唆，而假對B呢，論的是過失致死的正犯。

00:54:46 - 00:54:52
好，所以這個是被教唆人發生課題錯誤，最基本的兩說。

00:54:52 - 00:54:54
課題錯誤說還有打擊錯誤說。

00:54:56 - 00:54:58
會採打擊錯誤說啊，當然有他的理由。

00:54:59 - 00:55:00
我們來看到324頁。

00:55:02 - 00:55:07
這個理由啊，有所謂的血域論證跟故意用盡這兩個原則。

00:55:08 - 00:55:09
這這兩個法理。

00:55:09 - 00:55:10
為什麼呢？

00:55:10 - 00:55:13
因為以前在德國好像發生過這樣的案例。

00:55:14 - 00:55:15
就是假借名義去殺A。

00:55:16 - 00:55:21
結果這個乙啊，他錯殺了好像七個人吧，到第八個人才殺對。

00:55:22 - 00:55:23
你說乙是不是智障還是怎麼樣？

00:55:23 - 00:55:26
不知道,反正就錯殺好幾人,然後後面才殺對。

00:55:26 - 00:55:28
那,那裡說如果採課題錯誤的話,

00:55:29 - 00:55:32
假不是要成立八個殺人罪的教唆犯嗎?

00:55:32 - 00:55:34
對甲來說可能會過苛,這是第一個問題。

00:55:35 - 00:55:37
再來第二個問題叫做故意的耗盡原則。

00:55:38 - 00:55:39
這說法什麼意思？

00:55:40 - 00:55:44
因為甲教唆乙去殺A，甲其實只有一個殺人故意。

00:55:45 - 00:55:46
他只有想要一個人死掉。

00:55:47 - 00:55:49
結果乙卻錯殺了七八個人。

00:55:50 - 00:55:54
而你要說甲成立七個或八個殺人罪的教唆犯，

00:55:54 - 00:55:56
可是賈只有一個殺人故意耶。

00:55:56 - 00:55:58
他只希望一個人死掉耶。

00:55:58 - 00:56:00
而如果你說賈可以成立,

00:56:00 - 00:56:00
以八個殺人罪的教唆犯的話

00:56:00 - 00:56:00
可是賈只有一個故意呀

00:56:03 - 00:56:07
假的故意應該在以殺掉第一個人的時候就被用掉了

00:56:07 - 00:56:09
這個叫故意耗盡原則

00:56:09 - 00:56:09
知道嗎

00:56:09 - 00:56:13
所以也有學者支持打擊錯誤說，理由大概是這樣

00:56:13 - 00:56:16
那這兩說的話，我通常會建議同學

00:56:17 - 00:56:18
乾脆採客體錯誤說

00:56:18 - 00:56:19
因為好寫

00:56:20 - 00:56:21
真的，因為好寫

00:56:21 - 00:56:23
你採打擊錯誤說的話很麻煩

00:56:24 - 00:56:26
你要先把故意反否定

00:56:26 - 00:56:30
然後再去開未遂教唆不法，然後再去開一個過失的

00:56:30 - 00:56:31
正犯，不好寫

00:56:31 - 00:56:32
不建議，不建議

00:56:33 - 00:56:37
所以我通常會建議同學好寫了，乾脆採客體錯誤說

00:56:37 - 00:56:38
這個是我的建議

00:56:40 - 00:56:40
好

00:56:41 - 00:56:43
然後接著，下面這個進階問題

00:56:44 - 00:56:46
下面這兩說

00:56:46 - 00:56:49
你不要把它當作是什麼全新的東西

00:56:49 - 00:56:49
沒有

00:56:50 - 00:56:51
下面這兩說

00:56:51 - 00:56:56
它就是從上面的兩說分支下來的

00:56:56 - 00:57:00
也就是下面的兩說，其實它的本質就是區分說

00:57:00 - 00:57:02
下面的兩說就在跟你講說呢

00:57:03 - 00:57:05
剛剛的那兩說啊，其實各有各的道理

00:57:06 - 00:57:09
所以我們要視情況來採取某一種意思

00:57:09 - 00:57:10
就這個意思

00:57:10 - 00:57:10
知道嗎

00:57:10 - 00:57:12
我想先休息一下，因為這個東西很重要

00:57:13 - 00:57:15
同學先消化一下剛剛的內容

00:57:15 - 00:57:16
我們先休息個10分鐘

00:57:16 - 00:57:18
等一下我們再來看進階的這兩說

00:57:18 - 00:57:19
這幾點真的超愛考，我們先休息一下喔

00:57:24 - 00:57:24
好

00:57:24 - 00:57:25
我們再接著回來上課了

00:57:25 - 00:57:28
我們來看到324頁這邊

00:57:29 - 00:57:32
剛剛我說啊，在被告說人發生客體錯誤的情形

00:57:32 - 00:57:34
我們主要有兩大不同的說法

00:57:34 - 00:57:36
第一個叫做客體錯誤說

00:57:36 - 00:57:37
第二個叫做打擊錯誤說

00:57:37 - 00:57:38
那我說啊

00:57:38 - 00:57:42
下面這兩說，他們並不是要創出第三種說法

00:57:42 - 00:57:42
沒有

00:57:43 - 00:57:48
下面這兩說，他們的本質就是一種視情況決定的學說

00:57:48 - 00:57:49
也就是說呢

00:57:49 - 00:57:52
下面兩說覺得我們要看不同的情形

00:57:52 - 00:57:56
來決定什麼時候才客體錯誤說，什麼時候才打擊錯誤說

00:57:57 - 00:57:58
好

00:57:58 - 00:57:59
這裡首先第一說啊

00:57:59 - 00:57:59
你看喔

00:57:59 - 00:58:00
第一說

00:58:00 - 00:58:02
說叫做個別化理論,

00:58:03 - 00:58:05
然後第二說叫做區別理論。

00:58:06 - 00:58:08
同學啊,這兩個東西很像,

00:58:08 - 00:58:10
但是它們的結論是不一樣的,

00:58:10 - 00:58:12
判斷標準也不太一樣，

00:58:12 - 00:58:14
但是它們很容易被搞混，

00:58:15 - 00:58:17
所以我這邊特別提出來跟同學做說明。

00:58:18 - 00:58:19
個別化理論，

00:58:19 - 00:58:20
區辨理論，

00:58:21 - 00:58:23
他們是兩個不一樣的理論。

00:58:23 - 00:58:25
判斷標準有點像，

00:58:26 - 00:58:27
結論反過來，

00:58:27 - 00:58:30
很多人把這兩者混在一起了。

00:58:31 - 00:58:33
所以我要特別跟同學講，這兩說的不同在哪裡哈。

00:58:34 - 00:58:35
我們先看一下課本上的文字喔。

00:58:36 - 00:58:37
個別化理論啊，他看什麼蛤，

00:58:38 - 00:58:44
他講說取決於啊，正犯是否依照教唆犯在受益過程的規劃為之，

00:58:45 - 00:58:50
而人在一般生活經驗得以預期的範圍之內。

00:58:50 - 00:58:54
所以各位同學，個別化理論的重點是放在哪裡？

00:58:55 - 00:59:11
被教唆的人

00:59:11 - 00:59:40
有沒有聽話去找人？

00:59:40 - 00:59:42
重點在這邊，知道嗎？

00:59:42 - 00:59:44
被教唆的人有沒有聽話去找人？

00:59:44 - 00:59:49
如果被教唆的人他有聽話去找人，結果還是殺錯，

00:59:50 - 00:59:53
那我們說沒辦法，這個還在經驗的預期範圍之內。

00:59:53 - 00:59:55
所以這個論的是課題錯誤。

00:59:55 - 00:59:56
可是反過來說，

00:59:57 - 01:00:00
如果被教唆的人他根本就沒有聽話，他自作主張去亂找，

01:00:00 - 01:00:00
尋找對象。

01:00:01 - 01:00:04
有沒有依照教唆犯的指示去尋找對象。

01:00:04 - 01:00:06
如果有還殺錯。

01:00:06 - 01:00:07
那論客體錯誤。

01:00:07 - 01:00:11
如果沒有那個人自作主張，那就論打擊錯誤，這是他的說法。

01:00:12 - 01:00:14
所以舉例來說是這樣子喔，因為這很多人都會搞錯。

01:00:16 - 01:00:16
好。

01:00:17 - 01:00:17
假設。

01:00:18 - 01:00:21
我叫一個殺手去殺我的仇人A。

01:00:22 - 01:00:29
那我就跟這個殺手講說呢，你不要搞錯啊，那個A啊，現在在國泰醫院住院。

01:00:30 - 01:00:34
他在那個八樓的燒燙傷病房，他在那個地方住院。

01:00:35 - 01:00:36
那請你注意喔。

01:00:37 - 01:00:38
不要殺錯喔。

01:00:38 - 01:00:43
因為那個燒燙傷的病患，每個臉都纏著繃帶，可能看不太清楚。

01:00:43 - 01:00:51
搞清楚，八樓的第一間病房的第一床，殺之前再次確認姓名，不要給我出包，知道嗎？

01:00:51 - 01:00:53
我就跟這個兇手這樣講。

01:00:53 - 01:00:55
他說好沒問題，保證不會出錯。

01:00:55 - 01:00:57
兇手也真的去了國泰醫院。

01:00:58 - 01:01:00
去了八樓，去了第一間病房。

01:01:00 - 01:01:02
殺了躺在第一病床的人。

01:01:02 - 01:01:04
後來發現竟然殺到B而不是A。

01:01:04 - 01:01:05
為什麼呢？

01:01:05 - 01:01:08
原來是啊,當時A臨時被拖去做檢查。

01:01:09 - 01:01:13
而A原本病床的位置呢,剛好被塞來另外一個新收的病患。

01:01:14 - 01:01:15
這種情況才怎麼說？

01:01:16 - 01:01:17
客體錯誤說嘛。

01:01:17 - 01:01:20
教唆犯有指定啊,有啊,正犯有沒有指定去找,有啊。

01:01:21 - 01:01:22
有遵照指示啊。

01:01:22 - 01:01:23
結果還是殺錯。

01:01:23 - 01:01:26
這種情況才是客體錯誤，知道嗎？

01:01:26 - 01:01:27
這個才是客體錯誤。

01:01:28 - 01:01:28
好。

01:01:29 - 01:01:30
那什麼情況會打擊錯誤說？

01:01:31 - 01:01:32
一樣。

01:01:32 - 01:01:34
我叫這個殺手去殺A。

01:01:35 - 01:01:39
我特別跟他講清楚，那個A在哪一家醫院的哪一層樓的哪一個病床。

01:01:39 - 01:01:40
你要去找人喔，不要殺錯。

01:01:41 - 01:01:42
我特別跟他指定了。

01:01:43 - 01:01:45
結果這個殺手才在醫院的樓下，

01:01:46 - 01:01:50
就看到有個吊著點滴、穿著病服的人，在那個樓下的花圃旁邊抽菸。

01:01:51 - 01:01:52
這個...

01:01:53 - 01:01:54
殺手看到了。

01:01:54 - 01:01:58
馬上就想，哎呀，我知道這就A啊，我認得啊，照片我看過啊。

01:01:59 - 01:02:00
殺手就過去把他給

01:02:00 - 01:02:01
個人給同事了，

01:02:01 - 01:02:05
結果後來發現，A還在病房啊，下來抽菸的那個是B啊。

01:02:05 - 01:02:08
這種情況才怎麼說？打擊錯誤。

01:02:08 - 01:02:08
為什麼?

01:02:08 - 01:02:14
因為這種情況，叫做犯他怎麼樣？沒有聽話啊，自己去找人，有沒有？

01:02:14 - 01:02:15
他沒有聽話。

01:02:15 - 01:02:18
所以我講，個別化理論的重點是放在哪裡？

01:02:19 - 01:02:25
他的重點是放在被教唆的正犯，有沒有聽話去找人。

01:02:26 - 01:02:26
是放在這邊。

01:02:27 - 01:02:30
他跟第二說不一樣喔，第二說叫區別理論。

01:02:31 - 01:02:33
區別理論的重點放在哪裡？

01:02:34 - 01:02:37
教唆犯有沒有指定要殺誰？

01:02:38 - 01:02:39
那是不一樣的問題喔。

01:02:39 - 01:02:43
因為這兩說的文字論述有點像，所以很多同學把這兩說搞在一起。

01:02:43 - 01:02:45
再講一次喔，區別理論的重點是什麼呢？

01:02:46 - 01:02:54
他是更前一個層次的問題喔，區別理論上要區別說，教唆犯有沒有指定要殺誰。

01:02:55 - 01:02:57
所以區別理論區分成兩種狀況。

01:02:57 - 01:03:02
第一種狀況是有指定要殺誰，結果殺手卻殺錯。

01:03:03 - 01:03:04
這也是我們一般會遇到的情形。

01:03:05 - 01:03:07
欸，這種情況他採的是打擊錯誤喔。

01:03:08 - 01:03:10
所以我剛剛舉的那個例子，

01:03:11 - 01:03:14
殺手，我叫殺手去殺某個人，

01:03:14 - 01:03:18
我說那個人在國泰醫院八樓的病房，第一間病房的第一床。

01:03:19 - 01:03:23
結果殺手遵照指示去殺害，核對姓名，結果卻還是殺錯。

01:03:24 - 01:03:26
我剛剛講，這個例子照個別化理論，我要論什麼？

01:03:27 - 01:03:28
客體錯誤，對不對？

01:03:29 - 01:03:32
可是這個例子如果照區辨理論，會變什麼錯誤？

01:03:32 - 01:03:33
打擊錯誤。

01:03:33 - 01:03:34
因為有指定，

01:03:34 - 01:03:36
知道嗎？會變成打擊錯誤。

01:03:36 - 01:03:39
來，那所以區別理論的相反情形是什麼？

01:03:41 - 01:03:46
相反情形是教唆犯根本沒有指定要殺誰。

01:03:47 - 01:03:53
比如說，黑幫老大跟他的小弟說，你殺個人給我看看啊，證明你是有膽的人啊。

01:03:53 - 01:03:54
小弟說好，沒問題。

01:03:55 - 01:03:59
小弟要去殺他自己的仇人，結果殺錯，殺到無辜的路人。

01:04:00 - 01:04:01
這就是第二種情況。

01:04:02 - 01:04:07
第二種情況是要殺誰，對教唆犯來說根本一點都不重要。

01:04:07 - 01:04:10
結果正犯要殺人的時候啊，卻殺錯。

01:04:10 - 01:04:11
瞭解吧，這是第二種情況。

01:04:12 - 01:04:15
第二種情況，學者會說呢，不重要。

01:04:16 - 01:04:19
因為教唆犯根本沒有指定要殺誰嘛。

01:04:19 - 01:04:24
所以對教唆犯來說，正犯認錯人，正犯殺錯人，

01:04:24 - 01:04:26
不重要啊，他哪會在乎，對不對？

01:04:26 - 01:04:27
所以這種情況的話呢,怎麼論罪？

01:04:28 - 01:04:32
就不影響故意，依然是採客體錯誤說，知道吧？

01:04:32 - 01:04:35
所以我講，這兩說的判斷重點不一樣喔。

01:04:36 - 01:04:42
個別化理論的重點是，正犯有沒有依照教唆犯的指示去找人。

01:04:43 - 01:04:50
而區別理論的重點則是呢，教唆犯有沒有指定要殺誰。

01:04:51 - 01:04:56
同樣的案例,採個別化理論,採區別理論,有時候結論是反過來的。

01:04:56 - 01:04:59
所以很多人都會搞錯,這個請同學一定要小心喔。

01:05:01 - 01:05:02
好,所以這個是下面的這些問題。

01:05:03 - 01:05:07
接著下面來,那如果被教唆人發生打擊錯誤怎麼辦?

01:05:08 - 01:05:11
我們看,被教唆人發生課題錯誤,有剛剛那幾種說法。

01:05:11 - 01:05:14
那如果是被教唆的發生對象錯誤呢？

01:05:15 - 01:05:16
這個問題反而還好。

01:05:17 - 01:05:19
對象錯誤有可能會變打擊錯誤。

01:05:19 - 01:05:24
但是如果是被教唆人發生打擊錯誤的話，打擊錯誤不可能再把它變成對象錯誤的。

01:05:25 - 01:05:29
所以如果是被教唆人發生打擊錯誤的話，

01:05:29 - 01:05:30
那很簡單。

01:05:31 - 01:05:32
原本怎麼論就論,

01:05:32 - 01:05:35
就論原本論什麼罪,就論什麼罪。

01:05:35 - 01:05:36
所以來一樣。

01:05:37 - 01:05:42
假教唆乙啊,

01:05:42 - 01:05:44
去殺A。

01:05:45 - 01:05:48
結果呢，乙卻誤中了B。

01:05:50 - 01:05:51
所以這時候啊，

01:05:51 - 01:05:52
照通說的看法，

01:05:52 - 01:05:53
乙對A殺人未遂。

01:05:53 - 01:05:54
對B過失致死。

01:05:55 - 01:05:56
那甲怎麼論罪?

01:05:57 - 01:06:00
甲對A的部分叫殺人未遂的

01:06:00 - 01:06:00
教唆犯。

01:06:01 - 01:06:02
那對鼻子的部分呢?

01:06:03 - 01:06:04
過失致死的什麼犯喔?

01:06:04 - 01:06:05
正犯喔，過失不能論教唆。

01:06:06 - 01:06:08
記得喔，題目很簡單。

01:06:08 - 01:06:11
再來第三個是被教唆人發生重結果。

01:06:11 - 01:06:12
這個更簡單。

01:06:12 - 01:06:13
多數說的看法就是

01:06:14 - 01:06:19
被教唆人如果發生重結果的話，只要這個重結果是可預見的。

01:06:19 - 01:06:25
那教唆的人就要負加重結果犯的教唆犯的刑責。

01:06:25 - 01:06:26
這個是沒有疑問的，知道嗎？

01:06:27 - 01:06:28
只要重結果可預見

01:06:29 - 01:06:34
那麼教唆的人呢,就要負加重結果犯的教唆犯的刑責。

01:06:35 - 01:06:37
好,接著我們翻過來326頁。

01:06:38 - 01:06:43
我們接著往下看第四點這邊,關於被教唆人的所犯罪名不一致。

01:06:46 - 01:06:47
好,我們來看這個東西。

01:06:47 - 01:06:50
被教唆人所犯罪名不一致。

01:06:51 - 01:06:51
我們想喔。

01:06:52 - 01:06:56
我叫你去殺人，而你卻去傷人。

01:06:57 - 01:07:03
或者你叫我去傷人，我叫你去殺人，而你去改變犯意，去做了殺人。

01:07:04 - 01:07:05
先講這兩種最簡單的情況。

01:07:06 - 01:07:08
犯意的提升或犯意的降低。

01:07:09 - 01:07:10
我們這裡先有一個觀念。

01:07:11 - 01:07:14
殺人跟傷害，它們是包含的關係，

01:07:14 - 01:07:16
而不是排斥的關係。

01:07:17 - 01:07:21
成立殺人罪的人，當然也會同時成立傷害罪。

01:07:21 - 01:07:22
這兩者是包含的喔。

01:07:22 - 01:07:25
你不要跟我講說想殺人的人怎麼會想傷害。

01:07:25 - 01:07:28
不對啦，想殺人的人當然也會想傷害啊。

01:07:29 - 01:07:30
人不受傷害

01:07:30 - 01:07:31
要怎麼死，對不對？

01:07:31 - 01:07:33
想殺人的人一定也想傷害。

01:07:34 - 01:07:38
所以成立殺人罪的同時,當然也會同時成立傷害罪。

01:07:38 - 01:07:38
好,那所以

01:07:40 - 01:07:44
我叫你去殺人,而你卻降低犯意,只有做傷害。

01:07:45 - 01:07:46
那我要論什麼呢?

01:07:47 - 01:07:49
傷害罪的教唆犯,很簡單,對不對?

01:07:50 - 01:07:51
顛倒過來也是。

01:07:51 - 01:07:55
那我叫你去傷害，而你卻犯意升高變成殺人了。

01:07:56 - 01:07:59
那麼一樣嘛，殺人跟傷害包含的部分是什麼呢？

01:07:59 - 01:08:00
傷害。

01:08:00 - 01:08:02
所以我只會論傷害罪的教唆犯。

01:08:02 - 01:08:02
OK,

01:08:02 - 01:08:03
這個也沒有問題。

01:08:04 - 01:08:04
接著，

01:08:04 - 01:08:06
那如果是不相關的情況呢？

01:08:09 - 01:08:10
我叫一谷啊，

01:08:11 - 01:08:12
痛打路伯爺一頓。

01:08:13 - 01:08:15
結果一谷看到路伯爺之後啊,

01:08:15 - 01:08:17
竟然對他產生了慾望,

01:08:17 - 01:08:18
然後對他強制性交。

01:08:19 - 01:08:20
這樣的話我怎麼論罪？

01:08:22 - 01:08:24
我叫他去犯傷害罪。

01:08:25 - 01:08:28
結果正犯卻去犯強制性交罪。

01:08:29 - 01:08:31
傷害跟強制性交有關聯嗎？

01:08:33 - 01:08:33
當然沒有，

01:08:33 - 01:08:34
對不對？

01:08:34 - 01:08:35
所以你看嘛，

01:08:35 - 01:08:37
我教唆的罪，

01:08:37 - 01:08:38
正犯沒有著手。

01:08:39 - 01:08:40
正犯所實際上犯的罪，

01:08:41 - 01:08:42
也不是我有教唆的。

01:08:43 - 01:08:43
所以以此來說呢,

01:08:44 - 01:08:45
我無罪,

01:08:45 - 01:08:45
知道嗎?

01:08:45 - 01:08:46
我無罪。

01:08:47 - 01:08:47
當然有些同學會想說,

01:08:48 - 01:08:49
啊如果沒有我教唆的話,

01:08:50 - 01:08:52
那個路伯爺也不會被一谷性侵害啊,

01:08:52 - 01:08:53
跟我有關欸,

01:08:53 - 01:08:54
為什麼我無罪?

01:08:54 - 01:08:55
那我就說了,

01:08:55 - 01:08:56
犯罪的成立，

01:08:56 - 01:08:58
當然你不能只看因果關係。

01:08:59 - 01:09:01
你要講因果關係的話，

01:09:02 - 01:09:03
那你想啊，

01:09:03 - 01:09:05
我課程前面舉過這個例子啊。

01:09:06 - 01:09:08
我說那如果你下課去買咖啡，

01:09:08 - 01:09:10
你因為買咖啡的關係，

01:09:10 - 01:09:11
拖了店員的下班時間。

01:09:12 - 01:09:14
正因為你拖了店員三分鐘的下班時間，

01:09:15 - 01:09:17
造成店員返家騎車的路上，

01:09:17 - 01:09:18
遇到死亡車禍。

01:09:19 - 01:09:20
難道你也要負責嗎？

01:09:21 - 01:09:22
對啊，

01:09:22 - 01:09:22
有因果關係啊，

01:09:22 - 01:09:24
你不要跟他買那杯咖啡。

01:09:24 - 01:09:25
他就不會死了啊。

01:09:25 - 01:09:25
對,

01:09:25 - 01:09:26
有因果關係沒有錯。

01:09:27 - 01:09:28
可是在法律上幹你什麼事？

01:09:29 - 01:09:30
你又不可預見,

01:09:30 - 01:09:30
對吧？

01:09:31 - 01:09:32
所以這個問題到這邊也是一樣啊，

01:09:32 - 01:09:33
我們就講了，

01:09:34 - 01:09:37
這種被教唆人所犯所以不一致的情形，

01:09:38 - 01:09:39
我叫他去傷害。

01:09:39 - 01:09:41
而他去做強制性交。

01:09:41 - 01:09:42
純從因果關係來說，

01:09:42 - 01:09:43
對啦，

01:09:43 - 01:09:45
我不要叫他去做傷害，

01:09:45 - 01:09:47
被害人也不會被性侵。

01:09:48 - 01:09:50
可是在法律上我不具備其他的規則要件啊

01:09:51 - 01:09:52
所以我當然是無罪的

01:09:52 - 01:09:52
OK哦。

01:09:55 - 01:09:55
好

01:09:56 - 01:09:57
最後第四個案例。

01:09:58 - 01:09:59
這個最麻煩,

01:09:59 - 01:10:00
因為這個是

01:10:00 - 01:10:04
是通說所沒有處理清楚，而蔡聖偉老師在文章裡面有提到的一個案例。

01:10:04 - 01:10:04
你看喔,

01:10:05 - 01:10:09
這兩者邏輯上不包含，但是有構成要件的相似性。

01:10:09 - 01:10:10
你看這個例子。

01:10:11 - 01:10:15
A教唆B，強盜自動提款機前面的民眾，

01:10:16 - 01:10:22
結果B啊，竟然脅迫C把帳戶內的金額轉到自己的帳戶當中。

01:10:22 - 01:10:24
好，這裡我帶同學來看兩個犯罪。

01:10:25 - 01:10:26
328的第一項跟第二項。

01:10:26 - 01:10:29
強盜取財跟強盜得利。

01:10:36 - 01:10:38
我們來看，強盜取財跟強盜得利。

01:10:39 - 01:10:44
我們刑法分則當中有三大類的財產犯罪，它有分取財跟得利。

01:10:45 - 01:10:48
強盜、恐嚇還有詐欺，

01:10:48 - 01:10:50
三類有分取財跟得利。

01:10:50 - 01:10:58
所以在這種有分取財跟得利的犯罪當中呢，我們就要嚴格的區分，那行為人他到底是取財還是得利。

01:10:58 - 01:11:00
我們講，什麼叫取財，什麼叫得利？

01:11:01 - 01:11:04
行為人有得到實體的財產，那個叫取財。

01:11:04 - 01:11:08
沒有得到實體的財產，我們改論得利。

01:11:08 - 01:11:09
我們改論得利。

01:11:09 - 01:11:15
所以喔，有人持刀打劫在ATM前面取款的民眾，

01:11:16 - 01:11:19
威脅這個被害人呢，要領錢給他，

01:11:20 - 01:11:23
於是被害人只好領了一萬塊，交給這個歹徒。

01:11:24 - 01:11:25
這樣這個歹徒論什麼罪？

01:11:27 - 01:11:28
強盜取財罪。

01:11:29 - 01:11:32
沒有疑問，因為歹徒拿到的是現金，對不對？強盜取財。

01:11:32 - 01:11:33
好，再來，

01:11:34 - 01:11:36
那如果是呢？

01:11:38 - 01:11:39
如果是這一題的例子，

01:11:40 - 01:11:43
他逼著，歹徒逼著被害人轉帳到他的帳戶。

01:11:44 - 01:11:47
這時候歹徒論的叫做強盜得利,

01:11:47 - 01:11:48
這不是取財喔。

01:11:50 - 01:11:52
轉帳跟給錢，給現金當然不一樣。

01:11:53 - 01:11:56
給現金的話，行為人真的拿到一個實體的財產。

01:11:56 - 01:11:57
可是轉帳沒有啊。

01:11:58 - 01:11:59
轉帳的話,

01:12:00 - 01:12:01
謂人得到什麼好處？

01:12:01 - 01:12:03
帳戶總額的增加。

01:12:03 - 01:12:07
那帳戶總額的增加這件事在法律上來講的意思就是，

01:12:07 - 01:12:09
這個，

01:12:09 - 01:12:13
對銀行的債權總額增加了。

01:12:13 - 01:12:17
因為我們把錢存去銀行，我們跟銀行是一種消費寄託的關係嘛。

01:12:18 - 01:12:25
所以銀行賬戶的總額，就是我們對銀行基於消費寄託契約的債權額，知道嗎？

01:12:26 - 01:12:28
所以各位，銀行的存款，

01:12:29 - 01:12:31
嚴格來說它不是錢。

01:12:31 - 01:12:33
它只是債權，知道嗎？

01:12:33 - 01:12:34
你一定要有這個觀念喔，

01:12:35 - 01:12:37
銀行的存款它不是一種物權，

01:12:37 - 01:12:39
它只是一種債權。

01:12:40 - 01:12:41
真的啊，你自己想一想。

01:12:41 - 01:12:44
就算你在銀行有上千萬的存款,

01:12:44 - 01:12:46
如果有一天銀行倒閉了,

01:12:47 - 01:12:48
你的錢應該就沒了,對吧?

01:12:49 - 01:12:51
那個不是現,那個不是物權,知道嗎?

01:12:51 - 01:12:52
那只是債權喔,

01:12:52 - 01:12:55
這觀念很重要喔，這跟民法跟刑法都有關喔。

01:12:56 - 01:12:58
因為在民法上會牽涉到說，

01:12:59 - 01:13:01
那到底別人的銀行存款，

01:13:01 - 01:13:03
那個侵權行為要用184條項前段後段嘛，

01:13:03 - 01:13:04
會有那個問題嘛。

01:13:04 - 01:13:06
那在刑法上的問題就是，

01:13:06 - 01:13:08
因為存戶對銀行的存款，

01:13:08 - 01:13:11
只有債權，沒有物權。

01:13:12 - 01:13:14
所以以後我們到財產犯罪就會講到，

01:13:15 - 01:13:18
盜領別人的存款，不可能成立竊盜罪。

01:13:19 - 01:13:21
因為銀行的錢就不是你的，知道嗎？

01:13:21 - 01:13:22
你對他只有債權，沒有物權喔。

01:13:23 - 01:13:24
好，所以我講這個例子喔。

01:13:26 - 01:13:29
逼著對方領現金，強盜取財。

01:13:29 - 01:13:32
逼著對方轉帳給自己，強盜得利。

01:13:33 - 01:13:34
所以這一題的問題是什麼？

01:13:35 - 01:13:35
你看嘛,

01:13:36 - 01:13:38
正犯做的是強盜得利,

01:13:39 - 01:13:42
可是教唆犯教唆的卻是強盜取財。

01:13:43 - 01:13:47
如果我們照傳統的看法，講說看兩罪間有沒有包含關係,

01:13:47 - 01:13:49
好，講包含關係那就完蛋了。

01:13:50 - 01:13:54
因為在這種案例當中，強盜取財跟強盜得利，

01:13:54 - 01:13:55
他們沒有誰包誰。

01:13:56 - 01:13:58
包含關係是種大包小，知道嗎？

01:13:58 - 01:13:59
殺人包，

01:14:00 - 01:14:02
傷害，那一種，那個才叫包含關係。

01:14:02 - 01:14:05
可是強盜取財跟強盜得利沒有啊，那個兩個是平行的啊，

01:14:05 - 01:14:07
沒有誰大誰小啊，那兩個就是平行的規定啊。

01:14:08 - 01:14:10
所以這個時候，學者會說沒關係，

01:14:11 - 01:14:18
在這一種，雖然邏輯上不包含，但構成要件卻有相似性的情形。

01:14:19 - 01:14:24
我們啊，就選擇輕罪的部分，成立教唆犯。

01:14:25 - 01:14:27
那當然強盜取財跟強盜得利都一樣重嘛。

01:14:27 - 01:14:33
那我們沒關係，我們就以正犯實際上所犯的那條罪，成立教唆犯，

01:14:33 - 01:14:34
知道嗎？

01:14:34 - 01:14:38
所以蔡老師在這裡提出來一個標準叫做構成要件的相似性。

01:14:38 - 01:14:40
就是要解決這種問題的,

01:14:40 - 01:14:43
所以我們講說呢,被教唆人所犯罪名不一致的話,

01:14:43 - 01:14:43
沒關係,

01:14:44 - 01:14:51
就算這兩罪沒有包含，但如果兩者在保護法益跟構成要件上具有相似性的話,

01:14:51 - 01:14:59
那行為人還是可以就輕罪，或者就正犯所實際上違反的犯罪呢，成立教唆犯哦。

01:15:43 - 01:15:46
好，那下面這一題啊，我就不用細講了。

01:15:47 - 01:15:50
下面這一題呢，考到的是這個典型的豬隊友了。

01:15:51 - 01:15:54
被教唆人發生課題錯誤，

01:15:54 - 01:15:57
而且還發生了預備階段的

01:15:59 - 01:16:00
預備階段就放棄的問題。

01:16:00 - 01:16:01
也躲不掉。

01:16:02 - 01:16:03
好，所以這題我們看到這了。

01:16:04 - 01:16:06
接著下面，幫助犯。

01:16:08 - 01:16:10
好，我們剛剛講，

01:16:11 - 01:16:13
教唆犯跟幫助犯都是共犯。

01:16:14 - 01:16:15
所以同學啊,

01:16:16 - 01:16:19
教唆犯有的問題，幫助犯也都會有。

01:16:20 - 01:16:21
你要會舉一反三喔。

01:16:21 - 01:16:24
所以我們前面講到的比如說什麼雙重故意,

01:16:25 - 01:16:27
比如說，比如說那個什麼，共犯從屬。

01:16:28 - 01:16:33
又或者比如說什麼愉悅跟錯誤，所犯罪名不一致，課題錯誤什麼的。

01:16:33 - 01:16:37
那些教唆犯有的問題，幫助犯也都會有喔。

01:16:38 - 01:16:40
幫助犯這邊我沒有再重新寫一次。

01:16:41 - 01:16:42
那就是為了節省篇幅，沒有必要。

01:16:43 - 01:16:44
要會舉一反三喔。

01:16:44 - 01:16:45
好，我們來看到幫助犯。

01:16:47 - 01:16:47
328頁。

01:16:48 - 01:16:49
我們講什麼叫幫助犯？

01:16:50 - 01:16:57
幫助犯指的是說啊，行為人對於一個已經想犯罪的人，

01:16:57 - 01:17:02
行為人讓他的犯罪更順利、更容易達成，這叫做幫助犯。

01:17:04 - 01:17:09
讓對方一個已經有犯意的人犯罪更順利、更容易達成，這個叫做幫助犯。

01:17:10 - 01:17:14
那幫助犯的行為在認定上呢，是這樣。

01:17:15 - 01:17:16
幫助行為，

01:17:17 - 01:17:22
我們講，有可能是物質的幫助，也有可能是精神的幫助。

01:17:23 - 01:17:24
很容易想像。

01:17:25 - 01:17:33
比如說路伯言要去跟國中女生打炮，我說，學弟啊，那個保險套給你，不要搞出人命，這你要去用，這個叫做物質幫助。

01:17:34 - 01:17:40
那如果是路伯言想去跟國中女生打炮，我跟他講說呢，他原本犯意沒有很堅定。

01:17:41 - 01:17:42
我就跟他講說，你就勇敢地去。

01:17:43 - 01:17:47
你好好用保險套，然後不要跟人家傳裸照，就不會有證據啦。

01:17:48 - 01:17:49
你就勇敢地去。

01:17:49 - 01:17:53
啊如果你真的還是不幸被抓到了，沒關係，我當你的律師。

01:17:54 - 01:17:57
從偵查到一審、二審、三審，我全包。

01:17:58 - 01:17:59
收你10萬塊就好。

01:18:00 - 01:18:00
如果你不幸被羈押呢？

01:18:01 - 01:18:04
我每個禮拜去律見你，反正我住土城離很近，然後每個禮拜幫你送會客菜，夠義氣吧！

01:18:07 - 01:18:10
如果路博衍聽的時候，心裡覺得非常的高興，這個學長人真好啊。

01:18:11 - 01:18:13
他就勇敢去找國榮生打砲了。

01:18:14 - 01:18:17
這樣的話，我就是本罪的幫助犯，這個叫什麼呢？

01:18:17 - 01:18:19
精神幫助，精神幫助。

01:18:19 - 01:18:20
好。

01:18:21 - 01:18:24
那我們講呢,不管是物質幫助或精神幫助

01:18:24 - 01:18:26
食物上都有一個要求啦

01:18:26 - 01:18:33
必須這個幫助行為對正犯的主行為之間,具有一個直接重要的關聯性

01:18:34 - 01:18:40
也就是有些幫助行為,雖然從條件因果關係上來講,他可能是不可想像且不存在

01:18:40 - 01:18:50
可是如果他真的太邊緣,可替代性太高,太不重要的話,那我們還是會否定幫助犯的成立喔

01:18:50 - 01:18:52
好，這個在指什麼狀況呢？

01:18:52 - 01:18:54
比如說像早期實務見解講的

01:18:55 - 01:18:58
在製毒工廠洗器具，這就是一個例子

01:18:59 - 01:19:04
在製毒工廠洗器具，實務說這種情況不成立幫助犯

01:19:05 - 01:19:11
因為實務的說法是，製毒工廠洗器具，對啦，沒有人洗毒品很難做

01:19:11 - 01:19:14
可是洗器具這件事

01:19:14 - 01:19:15
太容易了吧

01:19:15 - 01:19:17
可替代性超高

01:19:17 - 01:19:18
根本就不重要,知道嗎

01:19:18 - 01:19:21
所以食物說這種人呢,就不算幫助犯

01:19:21 - 01:19:25
如果是這種太邊緣、太不重要、太容易被取代的東西

01:19:26 - 01:19:27
這就不能認為是幫助犯

01:19:27 - 01:19:32
像比如說下面所說的，在這個嗎啡的工廠裡面洗器具，這是一個例子

01:19:33 - 01:19:33
好

01:19:34 - 01:19:36
這個道理在精神幫助也適用喔

01:19:38 - 01:19:39
一樣喔

01:19:39 - 01:19:40
精神幫助也適用喔

01:19:40 - 01:19:41
比如說啊，路博彥啊

01:19:42 - 01:19:44
他要去跟國中女生合意性交了

01:19:45 - 01:19:47
那他出發前了

01:19:47 - 01:19:49
他就傳賴給我，說學長

01:19:49 - 01:19:50
我要去了喔

01:19:51 - 01:19:52
啊我看了就想說

01:19:52 - 01:19:53
這個

01:19:54 - 01:19:55
已讀不回不好意思

01:19:56 - 01:19:58
不讀不回，本質跟已讀不回也差不多

01:19:59 - 01:19:59
我想說怎麼辦呢

01:20:00 - 01:20:00
想說算了，

01:20:00 - 01:20:02
我就傳個貼圖敷衍他好了。

01:20:04 - 01:20:06
我覺得LINE裡面最敷衍的貼圖是這個。

01:20:07 - 01:20:08
比大拇指,

01:20:09 - 01:20:09
你不覺得嗎？

01:20:10 - 01:20:11
這這個貼圖我覺得超敷衍,

01:20:11 - 01:20:12
饅頭人比大拇指,

01:20:12 - 01:20:13
有沒有看過？

01:20:14 - 01:20:15
最敷衍的貼圖啊,

01:20:15 - 01:20:15
對啊,

01:20:15 - 01:20:17
通常傳這個貼圖都不是真的覺得對方很棒啊,

01:20:17 - 01:20:19
就不知道傳什麼就傳這個給他,

01:20:19 - 01:20:20
饅頭人比大拇指。

01:20:21 - 01:20:21
呃,

01:20:21 - 01:20:22
我不會傳這個貼圖。

01:20:23 - 01:20:24
我會傳它的變化版。

01:20:25 - 01:20:27
變成吉娃娃的饅頭人,

01:20:27 - 01:20:28
比讚。

01:20:28 - 01:20:29
有啦,

01:20:29 - 01:20:30
你們LINE去搜尋真的有。

01:20:31 - 01:20:32
就我身上穿這一隻,

01:20:32 - 01:20:32
變種吉娃娃。

01:20:33 - 01:20:34
他有跟LINE的卡通人物聯名。

01:20:35 - 01:20:37
然後原本的饅頭人比大拇指,

01:20:37 - 01:20:39
那個饅頭人的臉就變這個樣子。

01:20:40 - 01:20:40
變吉娃娃的臉,

01:20:41 - 01:20:41
超可愛,

01:20:41 - 01:20:42
可以去買喔,

01:20:42 - 01:20:42
推薦給大家。

01:20:43 - 01:20:44
我如果要傳貼圖敷衍別人,

01:20:44 - 01:20:45
我都會傳那個,

01:20:45 - 01:20:47
饅頭那個吉娃娃版的饅頭人比大拇指。

01:20:48 - 01:20:48
好,

01:20:49 - 01:20:49
那如果，

01:20:50 - 01:20:50
對啊，

01:20:50 - 01:20:52
就路博淵說他要去跟國中女生打砲啦，

01:20:52 - 01:20:53
我說好，

01:20:53 - 01:20:54
我傳這個貼圖給他。

01:20:55 - 01:20:55
欸,

01:20:55 - 01:20:56
如果路博淵看了之後啊,

01:20:56 - 01:20:57
精神為之振奮啊。

01:20:58 - 01:20:58
就哇,

01:20:59 - 01:20:59
學長鼓勵我欸。

01:21:40 - 01:21:41
打炮打得更有力了。

01:21:42 - 01:21:43
這樣的話,

01:21:44 - 01:21:45
我算227的幫助犯嗎?

01:21:46 - 01:21:47
不算喔,

01:21:47 - 01:21:49
單純祝賀別人犯罪順利,

01:21:49 - 01:21:51
這也不叫重要的精神幫助,

01:21:51 - 01:21:51
知道吧?

01:21:52 - 01:21:53
所以要論精神幫助,

01:21:53 - 01:21:54
也會有它的門檻喔。

01:21:55 - 01:21:57
像我剛剛講的那種程度,

01:21:57 - 01:22:00
跟路博淵講說你被抓的話我當你律師喔。

01:22:00 - 01:22:01
以後再說啊。

01:22:01 - 01:22:06
好，然後再來第三點，幫助犯跟正犯不用心理接觸。

01:22:07 - 01:22:08
這個我們剛剛講過的喔。

01:22:08 - 01:22:10
片面幫助，我們現行法是承認的喔。

01:22:11 - 01:22:15
所以就算這個被幫助人他不知道啊，沒關係，一樣可以論幫助犯。

01:22:16 - 01:22:19
最後來第四點，中性行為。

01:22:20 - 01:22:23
我跟你們說，幫助犯獨有的考點很少。

01:22:24 - 01:22:26
大概就三個，中性行為是一個。

01:22:27 - 01:22:29
第二個我們等一下馬上會講，因果關係。

01:22:30 - 01:22:32
然後第三個叫相續幫助。

01:22:32 - 01:22:37
就幫助犯獨有的考點，大概就這三個，中性行為、因果關係、相續幫助。

01:22:38 - 01:22:40
剩下其他的，其餘的問責都一樣。

01:22:40 - 01:22:43
好，我們來看到第一個幫助犯專屬的考點，叫中性行為。

01:22:44 - 01:22:46
我們講中性行為的意思是這樣。

01:22:46 - 01:22:53
就這一件事情啊，本身它不是犯罪，這件事情本身甚至是法律積極允許的行為。

01:22:53 - 01:22:57
只是這個行為卻被別人作為不法之用。

01:22:57 - 01:22:58
那我們就會問說啊。

01:22:59 - 01:23:07
這樣子的話，提供行為的人，可不可以因為他之前有想到自己的行為被做不法之用的可能性，

01:23:07 - 01:23:11
就說他有容認，有積極故意，進而成立幫助犯呢。

01:23:12 - 01:23:13
這個叫中性行為哈。

01:23:14 - 01:23:15
我常舉個這樣的例子，你們想一想喔。

01:23:16 - 01:23:19
假設你們是五金行的店員。

01:23:20 - 01:23:22
有一天，有個肌肉強壯。

01:23:23 - 01:23:27
渾身充滿刺青，長相顯非善類的人。

01:23:27 - 01:23:30
啊，進到你們的店裡啊，要買刀子。

01:23:30 - 01:23:31
好了，不用講那麼誇張啦。

01:23:32 - 01:23:34
就比如說長得像一谷的人好了。

01:23:35 - 01:23:37
會不會覺得，你們可能還沒有上一谷的課。

01:23:38 - 01:23:40
有人說一谷長得很像那種海鮮流氓啊。

01:23:40 - 01:23:42
有讀書的流氓啊，對啊。

01:23:42 - 01:23:44
我想一想也有一點，他講話的那種口吻。

01:23:45 - 01:23:46
就感覺非善類，對不對？

01:23:47 - 01:23:47
很像嘛，哈，好。

01:23:49 - 01:23:50
假設你是那個，那個什麼？

01:23:50 - 01:23:54
假設你是那個五金行的行員，五金行的店員哈。

01:23:54 - 01:23:57
有一天就有個長得像一谷那樣的人，進到你的五金行。

01:23:58 - 01:23:59
說他要買刀。

01:24:00 - 01:24:05
我一直講一谷，因為一谷也都講我啊，一谷上課都詆毀我，說我是豬欸，我當然要講他，好。

01:24:07 - 01:24:12
這個長得像一谷的人，來買這個刀子。

01:24:12 - 01:24:15
你表情很兇狠啊,問你說西瓜刀在哪?

01:24:15 - 01:24:17
我要買最利的那一把。

01:24:18 - 01:24:21
那你可能就覺得害怕,想說奇怪,這個人講得那麼兇神惡煞。

01:24:22 - 01:24:24
他來買西瓜刀是做什麼用啊?

01:24:25 - 01:24:29
他是真的要切西瓜賣,還是要砍人啊,也就是心裡這樣想,但你

01:24:29 - 01:24:32
不敢多問啊，你怕說得罪他，他砍你怎麼辦？

01:24:32 - 01:24:34
想說好吧，刀子賣給他。

01:24:34 - 01:24:37
結果刀子才剛賣出去沒多久。

01:24:39 - 01:24:40
隔了大概半個小時吧。

01:24:41 - 01:24:46
你就在你們附近的，你就滑臉書，滑到你們家附近的那個地區性社團了。

01:24:46 - 01:24:47
有人在PO文。

01:24:48 - 01:24:49
現場傳回了照片。

01:24:50 - 01:24:53
說你家附近發生了兇殺案，有人被殺。

01:24:54 - 01:24:58
那從現場目擊者傳回的照片，我們還發現，現場遺落了一把刀。

01:24:59 - 01:25:02
那一把刀就是你半小時賣出去的那一把。

01:25:02 - 01:25:05
因為刀柄上還貼著你們五金行的標籤。

01:25:06 - 01:25:08
這樣的情況，你可不可以成立殺人罪的幫助犯？

01:25:09 - 01:25:13
可不可以說，你都有想到這個人拿著你的刀子去砍人的可能性。

01:25:13 - 01:25:15
你都想到，你還賣，所以你有不確定故意，成立幫助犯。

01:25:17 - 01:25:18
可以這樣認定嗎？

01:25:18 - 01:25:20
這就是中性行為的問題。

01:25:21 - 01:25:22
好，這問題是這樣。

01:25:24 - 01:25:24
下面有幾種說法。

01:25:25 - 01:25:26
第一個是肯定說。

01:25:26 - 01:25:30
肯定說說對，沒有錯，中性行為就會成立幫助犯。

01:25:30 - 01:25:34
所以肯定說覺得說什麼中性行為不重要啦,反正他就符合幫助犯的要件。

01:25:35 - 01:25:42
所以這種被歸類為中性行為的東西,管他的,反正幫助犯的要件有符合的話,他就可以論以幫助犯,這個是肯定說。

01:25:43 - 01:25:45
再來第二說叫否定說。

01:25:45 - 01:25:47
否定說的想法就不太一樣了。

01:25:48 - 01:25:51
否定說覺得中性行為,我們在衡量兩件事。

01:25:52 - 01:25:53
第一件事情是

01:25:55 - 01:25:55
職業自由。

01:25:56 - 01:25:59
因為這個被歸類為中性行為的這些行為呢,通常

01:26:00 - 01:26:01
都是人家賺錢的手段嘛,所以這個位置要職業自由的問題。

01:26:03 - 01:26:09
再來,除了職業自由之外,中性行為當然他本身也會有一種不確定的危險。

01:26:09 - 01:26:11
好，那我們就做兩者的利弊權衡。

01:26:12 - 01:26:16
中性行為的不確定危險。

01:26:17 - 01:26:21
跟他的職業自由，這兩者相比，你覺得何者更重要？

01:26:24 - 01:26:27
應該是什麼呢？職業自由更重要，對不對？

01:26:28 - 01:26:35
所以兩相權衡之下，我們認為職業自由的保護，應該要優先於中性行為的不確定危險。

01:26:35 - 01:26:39
進而說，中性行為不成立幫助犯，所以這個是否定說。

01:26:42 - 01:26:44
好，然後，我們翻過來折衷說。

01:26:45 - 01:26:52
我覺得目前的多數說是折衷說，不管是學說或實務，幾乎都是傾向折衷說的看法。

01:26:52 - 01:26:56
折衷說會說，中性行為我們要分成兩種。

01:26:57 - 01:27:04
第一種是提供者對正犯的犯罪決定，有確切的認知。

01:27:04 - 01:27:06
這是第一種，有確切的認知。

01:27:07 - 01:27:15
那第二種的話呢，是說提供者對正犯的犯罪決定，沒有到確切認知，單純的意測，或者是單純的容忍不在乎。

01:27:21 - 01:27:22
這是第二種情況。

01:27:23 - 01:27:28
那多數的說法是，要讓中性行為者跌入犯行。

01:27:28 - 01:27:33
行為人主觀上的故意，必須要達到第一種的程度。

01:27:34 - 01:27:37
也就是要有確切的認知，才可以成立幫助犯。

01:27:37 - 01:27:42
如果只是一種容忍、不在乎、不確定的心態。

01:27:42 - 01:27:45
那麼這個時候啊，反而要基於信賴原則。

01:27:46 - 01:27:51
每個人都可以合理地信賴別人不會去故意犯罪。

01:27:51 - 01:27:55
反而要依照這個原則呢，讓行為人不成立犯罪，所以這個是折衷說的說法。

01:27:57 - 01:27:59
好，所以如果照折衷說啊，剛剛你問

01:28:00 - 01:28:02
我講賣菜刀給流氓這個例子。

01:28:04 - 01:28:05
會不會成立幫助犯？

01:28:05 - 01:28:06
不會。

01:28:06 - 01:28:09
流氓不能買菜刀回去切西瓜喔。

01:28:09 - 01:28:12
就對啊，流氓也會有需要正常使用菜刀的時候啊。

01:28:13 - 01:28:16
所以這個例子的話呢，行為人不會成立幫助犯，因為每個人都可以善意推定別人不會故意犯罪。

01:28:21 - 01:28:23
同樣的，如果你是藥妝店的店員。

01:28:24 - 01:28:30
你看到一個大學生跟一個國中女生手牽手去藥妝店。

01:28:30 - 01:28:32
然後大學生買了保險套。

01:28:33 - 01:28:35
你賣給他，然後後來他們兩個合意性交了。

01:28:36 - 01:28:37
你會不會是性侵幫助犯？

01:28:38 - 01:28:38
一樣不會。

01:28:39 - 01:28:42
我們也可以相信，搞不好是大學生買來給他哥哥用啊之類的。

01:28:42 - 01:28:44
誰說是兩個人一定要去打炮，對不對？

01:28:44 - 01:28:46
所以這種情況的話呢,也可以說。

01:28:47 - 01:28:49
不成立幫助犯。

01:28:49 - 01:28:51
好，那怎麼樣才會成立？

01:28:51 - 01:28:53
剛剛五金行的例子。

01:28:53 - 01:28:54
那如果我們稍微改一下喔。

01:28:55 - 01:28:57
如果我們改成說，會變成這樣。

01:28:58 - 01:28:59
五金行門口啊。

01:29:00 - 01:29:02
有兩個男人在吵架，越吵越兇。

01:29:03 - 01:29:05
吵一吵，突然A男衝進了五金行。

01:29:06 - 01:29:09
用很兇的口氣問你說刀子在哪，趕快給我一把，我要買。

01:29:09 - 01:29:12
於是呢，你快速拿了一把刀給A男。

01:29:12 - 01:29:17
A男結完帳之後啊，就衝出去用這個刀子捅死了他的仇人。

01:29:18 - 01:29:22
這樣的例子就是我們所講，具欠缺認知的情況。

01:29:23 - 01:29:23
為什麼？

01:29:24 - 01:29:26
你想一想那個情境。

01:29:27 - 01:29:28
你是五江的店員，遇到這種事。

01:29:29 - 01:29:32
你覺得A男突然衝進來說他要買刀是為什麼？

01:29:33 - 01:29:33
是說。

01:29:34 - 01:29:37
吵架吵一吵，突然肚子好餓。

01:29:37 - 01:29:39
又覺得天氣好熱，晚上好想吃西瓜。

01:29:39 - 01:29:42
然後想到家裡的西瓜刀鈍了,於是就A跟B講說呢。

01:29:42 - 01:29:44
你等我一下,我先不跟你吵,我先去買刀。

01:29:44 - 01:29:47
買完之後我們再繼續,你覺得會是這樣嗎?

01:29:47 - 01:29:49
應該不會吧,A在那個情境之下衝去買刀。

01:29:49 - 01:29:54
當然是想殺人或傷害嘛,所以這種情況的話,這個店有沒有幫助故意?

01:29:54 - 01:29:58
就有了，知道嗎？所以目前的多數說。

01:30:00 - 01:30:02
採的都是這樣的看法，區分說，也就是中性行為，要成立幫助犯的話，他主觀的門檻會拉得更高。

01:30:10 - 01:30:13
單純的不確定，單純的容忍，沒辦法論幫助犯。

01:30:14 - 01:30:17
好，下面這一題啊，我們簡單看。

01:30:19 - 01:30:22
我跟各位說，這個將近10年前的考題。

01:30:23 - 01:30:28
這一題在考的是幫助自殺罪，275條第二項，幫助自殺罪。

01:30:29 - 01:30:33
那我這邊也藉這個機會帶各位來認識一下這個條文。

01:30:33 - 01:30:37
這個條文其實我們上一次有大略講到，但這個很重要的概念沒關係，我多講幾遍沒差。

01:30:38 - 01:30:42
275第二項叫做教唆幫助自殺罪。

01:30:43 - 01:30:45
275第二項，教唆幫助自殺罪。

01:30:45 - 01:30:51
各位啊，275第二項的教唆跟幫助，是不是我們行走的教唆犯跟幫助犯？

01:30:52 - 01:30:54
請注意，絕對不是。

01:30:54 - 01:30:55
知道嗎？絕對不是，為什麼？

01:30:57 - 01:31:02
如果他是教唆犯或幫助犯的話，

01:31:02 - 01:31:02
那這一條不可能成立啊。

01:31:02 - 01:31:04
因為自殺又不犯法。

01:31:05 - 01:31:07
你教唆別人自殺怎麼可能成立教唆犯？

01:31:08 - 01:31:12
對啊，自殺不犯法，你幫助別人自殺，當然也不可能成立幫助犯了。

01:31:12 - 01:31:17
可是立法者又想罰這種參與他人自殺的行為。

01:31:17 - 01:31:19
所以立法者怎麼做？

01:31:19 - 01:31:25
他就把一個原本罰不到的教唆幫助行為，直接變成刑分的行為態樣，還特別知道嗎？

01:31:25 - 01:31:27
所以這一條他不是共犯喔，知道嗎？他不是共犯。

01:31:27 - 01:31:27
好。

01:31:27 - 01:31:31
可是話說回來，雖然275第二項不是共犯，可是他的教唆幫助的解釋，

01:31:31 - 01:31:33
又是跟共犯差不多。

01:31:33 - 01:31:34
那所以你看這一題。

01:31:34 - 01:31:44
瓦斯行的員工去送瓦斯，發覺那個地方怪怪的，門窗緊閉，而且叫瓦斯的人神情看起來很怪，又一直提到跟死亡相關的字眼。

01:31:44 - 01:31:46
那是不是跟我剛剛講那個賣菜刀的例子有點像？

01:31:46 - 01:31:46
只是這裡從犯罪換成是自殺嘛。

01:32:00 - 01:32:02
這個瓦斯行的員工，

01:32:02 - 01:32:05
對於來叫瓦斯的人的自殺,

01:32:05 - 01:32:07
他並沒有確切的認知,

01:32:07 - 01:32:09
他頂多是容忍,

01:32:09 - 01:32:10
不在乎或遇見。

01:32:11 - 01:32:13
所以援用我們剛剛的理論,

01:32:13 - 01:32:15
這個人可不可以成立幫助自殺罪？

01:32:15 - 01:32:16
不可以，

01:32:16 - 01:32:17
知道嗎？

01:32:17 - 01:32:18
一樣不可以喔，

01:32:18 - 01:32:21
但你在援用這個中性幫助行為的理論前，

01:32:21 - 01:32:23
你一定要先強調喔，

01:32:23 - 01:32:25
275的幫助不是幫助犯。

01:32:26 - 01:32:27
你要強調這個，知道嗎？

01:32:27 - 01:32:29
275的幫助它不是幫助犯，

01:32:29 - 01:32:32
只是因為這個解釋跟幫助犯很像。

01:32:33 - 01:32:35
所以我們借用幫助犯的理論來這邊用。

01:32:35 - 01:32:36
這樣講才對，

01:32:36 - 01:32:36
知道嗎？

01:32:37 - 01:32:39
不然如果你直接引幫助犯的話，

01:32:39 - 01:32:40
反而會被扣分。

01:32:40 - 01:32:42
因為出題老師會覺得你觀念不清楚，

01:32:42 - 01:32:43
記得喔，

01:32:43 - 01:32:43
這個小地方。

01:33:56 - 01:33:56
好，

01:33:56 - 01:33:58
再來這個進階問題。

01:33:58 - 01:33:59
相續的幫助犯。

01:34:00 - 01:34:02
既遂得了錢，像財產性的犯罪，

01:34:02 - 01:34:05
那一段可不可以加入成立相續的幫助犯？

01:34:07 - 01:34:08
肯定說可以，

01:34:08 - 01:34:10
因為會加深法益侵害。

01:34:10 - 01:34:12
但否定說說不行,為什麼?

01:34:12 - 01:34:18
因為否定說既遂後，實質中了錢的那一段，行為人他又沒有在實現哪一條罪的構成要件。

01:34:18 - 01:34:18
對不對?

01:34:19 - 01:34:22
那沒有在實現哪一條罪的構成要件的話,你要幫助什麼?

01:34:23 - 01:34:25
正犯的構成要件行為根本就不存在啊。

01:34:25 - 01:34:25
你要幫助什麼？

01:34:26 - 01:34:28
所以這個東西就跟前面完全一樣，

01:34:28 - 01:34:29
知道嗎？

01:34:29 - 01:34:30
所以這個我就不多講了，

01:34:31 - 01:34:36
這個東西的問題就跟前面的相續共同正犯真的都一樣。

01:34:37 - 01:34:41
所以相續共同正犯學過，你都會的話，相續幫助犯你一定也會。

01:34:42 - 01:34:44
好，333頁這一題我們來看。

01:35:48 - 01:35:49
好，這一題，

01:35:50 - 01:35:51
我們就照順序來看。

01:35:52 - 01:35:54
甲囚禁A在自家，

01:35:55 - 01:35:57
結果這個A呢,

01:35:57 - 01:35:58
又噎死,

01:35:58 - 01:36:00
所以假論什麼罪?

01:36:00 - 01:36:02
文當中被害人他自己噎死,

01:36:02 - 01:36:04
這跟拘禁本身可能沒有什麼關係啊,

01:36:04 - 01:36:05
對不對？

01:36:05 - 01:36:09
所以這一題當中，甲只會論一般的私行拘禁，

01:36:10 - 01:36:14
他不會升級變成致死的加重結果犯，

01:36:14 - 01:36:14
好，不會喔。

01:36:15 - 01:36:15
好。

01:36:17 - 01:36:18
來，那乙是什麼？

01:36:27 - 01:36:28
乙在哪一個階段加入？

01:36:30 - 01:36:31
既遂後，

01:36:32 - 01:36:33
然後在什麼之前？

01:36:33 - 01:36:35
行竊中了錢？

01:36:36 - 01:36:36
還記得嗎?

01:36:37 - 01:36:41
我們講既遂後行收了錢這一段只有哪三種犯罪會有?

01:36:41 - 01:36:43
繼續犯、繼續犯、集合犯。

01:36:43 - 01:36:44
這剛好是繼續犯嘛。

01:36:44 - 01:36:50
所以乙是在既遂後，行收了錢這一段加入的。

01:36:50 - 01:36:54
所以呢,乙可以成立本罪的共同正犯。

01:36:56 - 01:36:57
好,那丙呢?

01:36:59 - 01:37:00
丙的話,他做什麼事?

01:37:01 - 01:37:04
查看巷道外有無可疑人士出入。

01:37:04 - 01:37:06
所以丙疑似涉及幫助犯。

01:37:07 - 01:37:11
可是丙來幫忙的時候，人死了欸。

01:37:12 - 01:37:17
所以換句話說，丙幫忙的時候，正犯行為還存在嗎？

01:37:17 - 01:37:18
不存在的，對不對？

01:37:19 - 01:37:21
人死掉了，這個犯罪就終了啦，

01:37:21 - 01:37:21
對吧？

01:37:22 - 01:37:23
對吧？人就中了啦。

01:37:23 - 01:37:27
所以這一題當中，丙可不可以成立相續幫助犯？

01:37:27 - 01:37:28
不可以。

01:37:28 - 01:37:33
因為他是中了後才加入，根本沒有一個共同條件行為可以從屬。

01:37:34 - 01:37:37
知道嗎？根本沒有構成要件行為可以從屬。

01:37:37 - 01:37:40
所以丙的部分不成立任何的犯罪。

01:37:41 - 01:37:42
自以為在幫助，

01:37:42 - 01:37:43
但實際上根本沒有幫到任何東西，

01:37:44 - 01:37:46
所以丙的部分呢，不成立任何的犯罪喔。

01:37:48 - 01:37:50
好，所以這一題大致上是這樣喔。

01:37:51 - 01:37:56
接著來，我們來看到334頁這個題目，334頁下面的問題。

01:38:15 - 01:38:16
好，幫助犯的括號二，

01:38:17 - 01:38:18
共犯從屬性，

01:38:18 - 01:38:20
這跟教唆犯都一樣。

01:38:20 - 01:38:24
所以剛剛我們講預備犯可不可以成立教唆犯的問題，

01:38:25 - 01:38:29
這個東西在蚌埠也會有一模一樣的翻版,

01:38:29 - 01:38:30
要會舉一反三,

01:38:31 - 01:38:32
以前考試也考過,

01:38:32 - 01:38:33
一模一樣喔。

01:38:33 - 01:38:33
來,

01:38:33 - 01:38:34
我們來看到第三個，

01:38:34 - 01:38:35
幫助犯他自己的問題，

01:38:35 - 01:38:36
叫做因果關係。

01:38:37 - 01:38:41
幫助犯跟正犯的故意不法主行為之間，

01:38:41 - 01:38:43
要不要去有因果關係呢？

01:38:44 - 01:38:45
這個問題什麼時候探討？

01:38:46 - 01:38:49
就是在幫助行為沒有出現實際效用的時候，

01:38:49 - 01:38:50
我們要探討，

01:38:51 - 01:38:52
所謂無效的幫助。

01:38:53 - 01:38:55
比如說路伯言要去跟國中女生約炮，

01:38:56 - 01:38:57
我給他一盒保險套，

01:38:58 - 01:38:59
結果路伯言看了之後，

01:38:59 - 01:39:01
覺得那個保險套很爛，

01:39:01 - 01:39:02
他覺得不好用，

01:39:02 - 01:39:05
他就用他自備的保險套跟國中女生完成了合意性交。

01:39:06 - 01:39:06
這樣的話，

01:39:07 - 01:39:08
我成立幫助犯嗎？

01:39:08 - 01:39:10
我的幫助行為根本沒有被他使用，

01:39:10 - 01:39:10
對不對？

01:39:10 - 01:39:11
所以我們來看一下，

01:39:12 - 01:39:14
幫助犯的因果關係要具備到什麼程度呢?

01:39:16 - 01:39:17
第一個是肯定說，

01:39:17 - 01:39:18
這個是目前的通說。

01:39:19 - 01:39:22
肯定說認為要具備因果關係，

01:39:22 - 01:39:23
而且要具備到什麼程度?

01:39:24 - 01:39:25
你看啊，

01:39:25 - 01:39:27
第二行你把它畫起來，

01:39:27 - 01:39:30
要對既遂結果產生的實際貢獻，

01:39:31 - 01:39:32
才可以論幫助犯。

01:39:32 - 01:39:33
看清楚啊,

01:39:33 - 01:39:37
肯定說覺得要對正犯的既遂結果,

01:39:38 - 01:39:38
OK嗎?

01:39:38 - 01:39:41
要對既遂結果產生的實際的作用,

01:39:41 - 01:39:43
才可以論幫助犯哦,

01:39:43 - 01:39:44
肯定說。

01:39:45 - 01:39:45
好,

01:39:45 - 01:39:47
再來第二說叫做修正說,

01:39:47 - 01:39:48
它稍微寬鬆,

01:39:48 - 01:39:49
他說不用對既遂結果,

01:39:50 - 01:39:50
只要對什麼呢?

01:39:51 - 01:39:52
實行行為

01:39:52 - 01:39:53
畫起來

01:39:53 - 01:39:55
只要對實行行為產生幫助

01:39:55 - 01:39:56
這樣就夠了。

01:39:58 - 01:39:58
你說差別在哪？

01:39:59 - 01:40:00
我們等一下就會講。

01:40:00 - 01:40:01
第三個叫否定說，

01:40:02 - 01:40:05
否定說他完全不要求因果關係，

01:40:05 - 01:40:07
因為否定說他覺得，

01:40:07 - 01:40:11
如果你要求因果關係的話，那無效的幫助罰不到欸。

01:40:11 - 01:40:12
這會有法律漏洞

01:40:13 - 01:40:15
或者是否定說他也會覺得說

01:40:15 - 01:40:17
啊這種狀況如果

01:40:17 - 01:40:18
還有否定說會覺得說

01:40:18 - 01:40:20
啊以前黃老師的看法啦

01:40:20 - 01:40:22
就是說幫助犯是得減

01:40:23 - 01:40:25
那得減什麼時候減，什麼時候不減

01:40:25 - 01:40:27
黃老師想了半天就說，那簡單嘛

01:40:28 - 01:40:29
有因果關係的

01:40:29 - 01:40:30
他是有所下的幫助

01:40:30 - 01:40:31
那就不減啊

01:40:31 - 01:40:33
那沒有因果關係的

01:40:33 - 01:40:33
他就無效的幫助啊

01:40:33 - 01:40:34
就給他減啊

01:40:34 - 01:40:36
這過去的說法

01:40:36 - 01:40:36
說否定說

01:40:37 - 01:40:37
好

01:40:37 - 01:40:38
這三說是這樣

01:40:39 - 01:40:41
多數說事物都是才肯定說

01:40:42 - 01:40:44
修正說才的人不多

01:40:44 - 01:40:46
有人說現在應該沒有人才了，

01:40:47 - 01:40:48
才否定說的學者，

01:40:49 - 01:40:50
要麼不在人世，

01:40:50 - 01:40:50
要麼改變見解，

01:40:51 - 01:40:52
很淒涼的一說。

01:40:52 - 01:40:52
真的啊,

01:40:53 - 01:40:56
否定說以前那個韓中某教授才提這一說,

01:40:56 - 01:40:58
韓老師過世大概30年有了,

01:40:59 - 01:40:59
再來,

01:41:00 - 01:41:03
那個黃榮堅老師在30年前才駁否定說,

01:41:04 - 01:41:06
但黃老師也改變見解很久了,

01:41:07 - 01:41:08
黃老師退休之後,

01:41:08 - 01:41:11
日子過得好像還蠻有趣的,

01:41:11 - 01:41:11
他搬去臺東,

01:41:11 - 01:41:15
然後去那邊蓋了一個房子，還出了一本書叫《靈魂不歸法律管》

01:41:15 - 01:41:16
你們知道嗎？

01:41:16 - 01:41:17
有興趣可以去看

01:41:17 - 01:41:20
黃榮堅老師那本《靈魂不歸法律管》

01:41:20 - 01:41:21
那本很好看

01:41:21 - 01:41:22
真的

01:41:23 - 01:41:24
我看那本書就覺得說,

01:41:24 - 01:41:25
他真的寫得很有趣,

01:41:26 - 01:41:27
那一本書等於是,

01:41:27 - 01:41:29
因為黃老師其實他法哲學的底子也還不錯,

01:41:30 - 01:41:31
所以黃老師寫那本書等於就是,

01:41:32 - 01:41:36
他把他學習法律四五十年來那些心得，

01:41:36 - 01:41:38
融合一些法哲學的理論，

01:41:38 - 01:41:41
然後用一些很白話的方式表達給讀者，

01:41:41 - 01:41:44
這一本書如果是非法律系的看，可能會有點吃力，

01:41:44 - 01:41:47
因為裡面有一些例子你要學過法律才會知道。

01:41:47 - 01:41:50
可是如果你本身學過法律的話,那本我還蠻推薦的。

01:41:50 - 01:41:51
我覺得黃老師文筆超棒。

01:41:52 - 01:41:53
靈魂不歸法律管。

01:41:53 - 01:41:54
那本書還有改版過欸。

01:41:54 - 01:41:55
真的啊。

01:41:55 - 01:41:57
那本書2017出第一版,我馬上去買,

01:41:58 - 01:41:59
然後前年吧,

01:42:00 - 01:42:00
前年還改第二版,我想說,這不是考試用書怎麼還改版。

01:42:00 - 01:42:00
對,而且他改版,有些單元重寫,那真的很有趣。

01:42:07 - 01:42:11
黃老師好像後來還有出一本書是講他的抗癌之路。

01:42:11 - 01:42:13
好像黃老師後來得癌症還是怎麼樣,就講他抗癌之路,但那本我有買,因為可能看得比較沒有共鳴吧。

01:42:17 - 01:42:19
因為他是講說他跟疾病怎麼對抗的。

01:42:19 - 01:42:22
但靈魂不歸法律管,那本實在蠻好看的。

01:42:23 - 01:42:27
好說,黃老師,他改變見解很久了。

01:42:27 - 01:42:34
所以採這一說的學者,現在其實,要麼像韓老師不在,要麼像黃老師改變見解,這個很淒涼的一說,但考試上還是要寫,講說有這三說不同的看法。

01:42:39 - 01:42:41
好，那我們看喔，這三說什麼時候會有差。

01:42:43 - 01:42:44
第一個案例沒差。

01:42:44 - 01:42:50
你看喔，主體是這邊，假知道要殺A，所以主動提供一手槍，乙果真持這個槍殺死A。

01:42:50 - 01:42:53
這說沒差嘛，有效的幫助嘛，而且裝到最後，對不對，沒差。

01:42:53 - 01:42:57
所以採各說呢，假都是殺人既遂的幫助犯。

01:42:58 - 01:42:58
好。

01:42:58 - 01:42:59
第二說。

01:42:59 - 01:43:02
假設知道要殺A，所以主動提供一把手槍。

01:43:02 - 01:43:03
以槍殺A，但A沒有死。

01:43:04 - 01:43:06
一樣啊，正犯只有未遂啊。

01:43:07 - 01:43:10
所以採這三說的話，那個幫助行為被利用，也有嘛，對不對。

01:43:10 - 01:43:14
所以不管採哪一說呢，甲都是殺人未遂的幫助犯。

01:43:14 - 01:43:14
OK，這個也沒有疑問。

01:43:15 - 01:43:16
好。

01:43:17 - 01:43:18
接著第三說。

01:43:19 - 01:43:20
這個就是有差的喔。

01:43:21 - 01:43:23
假如知道要殺A，主動提供一手槍。

01:43:24 - 01:43:25
乙持這個槍對A，連開數槍。

01:43:27 - 01:43:28
結果A都沒有中彈。

01:43:29 - 01:43:30
乙情急之下，直接衝上去。

01:43:31 - 01:43:34
改以地上的磚塊，重擊A的頭部。

01:43:35 - 01:43:36
A死亡了。

01:43:36 - 01:43:37
你看這個案例。

01:43:38 - 01:43:41
這個案例當中，假的幫助行為，你說有沒有作用。

01:43:43 - 01:43:44
不是完全沒有作用喔。

01:43:45 - 01:43:47
至少作用到著手的時候，對不對。

01:43:47 - 01:43:49
已有試圖去使用啊。

01:43:49 - 01:43:50
但沒有用它來既遂啊。

01:43:51 - 01:43:52
最後既遂用他自己的方法。

01:43:53 - 01:43:53
所以你會發現喔。

01:43:54 - 01:43:57
這個案例就是肯定說跟修正說它們的差異。

01:43:58 - 01:44:00
因為如果你採取

01:44:00 - 01:44:01
修正說的話,

01:44:01 - 01:44:01
來我剛講,

01:44:01 - 01:44:03
修正說只要對手有貢獻就夠,

01:44:04 - 01:44:05
對行為有貢獻,

01:44:06 - 01:44:07
所以這一題對行為有沒有貢獻？

01:44:07 - 01:44:07
有啊,

01:44:08 - 01:44:08
所以就變什麼？

01:44:09 - 01:44:10
殺人既遂的幫助犯,

01:44:10 - 01:44:10
對不對？

01:44:11 - 01:44:12
可是如果你才肯定說呢，

01:44:13 - 01:44:15
肯定說是要對結果也有貢獻喔，

01:44:16 - 01:44:18
可是這一題的貢獻只有到哪裡？

01:44:18 - 01:44:19
行為而已。

01:44:20 - 01:44:21
沒有作用到結果

01:44:22 - 01:44:25
所以這一題如果你採取肯定說的話

01:44:26 - 01:44:27
如果你採肯定說

01:44:28 - 01:44:29
這邊就只能論什麼?

01:44:30 - 01:44:32
殺人未遂的幫助犯

01:44:33 - 01:44:33
不會無罪，

01:44:34 - 01:44:35
會變殺人未遂的幫助犯，

01:44:35 - 01:44:35
為什麼？

01:44:35 - 01:44:36
因為作用到著手的時候嘛，

01:44:37 - 01:44:38
還是有作用到著手嘛。

01:44:38 - 01:44:38
對不對？

01:44:38 - 01:44:39
所以變殺人未遂的幫助犯。

01:44:40 - 01:44:41
那如果採否定說呢？

01:44:41 - 01:44:42
好，採否定說沒差。

01:44:43 - 01:44:44
否定說他本來就不要求因果關係嘛。

01:44:45 - 01:44:47
所以一定都是殺人既遂的幫助犯喔。

01:44:48 - 01:44:49
好，那最後，

01:44:51 - 01:44:52
根本是無效的幫助。

01:44:53 - 01:44:55
假知道也要殺A，所以主動提供一把手槍，

01:44:55 - 01:44:59
乙收槍後覺得不妥，後來改用自己的西瓜刀把A給殺死。

01:44:59 - 01:45:00
這一題，

01:45:40 - 01:45:41
你會發現，

01:45:42 - 01:45:45
幫助行為對行為、對跟對結果都沒有貢獻，

01:45:46 - 01:45:47
對不對？

01:45:47 - 01:45:47
兩個都沒有貢獻。

01:45:48 - 01:45:53
所以在對行為還有對結果，兩者都沒有貢獻的情況之下，

01:45:54 - 01:45:55
那行為人怎麼論罪？

01:45:57 - 01:45:58
那所以除非你採否定說嘛，

01:45:58 - 01:46:00
採否定說沒有疑問啊，

01:46:00 - 01:46:05
無效的物質幫助，當然有機會改論精神幫助。

01:46:06 - 01:46:07
當然有機會。

01:46:07 - 01:46:10
只是前提也必須是，這個物質幫助有對正犯產生心理上的觸及。

01:46:17 - 01:46:19
所以他會變成一個事實認定的問題，知道嗎？

01:46:19 - 01:46:26
無效的物質幫助，如果也同時對正犯產生心理上的觸及的話。

01:46:26 - 01:46:30
那這個無效的物質幫助就會改論精神幫助。

01:46:30 - 01:46:32
反之當然就不行，OK嗎？

01:46:33 - 01:46:34
好，所以這樣舉例。

01:46:35 - 01:46:36
來又拿路博言舉例啦。

01:46:37 - 01:46:40
一樣啊，杜博言晚上要去跟國中女生約炮。

01:46:41 - 01:46:44
我知道之後，我給路博言一盒保險套。

01:46:45 - 01:46:47
路博言收下，覺得很感動，

01:46:47 - 01:46:49
想說我平常也很少跟他聊天，

01:46:49 - 01:46:51
那竟然呢，這個是到這個緊要關頭啊，

01:46:51 - 01:46:53
我還會送他工具，

01:46:53 - 01:46:55
而且我明知這個是犯法，我還支持他，

01:46:55 - 01:46:58
路博言心裡覺得非常的溫暖，非常的感動。

01:46:59 - 01:47:06
那晚上的時候呢，可是路博言他沒有用我的保險套，因為他覺得我給的其實不好用，他用他自己的跟國中女生完成性交了。

01:47:07 - 01:47:08
這樣的情形。

01:47:09 - 01:47:11
我不成立物質幫助犯。

01:47:11 - 01:47:13
可不可以改論精神幫助？

01:47:14 - 01:47:14
可以啊。

01:47:15 - 01:47:21
因為從我剛剛的事實來講，雖然這是一個無效的物質幫助，可是對正犯的行為來說。

01:47:21 - 01:47:23
有沒有一種心理上面的觸及？

01:47:23 - 01:47:24
有吧，對不對？

01:47:24 - 01:47:27
所以這個沒有問題，確實可以改論精神幫助。

01:47:27 - 01:47:28
好，可是喔。

01:47:28 - 01:47:29
再舉個例子。

01:47:30 - 01:47:30
那一樣喔。

01:47:31 - 01:47:35
我知道路博衍要去跟國中女生約炮之後，

01:47:35 - 01:47:38
我送他一顆威而鋼。

01:47:38 - 01:47:40
我送他威而鋼。

01:47:40 - 01:47:45
好，那想當然爾路博言當然沒有吃，因為我相信他應該原本就很有，不需要去這個，不需要吃這個東西。

01:47:46 - 01:47:47
那你覺得呢？

01:47:48 - 01:47:50
我送路博言威而鋼。

01:47:50 - 01:47:54
而他後來沒有吃，最後很幽默的他呢，還是完成了性交行為。

01:47:55 - 01:47:59
你覺得我送他這個威而鋼，對於路博言的心理來說。

01:48:00 - 01:48:00
會有觸及嗎？

01:48:00 - 01:48:00
一定沒有嘛。

01:48:00 - 01:48:00
可以想像吧。

01:48:00 - 01:48:00
欸

01:48:00 - 01:48:00
男同學啊

01:48:00 - 01:48:00
你朋友送你威爾鋼你會開心嗎？

01:48:00 - 01:48:00
應該會覺得很火，對吧？

01:48:00 - 01:48:00
想說奇怪，我看起來是不行嗎？

01:48:00 - 01:48:00
對啊

01:48:00 - 01:48:00
所以如果我送路邊威爾剛的話,沒有物質幫助

01:48:00 - 01:48:00
有沒有可能轉精神幫助?不可能啊。

01:48:00 - 01:48:00
他收到一定很生氣啦

01:48:00 - 01:48:00
怎麼可能會心理上的觸進,OK哦

01:48:00 - 01:48:00
所以這樣來講呢,就不能轉精神幫助的

01:48:00 - 01:48:00
所以我說很簡單就是事實認定的問題，知道嗎？

01:48:00 - 01:48:00
所以這個東西應該沒有什麼好說的喔。

01:48:00 - 01:48:00
好，那下面幫助犯的主觀要件

01:48:00 - 01:48:00
跟教唆犯一樣，都一樣

01:48:00 - 01:48:00
那什麼預約跟錯誤呢，也都跟教唆犯一樣，所以這個部分，我們就不多說哈

01:48:00 - 01:48:00
好,那我們就一樣休息10分鐘,等一下呢,我們再來看幾個題目。

01:48:00 - 01:48:00
好,我們來看幾個題目啊

01:48:00 - 01:48:00
來看到23頁的第三題,今年高考的司法行政考的題目,來看到23頁第三題。

01:48:00 - 01:48:00
你看哦,假以是好朋友,假知道以

01:48:00 - 01:48:00
詐騙的組織,一時缺資金

01:48:00 - 01:48:00
所以借了100萬給乙

01:48:00 - 01:48:00
結果乙後來中了樂透大獎，資金充裕

01:48:00 - 01:48:00
根本用不到借款，他就把這個錢還給甲了

01:48:00 - 01:48:00
問甲是否成立犯罪。

01:48:00 - 01:48:00
所以這裡你要檢討甲犯什麼罪呢？

01:48:00 - 01:48:00
加重詐欺罪的幫助犯

01:48:00 - 01:48:00
刑法339之4第一項第二款

01:48:00 - 01:48:00
加30

01:48:00 - 01:48:00
加重詐欺的幫助犯

01:48:00 - 01:48:00
為什麼加重？因為那個詐騙集團嘛，對不對？

01:48:00 - 01:48:00
他資助詐騙集團，所以他涉及到

01:48:00 - 01:48:00
加重詐欺罪的幫助犯。

01:48:00 - 01:48:00
幫助犯

01:48:00 - 01:48:00
好，那所以這一題在考你什麼？

01:48:00 - 01:48:00
幫助犯的因果關係

01:48:00 - 01:48:00
就是這個問題,知道嗎?

01:48:00 - 01:48:00
幫助犯的因果關係,所以這一題很明顯

01:48:00 - 01:48:00
他的幫助行為對正犯的行為或結果有沒有貢獻?

01:48:00 - 01:48:00
沒有,完全沒有,他就是無效的幫助,對不對?

01:48:00 - 01:48:00
所以這一題除非你採取否定說

01:48:00 - 01:48:00
否則我們才肯定說跟修正說的話，這一題幫助犯都不會成立

01:48:00 - 01:48:00
所以這一題的話，有人問說這個在裡

01:48:00 - 01:48:00
裡

01:50:00 - 01:50:00
考什麼？

01:50:00 - 01:50:01
就幫助犯的因果關係啊

01:50:02 - 01:50:02
資助詐騙集團

01:50:02 - 01:50:03
那個叫幫助犯啊

01:50:03 - 01:50:04
不用懷疑喔。

01:50:05 - 01:50:05
好。

01:50:07 - 01:50:07
然後再來

01:50:08 - 01:50:09
我們再看喔。

01:50:13 - 01:50:14
再來你看像第五題，

01:50:15 - 01:50:16
它其實也是。

01:50:17 - 01:50:18
第五題的話，

01:50:18 - 01:50:19
我們來看一下。

01:50:19 - 01:50:20
這一題也是有題幫助犯,

01:50:20 - 01:50:21
三個人是好友,

01:50:21 - 01:50:22
丙想殺A,

01:50:23 - 01:50:26
分別向知悉報仇計畫的甲乙索取毒藥。

01:50:26 - 01:50:27
甲提供老鼠藥,

01:50:28 - 01:50:29
礙於情面,

01:50:29 - 01:50:31
提供一個維生素。

01:50:31 - 01:50:32
好,

01:50:32 - 01:50:32
那丙呢,

01:50:33 - 01:50:36
攜帶毒藥給A要去殺A,

01:50:37 - 01:50:38
結果後來發現那個，

01:50:39 - 01:50:41
他發現斧頭非常的順手，

01:50:41 - 01:50:44
就改用那個斧頭去砍了A。

01:50:44 - 01:50:45
好，

01:50:45 - 01:50:46
這裡問說三個人怎麼去論罪。

01:50:48 - 01:50:48
這一題的話,

01:50:49 - 01:50:50
那個正犯的部分,

01:50:51 - 01:50:52
當然不會有疑問。

01:50:53 - 01:50:54
一定殺人未遂嘛,

01:50:54 - 01:50:54
沒有疑問,

01:50:54 - 01:50:55
所以那個你不要多寫,

01:50:55 - 01:50:56
三行帶過就好。

01:50:57 - 01:50:57
接著來,

01:50:58 - 01:50:59
那個誰呀,

01:50:59 - 01:51:00
那個甲,

01:51:02 - 01:51:03
甲涉及什麼問題？

01:51:04 - 01:51:04
一樣，

01:51:05 - 01:51:06
幫助犯的因果關係，

01:51:06 - 01:51:07
無效的幫助，

01:51:07 - 01:51:07
對不對？

01:51:08 - 01:51:08
你看又考這個東西。

01:51:09 - 01:51:10
那以涉及什麼問題？

01:51:11 - 01:51:13
根本沒有幫助，故意的。

01:51:14 - 01:51:14
瞭解吧？

01:51:14 - 01:51:15
根本沒有幫助，故意的。

01:51:16 - 01:51:16
所以問題是說,

01:51:17 - 01:51:17
第一個來,

01:51:18 - 01:51:19
以提供的維他命,

01:51:19 - 01:51:20
實際上沒有作用？

01:51:20 - 01:51:20
沒有。

01:51:21 - 01:51:22
所以其實客觀上就沒有因果關係,

01:51:23 - 01:51:24
而且你再補一點就是說呢,

01:51:25 - 01:51:27
主觀上也沒有幫助故意。

01:51:28 - 01:51:29
所以會不會成立幫助犯？

01:51:29 - 01:51:30
一定不會。

01:51:31 - 01:51:32
因為因果關係的話是這樣,

01:51:33 - 01:51:33
你的部分,

01:51:33 - 01:51:35
假設你採因果關係不必要說,

01:51:35 - 01:51:36
才否定說,

01:51:37 - 01:51:39
那以的幫助犯的客觀要件是會過喔。

01:51:39 - 01:51:40
可是他主觀上呢,

01:51:40 - 01:51:41
他沒有幫助故意。

01:51:42 - 01:51:42
這個你要寫到喔,

01:51:42 - 01:51:43
知道吧？

01:51:43 - 01:51:44
不然題目裡面他出甲乙幹什麼？

01:51:45 - 01:51:46
所以甲是因果關係的問題,

01:51:47 - 01:51:48
乙是因果關係的問題,

01:51:48 - 01:51:49
再加上幫助故意的問題,

01:51:50 - 01:51:50
這一題是這樣。

01:51:51 - 01:51:52
好。

01:51:53 - 01:51:55
然後我們再往下看喔。

01:52:04 - 01:52:06
幫助犯的因果關係真的很喜歡考啦

01:52:06 - 01:52:08
你看到24頁的第九題。

01:52:09 - 01:52:10
一樣。

01:52:13 - 01:52:14
第九題也是。

01:52:16 - 01:52:18
甲給乙一包毒藥。

01:52:19 - 01:52:21
後來他發現那個毒藥無法致命。

01:52:22 - 01:52:24
所以就換成其他致命的毒藥。

01:52:25 - 01:52:27
所以一樣是什麼問題，因果關係啊

01:52:27 - 01:52:27
對不對

01:52:28 - 01:52:29
他先教唆再幫助。

01:52:30 - 01:52:32
但那個幫助照通說的看法沒辦法論罪嘛。

01:52:32 - 01:52:33
所以這題也是一樣。

01:52:33 - 01:52:35
你看他近幾年來考多少次啊

01:52:35 - 01:52:36
就流行考這個東西喔。

01:52:37 - 01:52:38
好。

01:52:38 - 01:52:39
然後

01:52:41 - 01:52:43
12題我們看一下。

01:52:58 - 01:52:58
好

01:52:58 - 01:53:07
那個12題啊，甲知道A素行不良、前科累累，高度懷疑是犯罪之用，但還是相信朋友的說詞，把那個機車寄給人家去搶奪。

01:53:08 - 01:53:09
所以這個在考你什麼呢？

01:53:10 - 01:53:10
中性幫助。

01:53:11 - 01:53:13
因為借機車給別人

01:53:13 - 01:53:15
那個是日常生活常見的事。

01:53:16 - 01:53:17
它本身並不是一件犯法的事。

01:53:18 - 01:53:19
所以這個事情本身是OK的。

01:53:20 - 01:53:23
那題目特別還講到說這個人前科累累。

01:53:23 - 01:53:25
所以你可不可以說這個人有幫助故意

01:53:26 - 01:53:27
這個是我們的問題。

01:53:27 - 01:53:28
多數說認為不行嘛。

01:53:29 - 01:53:30
這個人前科累累

01:53:30 - 01:53:33
啊奇怪，他前科累累的人，他不會騎機車去做正當的事嗎

01:53:33 - 01:53:34
也是有可能啊。

01:53:35 - 01:53:37
所以這一題當中如果照多數的說法

01:53:37 - 01:53:42
正犯對於幫助犯對於正犯的犯罪，根本就沒有確切的認知。

01:53:43 - 01:53:47
而且更何況借機車的人對他朋友要犯什麼罪也不知道嘛。

01:53:50 - 01:53:50
好

01:53:50 - 01:53:52
所以這題當中呢,沒辦法論幫助犯喔。

01:53:54 - 01:53:55
照多

01:53:55 - 01:53:55
說

01:53:55 - 01:53:55
法

01:53:55 - 01:53:56
是

01:53:56 - 01:53:56
這樣子

01:53:57 - 01:53:58
然後

01:53:58 - 01:53:58
第13題。

01:54:00 - 01:54:00
一樣

01:54:01 - 01:54:03
又是幫助犯的因果關係

01:54:03 - 01:54:04
你看多愛考。

01:54:05 - 01:54:07
一模一樣啊，對不對？

01:54:08 - 01:54:08
拿刀

01:54:08 - 01:54:10
結果對方直接把人家從樓上推下去

01:54:10 - 01:54:11
又是一樣的考點。

01:54:12 - 01:54:16
接著14題的話,這個我們剛剛有看過類似的

01:54:17 - 01:54:18
14題就是考什麼?

01:54:19 - 01:54:22
被告說人發生課題錯誤

01:54:22 - 01:54:23
也看過嘛,

01:54:23 - 01:54:25
對不對？類似的東西也看過。

01:54:25 - 01:54:26
來15題看一下。

01:55:01 - 01:55:04
15題就是我說你要會舉一反三的。

01:55:04 - 01:55:07
這一題當中，正反假，

01:55:07 - 01:55:08
他犯什麼罪啊?

01:55:09 - 01:55:10
預備殺人,

01:55:10 - 01:55:11
對不對?

01:55:11 - 01:55:13
所以乙可不可以對預備殺人的幫助犯?

01:55:13 - 01:55:18
那這是我們剛說的,預備犯可不可以從屬成立共犯,就是那個問題。

01:55:19 - 01:55:22
這個東西我們通常在教唆犯之下探討,

01:55:22 - 01:55:25
可是這個東西在幫助犯之下,當然也會發生。

01:55:26 - 01:55:27
一模一樣,

01:55:27 - 01:55:28
知道嗎?這個考點會不會舉一反三而已。

01:55:29 - 01:55:35
然後,你看16也是被教唆人發生課題錯誤。

01:55:36 - 01:55:36
一樣啊。

01:55:37 - 01:55:39
所以我說這個東西年年考，不誇張吧。

01:55:40 - 01:55:42
被教說人課題錯誤的問題，

01:55:43 - 01:55:45
你看左邊那個第八題，113有考。

01:55:46 - 01:55:49
右邊的話，第14題，112有考。

01:55:50 - 01:55:53
然後呢，16題，111又考。

01:55:53 - 01:55:56
對啊，你看真的年年考啊，沒有錯啊。

01:55:57 - 01:55:59
好，然後再往後翻。

01:56:13 - 01:56:16
然後往後翻你看一下那個27題，

01:56:22 - 01:56:23
27題其實也是，

01:56:25 - 01:56:26
你看那個,

01:56:27 - 01:56:29
他這邊涉及到教唆,

01:56:29 - 01:56:31
我看教唆什麼,

01:56:32 - 01:56:34
前面是教唆傷害,

01:56:34 - 01:56:38
結果那個正犯卻去恐嚇取財。

01:56:39 - 01:56:40
所以這裡教唆犯可不可以成立？

01:56:41 - 01:56:41
不行啊,

01:56:41 - 01:56:43
那兩罪沒有關係啊，對不對？

01:56:43 - 01:56:44
好，那後面，

01:56:46 - 01:56:49
這個乙交代甲一定要殺A。

01:56:50 - 01:56:51
結果認錯人,

01:56:52 - 01:56:52
又考這個東西,

01:56:53 - 01:56:55
又是被教唆的人發生課題錯誤,

01:56:56 - 01:56:57
所以我講年年考不誇張,

01:56:57 - 01:56:58
你看110也在考啊,

01:56:59 - 01:56:59
一樣啊,

01:56:59 - 01:57:00
對不對？這真的每年考,

01:57:01 - 01:57:02
只是考在什麼考試不一定。

01:57:03 - 01:57:03
OK,

01:57:03 - 01:57:05
所以這一題大致上是這樣,

01:57:06 - 01:57:07
其他那我看一下

01:57:07 - 01:57:09
其他的我記得同質性都還蠻高的啦。

01:58:00 - 01:58:00
就是這個行為人他參與的對象

01:58:03 - 01:58:05
並不是直接作用在一個正犯身上喔

01:58:06 - 01:58:11
而是這個行為人的行為作用在另外一個共犯的身上

01:58:11 - 01:58:13
這個叫做連鎖共犯

01:58:13 - 01:58:14
連鎖共犯

01:58:15 - 01:58:16
我們講四種類型

01:58:17 - 01:58:18
教唆教唆，教唆幫助

01:58:19 - 01:58:20
幫助教唆，還有幫助幫助

01:58:21 - 01:58:23
總共有這四種

01:58:23 - 01:58:27
教唆教唆、教唆幫助、幫助教唆，還有幫助幫助

01:58:27 - 01:58:28
好，我們來看一下這四種喔

01:58:29 - 01:58:30
教唆教唆比較沒有疑問

01:58:30 - 01:58:31
你看喔

01:58:32 - 01:58:37
A告訴B,D非常可惡,請B務必委託C殺死D

01:58:38 - 01:58:40
對啊,輾轉的教唆

01:58:40 - 01:58:42
這個叫教唆犯

01:58:42 - 01:58:44
再來第二個叫做教唆幫助

01:58:44 - 01:58:49
A知道C要殺D,但苦無工具,於是呢要B給C手槍

01:58:49 - 01:58:51
教唆別人提供幫助嘛,教唆幫助

01:58:52 - 01:58:53
還有呢,幫助教唆

01:58:54 - 01:58:57
B一直想唆使C殺D,但不知道如何說起

01:58:57 - 01:58:59
於是呢A跟B講了一些說服的技巧

01:59:00 - 01:59:00
好,這個叫幫助教唆

01:59:01 - 01:59:02
還有呢，幫助幫助

01:59:03 - 01:59:04
C要殺D啊

01:59:04 - 01:59:07
B知情之後也想給C槍，但不知道去哪買

01:59:07 - 01:59:09
A介紹B買槍的管道，這個叫幫助幫助

01:59:11 - 01:59:15
好，各種連鎖共犯，我們要問的問題是他們該怎麼論罪

01:59:17 - 01:59:19
連鎖共犯應該如何論罪

01:59:19 - 01:59:20
這裡有兩種不同的說法

01:59:21 - 01:59:23
第一種說法,就是實務說的

01:59:23 - 01:59:26
教唆教唆,論教唆

01:59:27 - 01:59:29
其他通通都論幫助

01:59:30 - 01:59:31
這是食物的說法

01:59:31 - 01:59:34
教唆教唆論教唆，其他都論幫助

01:59:34 - 01:59:36
為什麼食物沒有講

01:59:36 - 01:59:39
那有學者像林玉雄老師幫食物補了理由

01:59:39 - 01:59:41
林玉雄老師的說法是

01:59:41 - 01:59:42
因為啊

01:59:42 - 01:59:45
在共犯的形態當中

01:59:46 - 01:59:48
教唆犯的不法內涵大於幫助犯

01:59:50 - 01:59:52
所以教唆大於幫助的話

01:59:53 - 01:59:56
那麼在前後共犯形態有別的時候

01:59:57 - 01:59:59
我們就取包含的部分

02:00:00 - 02:00:03
就是教唆，取包含的部分呢，來成立共犯。

02:00:03 - 02:00:05
所以這個是它背後的原因。

02:00:05 - 02:00:09
教唆論教唆，其他都論幫助，這個是實務的說法。

02:00:11 - 02:00:14
好，再來第二說呢，我們翻過來338頁。

02:00:15 - 02:00:22
第二說，他說啊，以參與者對正犯的助力，決定參與角色。

02:00:23 - 02:00:25
這是許玉秀老師的看法。

02:00:25 - 02:00:27
這一種看法我覺得也有道理。

02:00:27 - 02:00:29
因為許玉秀老師在他的書裡面說啊，

02:00:30 - 02:00:35
他是說，什麼教唆、教唆、幫助，那些現象都不重要。

02:00:36 - 02:00:38
許老師在書裡面講，

02:00:38 - 02:00:40
他說啊，這種連鎖共犯，

02:00:40 - 02:00:43
我們要問的真正的問題是，

02:00:43 - 02:00:45
那正犯得到什麼？

02:00:46 - 02:00:47
重點是這樣，正犯得到什麼？

02:00:48 - 02:00:53
我們應該依照正犯所得到的助力，來決定行為人的角色。

02:00:53 - 02:00:54
所以你想，

02:00:54 - 02:00:59
教唆正犯得到的是教唆，沒有疑問，對不對？所以論教唆犯。

02:01:40 - 02:01:41
教唆幫助，

02:01:42 - 02:01:45
正犯得到什麼呢？幫助，所以論幫助犯，也一樣。

02:01:46 - 02:01:50
那幫助教唆的話，正犯得到的是什麼呢？

02:01:50 - 02:01:52
他得到教唆，所以要論教唆。

02:01:53 - 02:01:56
最後，幫助幫助，要論什麼？

02:01:57 - 02:01:58
論幫助。

02:01:58 - 02:01:58
瞭解吧？

02:02:00 - 02:02:01
各位，很多人被騙了。

02:02:02 - 02:02:05
很多人在這個題目裡面寫，幫助教唆。

02:02:06 - 02:02:08
不對，這個不叫幫助教唆。

02:02:09 - 02:02:10
真的啊，這個不叫幫助教唆啊。

02:02:11 - 02:02:17
就好像，你在殺人，然後我在旁邊說我幫你補幾刀，所以我叫殺人罪的幫助犯。

02:02:18 - 02:02:22
不是啦，我拿刀去捅被害人，我怎麼會是幫助犯，我就是共同正犯啦，對不對？

02:02:22 - 02:02:27
所以這裡也是，這裡的幫助教唆，看起來很像，但不是。

02:02:27 - 02:02:33
那個兩個人在那邊幫腔勸說，幫腔勸說的人，他就是教唆犯。

02:02:34 - 02:02:37
所以這裡是怎麼樣，兩個人一同教唆。

02:02:38 - 02:02:40
那兩個人一同教唆可不可以論28條？

02:02:41 - 02:02:44
不可以，因為28條叫共同正犯。

02:02:44 - 02:02:49
如果是兩個以上的人一起做共犯行為的話，也沒有什麼共同共犯，沒那個東西嘛。

02:02:49 - 02:02:52
所以就是各自論教唆，好嗎？

02:02:52 - 02:02:54
各自論教唆，所以這個不叫幫助教唆。

02:02:55 - 02:02:58
那也藉這個機會跟同學講一下，什麼叫做幫助教唆？

02:03:00 - 02:03:01
幫助教唆是指唆使啊。

02:03:03 - 02:03:07
行為人,讓別人的教唆變得更容易,這個叫幫助教唆。

02:03:08 - 02:03:13
比如說像前面所舉的例子,提供說服的技巧,這是個例子。

02:03:14 - 02:03:17
或者比如說,假意要教唆以犯罪。

02:03:18 - 02:03:20
聽不下去了,一走了之。

02:03:20 - 02:03:23
我跟乙說你不要走，你多留下來聽甲講個幾句。

02:03:24 - 02:03:25
試著留住被教唆的正犯。

02:03:26 - 02:03:27
這也叫幫助教唆。

02:03:28 - 02:03:32
又或者比如說假想教唆乙犯罪，但是甲跟乙根本就不認識。

02:03:32 - 02:03:34
我撮合他們認識。

02:03:34 - 02:03:35
那我也是幫助教唆。

02:03:36 - 02:03:37
懂是這些，知道嗎？

02:03:37 - 02:03:40
幫腔勸說那個不是喔，那個就是教唆了喔。

02:03:41 - 02:03:42
好，這個小單元我們看到這。

02:03:44 - 02:03:44
好。

02:03:44 - 02:03:45
接下來，340頁。

02:03:46 - 02:03:47
我們來看第六個單元。

02:03:48 - 02:03:50
犯罪的參與跟身分關係。

02:03:50 - 02:03:52
我們簡稱身分共犯，31條的問題。

02:03:54 - 02:03:55
參與跟身分關係。

02:03:56 - 02:03:58
這個單元啊，以前我大一在學刑。

02:04:00 - 02:04:00
刑總的時候，我也覺得它很難。

02:04:03 - 02:04:05
可是後來發現其實還好，刑法比它難的東西很多。

02:04:07 - 02:04:10
這個單元反而還好，就固定的考點，沒有什麼特殊的爭議。

02:04:11 - 02:04:13
我們在講這個單元的時候啊，先幫同學複習一組概念。

02:04:14 - 02:04:17
這一組概念我們在前面講構成要件的時候都有跟同學講到了。

02:04:17 - 02:04:19
我們講什麼呢？身份犯。

02:04:21 - 02:04:22
我們講身份犯。

02:04:23 - 02:04:25
我們說啊，身份犯分成兩種。

02:04:26 - 02:04:28
一個叫做純正身份犯。

02:04:28 - 02:04:32
而另外一個叫做不純正身分犯。

02:04:32 - 02:04:36
那我們講說，什麼叫純正，什麼叫不純正身分犯呢？

02:04:36 - 02:04:38
這個定義我們再講一遍，我相信同學應該都很熟悉了。

02:04:39 - 02:04:48
純正身分犯的意思是，這一種身分，這一個身分，在這一種犯罪當中，成立上不可或缺。

02:04:49 - 02:04:56
也就是說，沒有這種身分的人，本質上啊，他也沒辦法成立這一種犯罪。

02:04:56 - 02:05:00
那麼這一種犯罪的身份，我們就叫做純正身份犯。

02:05:01 - 02:05:04
比如說貪汙犯罪當中的公務員身份。

02:05:05 - 02:05:06
我以前舉過例子啊，

02:05:06 - 02:05:07
我說啊，

02:05:07 - 02:05:10
如果有一個公家機關的人事主任，

02:05:10 - 02:05:12
收了親戚的紅包之後，

02:05:12 - 02:05:15
安排他親戚的小孩來這個公家機關

02:05:15 - 02:05:16
當約僱的員工，

02:05:16 - 02:05:18
但沒有經過正式的程序。

02:05:19 - 02:05:24
那我們會說，這個公家機關的人事主任犯了貪汙的犯罪，對吧？

02:05:25 - 02:05:30
好，那如果是一個私人企業的人事室主任，收了他親戚的紅包，收了他親戚的紅包之後啊，

02:05:32 - 02:05:40
一樣安排他親戚的小孩來這家公司任職,而這個親戚的小孩原本就根本不符合這家公司的任職條件。

02:05:41 - 02:05:44
那這時候啊,這個親戚,這個收錢的人事主任,

02:05:46 - 02:05:47
你會不會說他叫貪汙?

02:05:47 - 02:05:49
不會啊,就不是公務員,他怎麼貪汙,對不對?

02:05:49 - 02:05:57
所以我們會知道啊,在公務員貪汙的犯罪當中,公務員的身分就是成立這一系列的犯罪不可或缺的身分。

02:05:58 - 02:06:00
沒有公務員身分,

02:06:00 - 02:06:00
的人

02:06:00 - 02:06:01
就算他做的是類似的事

02:06:01 - 02:06:04
但他也部會叫做貪汙

02:06:04 - 02:06:10
所以這個時候我們就說公務員的身分叫做什麼呢

02:06:10 - 02:06:10
純正身分犯

02:06:11 - 02:06:11
好

02:06:12 - 02:06:15
再來第二個叫做不純正身分犯

02:06:16 - 02:06:19
所謂不純正身分犯是什麼意思啊

02:06:19 - 02:06:20
意思是說

02:06:21 - 02:06:23
這種犯罪的身分

02:06:24 - 02:06:25
應該說這個身分

02:06:26 - 02:06:29
對於這一種犯罪來說

02:06:29 - 02:06:30
沒差

02:06:31 - 02:06:31
啊

02:06:31 - 02:06:39
也就是呢行為人有身分，那頂多就是成立這一種犯罪當中比較重或比較輕的那一種特殊規定

02:06:40 - 02:06:45
沒有身分的人，如果做一樣的事，他還是可以成立這一種犯罪

02:06:46 - 02:06:48
只是回去成立比較基本的規定

02:06:48 - 02:06:50
這個叫做不純正身分犯

02:06:51 - 02:06:52
像比如說我們講生母殺嬰

02:06:53 - 02:06:55
生母殺嬰罪當中

02:06:56 - 02:06:58
他要求那個母親的身分

02:06:59 - 02:07:04
所以我們知道啊,母親把剛出生嬰兒殺掉,這個叫274,這個叫生母殺嬰

02:07:04 - 02:07:08
那如果是父親把他剛出生的嬰兒殺掉呢

02:07:09 - 02:07:11
父親來殺就不叫生母殺嬰嘛

02:07:11 - 02:07:14
但還是可以成立殺人罪當中的普通殺人罪

02:07:15 - 02:07:17
所以像生母殺嬰這麼一個生母的身分

02:07:17 - 02:07:21
他並不會影響殺人這種犯罪本質上的成立，不會

02:07:22 - 02:07:24
他只會讓殺人罪變輕

02:07:24 - 02:07:25
所以這個叫什麼呢

02:07:25 - 02:07:27
不純正身分犯

02:07:27 - 02:07:28
不純正

02:07:29 - 02:07:30
所以我們說

02:07:30 - 02:07:33
純正跟不純正的區分點就在於說

02:07:33 - 02:07:39
這個身分在這一種犯罪當中會不會影響這種犯罪的成立

02:07:40 - 02:07:44
沒有身分就無法成立這種犯罪的，那個叫做純正身分犯

02:07:45 - 02:07:50
那如果沒有身分，還是能成立這種犯罪，只是要回歸基本規定的話呢

02:07:50 - 02:07:53
那我們就叫他不純正身分犯

02:07:53 - 02:07:54
好

02:07:54 - 02:07:57
講的那麼多純正跟不純正，那區別的實益在哪裡

02:07:59 - 02:08:00
因為用的條文不同

02:08:00 - 02:08:06
這樣啊，就是有沒有身分的人一起來參與這個犯罪的話，論的罪不一樣。

02:08:07 - 02:08:09
我先跟各位講結論，很好記。

02:08:10 - 02:08:14
純正身分犯，如果有沒身分的人參與。

02:08:15 - 02:08:17
那個沒身分的人怎麼論罪？

02:08:18 - 02:08:23
你自恃身分，抓來一起論，管他的，沒身分就當作你有，抓來一起論。

02:08:23 - 02:08:27
以前我大學學這個，當時的時事叫阿扁與阿珍。

02:08:27 - 02:08:30
阿扁是總統，他涉及貪汙的犯罪。

02:08:31 - 02:08:34
阿珍，她只是個家庭主婦，她沒有公務員的身分。

02:08:34 - 02:08:36
但是她跟阿扁一同收賄。

02:08:36 - 02:08:38
所以他們叫做共同正犯。

02:08:39 - 02:08:43
阿珍沒身分對不對，沒關係，31條提起，你置下去，當作阿珍有身分。

02:08:43 - 02:08:46
所以以前我們大學學這一段，都用阿扁與阿珍在記。

02:08:47 - 02:08:51
當然對現在的大學生來說，可能阿扁與阿珍算歷史人物。

02:08:51 - 02:08:51
這都多久以前的事了。

02:08:52 - 02:08:53
對啊,大概20年前的事了。

02:08:54 - 02:08:57
但是我覺得同學應該都聽過他們了,應該都知道。

02:08:58 - 02:09:00
所以這個呢,會是一個還蠻不錯的例子。

02:09:00 - 02:09:03
阿扁與阿珍就記得,阿珍沒身分。

02:09:03 - 02:09:04
但他還是會判刑啦。

02:09:04 - 02:09:05
為什麼？你指身份的關係。

02:09:06 - 02:09:07
好。

02:09:07 - 02:09:10
再來我們講不純正身分犯呢。

02:09:10 - 02:09:13
31條第二項的不純正身分犯。

02:09:13 - 02:09:16
如果沒身分的人來參與的話，那個沒身分的人怎麼論罪啊？

02:09:19 - 02:09:19
我們講。

02:09:20 - 02:09:22
不純正身分犯。

02:09:23 - 02:09:25
要有身分的人才能成立。

02:09:27 - 02:09:28
所以沒身分的人要怎麼樣？

02:09:29 - 02:09:32
打回原形，成立基本的犯罪。

02:09:32 - 02:09:34
所以那個處理的規則完全不一樣喔。

02:09:35 - 02:09:37
一個是你置身事外，管他的，讓他成立犯罪。

02:09:38 - 02:09:39
另外一個是打回原形。

02:09:40 - 02:09:42
不純正身分犯。

02:09:42 - 02:09:44
他要採用的是打回原形的這個策略。

02:09:46 - 02:09:47
所以啊。

02:09:47 - 02:09:48
你們怎麼記啊？

02:09:48 - 02:09:48
一樣很簡單。

02:09:49 - 02:09:51
我們講殺直系血親尊親屬，二期二。

02:09:52 - 02:09:53
你們想喔。

02:09:54 - 02:09:57
我跟各位同學，我跟在座某一位同學。

02:09:57 - 02:10:00
我們兩個人一起去殺我的母親。

02:10:00 - 02:10:00
爸爸，

02:10:01 - 02:10:02
我對272沒有疑問。

02:10:03 - 02:10:04
你們論什麼罪？

02:10:04 - 02:10:05
當然是271啊

02:10:06 - 02:10:11
如果說你跟我一起殺我爸爸，你就變272的話，那很莫名吧

02:10:12 - 02:10:14
你跟我殺我爸，你變我爸的兒女

02:10:15 - 02:10:16
我突然多個弟弟妹妹

02:10:16 - 02:10:17
沒這種事嘛，對不對？

02:10:17 - 02:10:19
所以你們呢,當然論的是271。

02:10:19 - 02:10:20
就這樣記,知道吧?

02:10:20 - 02:10:21
這個是簡單的結論。

02:10:22 - 02:10:23
好,所以我們翻過來,

02:10:24 - 02:10:25
342頁。

02:10:26 - 02:10:26
好,

02:10:27 - 02:10:32
342頁這邊，這裡講到的純正身分犯的參與。

02:10:34 - 02:10:38
這邊我們看，第一個是純正身分犯的共同正犯。

02:10:39 - 02:10:40
這個我剛剛說了，

02:10:41 - 02:10:45
純正身分犯，如果有共同正犯的話，

02:10:46 - 02:10:47
就阿扁與阿珍嘛,

02:10:47 - 02:10:49
阿扁可以論貪汙的犯罪,

02:10:49 - 02:10:50
阿珍呢,

02:10:52 - 02:10:54
那一樣，31條第一項，以其身分,

02:10:55 - 02:10:56
照樣論共同正犯。

02:10:56 - 02:10:58
好，那這邊我補充講一點，就是第二點這邊。

02:11:00 - 02:11:02
學說啊，有這樣的說法。

02:11:02 - 02:11:07
有學者認為說純正身分犯是犯罪支配論的例外。

02:11:08 - 02:11:10
所以沒有身分的人，

02:11:11 - 02:11:14
沒辦法成立純正身分犯的共同正犯。

02:11:14 - 02:11:15
頂多論幫助犯。

02:11:16 - 02:11:17
有這個說法沒錯，

02:11:18 - 02:11:22
但我跟各位說，這個說法跟現行法31條第一項很明顯是不符合的。

02:11:22 - 02:11:28
因為現行法31條第一項，他就說了，沒身分的人，仍以正犯或共犯論。

02:11:29 - 02:11:32
現行法就是肯認你仍是正犯這一回事。

02:11:32 - 02:11:39
所以啊,那個犯罪支配論說,沒身分的人只能論共犯的那個說法,

02:11:40 - 02:11:41
那個比較偏向是立法論的建議。

02:11:42 - 02:11:44
因為現行法就不是採那個說法,瞭解嗎?

02:11:44 - 02:11:46
好,所以這個是第一個,共同正犯。

02:11:47 - 02:11:50
再來喔,間接正犯,

02:11:50 - 02:11:51
好，這個我畫個圖。

02:12:18 - 02:12:19
好，

02:12:20 - 02:12:21
第二點，靜極轉犯，

02:12:22 - 02:12:27
純正身分犯的犯罪，如果有發生間接正犯的話，那怎麼處理？

02:12:27 - 02:12:29
我們先看上面，上面比較沒有疑問。

02:12:30 - 02:12:34
公務員利用非公務員去收賄，這個比較沒有疑問。

02:12:35 - 02:12:38
比如說阿扁還在當總統的時候，

02:12:39 - 02:12:44
他騙了阿珍，說，那個好朋友啊，要來送禮品，

02:12:45 - 02:12:47
我腳受傷，你坐輪椅下去幫我拿好不好？

02:12:47 - 02:12:49
阿珍說好就下去拿。

02:12:49 - 02:12:54
結果後來才知道，原來這不是什麼正常的禮品，這是廠商來行賄的東西。

02:12:55 - 02:13:00
所以你看喔，公務員如果利用非公務員收賄，

02:14:00 - 02:14:00
的話

02:14:00 - 02:14:03
公務員可不可以成立間接正犯？

02:14:04 - 02:14:05
這是沒有問題的喔。

02:14:05 - 02:14:06
知道嗎

02:14:06 - 02:14:08
因為公務員這有沒有身分

02:14:08 - 02:14:08
有嘛

02:14:08 - 02:14:08
對不對

02:14:08 - 02:14:10
所以有身分的人就沒身分

02:14:10 - 02:14:13
OK喔，這個是可以成立正犯的喔，這個沒有疑問喔

02:14:14 - 02:14:15
會有疑問的是下面

02:14:15 - 02:14:20
那如果是非公務員利用公務員收賄呢

02:14:21 - 02:14:22
這個才有爭議

02:14:23 - 02:14:24
我們來看一下右下角這一題

02:14:24 - 02:14:26
直接用題目來看最快

02:14:26 - 02:14:29
右下角這一題就是我們下面這個圖形的版本

02:14:29 - 02:14:30
你看喔

02:14:30 - 02:14:33
假設公務員，平日奉公守法，沒有貪圖的時機

02:14:33 - 02:14:34
最近啊，因為家庭需要錢

02:14:34 - 02:14:36
太太以前往富商友人A處訴苦

02:14:37 - 02:14:39
A向以建議，A無償貸款給她

02:14:41 - 02:14:42
貸款等到有錢的時候再還

02:14:42 - 02:14:47
而貸款呢，只要在A有需要的時候，利用職務之便給予方便就可以

02:14:47 - 02:14:49
她當場表示可行

02:14:49 - 02:14:53
假A接受建議，以反詐之後啊，只跟假B說有無常貸款

02:14:53 - 02:14:55
但隱匿負帶條件之情

02:14:55 - 02:14:57
那假B跟A一同去取款

02:14:57 - 02:14:59
A沒有再提到負帶條件的事

02:14:59 - 02:15:00
問說

02:15:00 - 02:15:01
假如我的罪

02:15:01 - 02:15:02
所以

02:15:02 - 02:15:02
來這一題

02:15:04 - 02:15:07
這一題就被利用的公務員來說

02:15:07 - 02:15:09
是否會成立犯罪

02:15:09 - 02:15:11
不會啊，因為他被騙啊，他沒有故意啊，對不對

02:15:11 - 02:15:14
所以假不會成立什麼貪汙收賄的犯罪，不會嘛

02:15:15 - 02:15:18
那他的配偶以怎麼的罪

02:15:19 - 02:15:22
是不是利用一個無故意的他人

02:15:22 - 02:15:26
這個如果照我們間接正犯的分類，這個叫什麼支配

02:15:26 - 02:15:27
錯誤支配啊，對不對？

02:15:28 - 02:15:29
利用一個無辜的他人啊。

02:15:30 - 02:15:35
所以乙的部分可不可以基於間接正犯錯誤支配的概念

02:15:35 - 02:15:38
而說啊，這是一個利用無辜一人的行為，

02:15:38 - 02:15:41
所以論收賄罪的間接正犯。

02:15:42 - 02:15:44
這個就是學說爭議的所在

02:15:44 - 02:15:44
學者

02:15:44 - 02:15:46
是認為不行啦

02:15:46 - 02:15:47
因為

02:15:47 - 02:15:48
學者是說因為沒有身分

02:15:49 - 02:15:50
沒有身分就沒有啊

02:15:51 - 02:15:55
沒有身分的人要怎麼去透過利用別人來取得那個身分

02:15:56 - 02:15:59
就沒有的東西，你不因為利用別人就變得有，知道嗎

02:15:59 - 02:15:59
是

02:16:00 - 02:16:00
所以

02:16:01 - 02:16:02
學說認為說,

02:16:02 - 02:16:04
這個沒辦法論罪,

02:16:04 - 02:16:05
因為他就沒有身分。

02:16:06 - 02:16:07
可是食物不是喔,

02:16:08 - 02:16:08
食物見解,

02:16:08 - 02:16:10
我們來看到第二點這邊。

02:16:12 - 02:16:13
食物見解

02:16:13 - 02:16:14
你看到這個「院」字

02:16:15 - 02:16:17
他在處理這個問題的時候啊

02:16:17 - 02:16:18
我帶各位來看一下。

02:16:19 - 02:16:20
他說,

02:16:21 - 02:16:22
無身分利用有身分,

02:16:23 - 02:16:25
能否成立間接正犯。

02:16:26 - 02:16:27
然後你看他的例子,

02:16:28 - 02:16:31
女子利用無責任能力一個男子強姦其他女子,

02:16:32 - 02:16:33
說可以論間接正犯。

02:16:34 - 02:16:34
那再來，

02:16:34 - 02:16:37
常人利用公務員無意中取得職務上的財務，

02:16:38 - 02:16:40
可不可以成立收賄罪的間接正犯。

02:16:41 - 02:16:43
然後他的結論是說，

02:16:43 - 02:16:44
來問所舉的兩例，

02:16:45 - 02:16:49
均因以各該罪的間接正犯來論。

02:16:49 - 02:16:50
所以事務沒有附理由啦，

02:16:51 - 02:16:53
事務就直接跟你說對，

02:16:53 - 02:16:55
反正可以成立間接正犯就是了。

02:16:55 - 02:16:57
你看那個早年的司法解釋判例決議,

02:16:57 - 02:16:58
很多都是這樣,

02:16:58 - 02:16:59
都沒有跟你講理由,

02:17:00 - 02:17:00
就只說對,

02:17:00 - 02:17:01
就結論就是這樣子

02:17:01 - 02:17:02
他們的做法都是這樣。

02:17:03 - 02:17:04
那我要跟各位講喔,

02:17:05 - 02:17:06
這個決議有一個點,

02:17:06 - 02:17:08
同學你自己看很容易會誤會。

02:17:09 - 02:17:11
他這邊講強姦罪是身分犯。

02:17:12 - 02:17:13
這個我要先跟各位講，

02:17:13 - 02:17:14
免得你們搞錯。

02:17:15 - 02:17:15
第一個啊，

02:17:17 - 02:17:18
現行法有沒有強姦罪這種東西？

02:17:19 - 02:17:19
沒有喔。

02:17:20 - 02:17:22
現在違反別人的意願跟人家發生性關係,

02:17:22 - 02:17:24
那個叫做強制性交罪。

02:17:25 - 02:17:29
強姦罪這個名詞在1999年就走入歷史了。

02:17:30 - 02:17:30
知道嗎？

02:17:30 - 02:17:32
現在沒有強姦罪這個說法。

02:17:32 - 02:17:35
因為以前我們的條文是寫姦淫,

02:17:35 - 02:17:36
那寫姦淫的話呢,

02:17:37 - 02:17:38
變成只有男對女才算,

02:17:38 - 02:17:40
還要性器結合才算。

02:17:40 - 02:17:43
所以以前的話同性間的性侵那個只能論強制猥褻,

02:17:44 - 02:17:44
以前的話是這樣。

02:17:45 - 02:17:47
所以後來立法者把姦淫改掉，

02:17:47 - 02:17:48
改成性交，

02:17:49 - 02:17:50
現在的話是這樣子。

02:17:50 - 02:17:50
那，

02:17:52 - 02:17:52
好,

02:17:52 - 02:17:53
那我接著講。

02:17:54 - 02:17:56
以前的強姦罪是這樣。

02:17:57 - 02:17:57
以前的強姦罪，

02:17:58 - 02:18:00
他只能對女生犯。

02:18:00 - 02:18:03
女子好條文遊戲只能對女生犯，

02:18:03 - 02:18:06
而且她的行為叫做姦淫，

02:18:06 - 02:18:07
叫做兼淫，

02:18:07 - 02:18:08
那什麼叫姦淫？

02:18:08 - 02:18:10
依照過去的說法，

02:18:10 - 02:18:14
姦淫就是專指男生用陰莖插入女生的陰道，

02:18:14 - 02:18:15
這個叫姦淫。

02:18:16 - 02:18:20
所以只有誰能犯強姦罪，是不是呼之欲出的，

02:18:20 - 02:18:25
強姦罪只能對女生犯，而姦淫的行為又是指陰莖進入陰道，

02:18:25 - 02:18:30
那所以只有誰能犯強姦罪啊，就是有男生才能犯嘛，對不對？

02:18:30 - 02:18:34
所以在以前那個年代，強姦罪真的是身分犯，

02:18:34 - 02:18:41
可是現在不是囉，現在的強制性交罪完全沒有這個問題哦，任何人都可以犯，知道嗎？

02:18:41 - 02:18:46
所以你看這個例子，你要注意他所舉的身分犯的例子。

02:18:46 - 02:18:52
強姦罪已經不合時宜了，因為現在強姦罪已經不是這樣解釋的喔，請各位小心。

02:18:54 - 02:18:58
好，那再來共犯的部分，343頁。

02:18:59 - 02:19:02
如果說啊，這個純正身分

02:19:02 - 02:19:04
犯有共犯的話，怎麼處理？

02:19:04 - 02:19:07
第一個我們來看到下面的情形，

02:19:07 - 02:19:10
你把利用改成教唆就對了。

02:19:10 - 02:19:13
非公務員教唆公務員收賄，

02:19:13 - 02:19:14
這個沒有疑問啊。

02:19:16 - 02:19:25
不是公務員的太太，叫做是公務員的先生，收受先生收賄的犯罪，而太太論什麼呢？收受餽贈對不對？這個沒有問題。

02:19:25 - 02:19:30
好，那反過來，那如果是上面這種情況，公務員。

02:19:31 - 02:19:34
叫博士公務員的太太去收賄，

02:19:34 - 02:19:36
那麼這一種情況該怎麼辦？

02:19:36 - 02:19:38
這就麻煩了，為什麼？

02:19:38 - 02:19:40
因為實際上收賄的那個人，

02:19:40 - 02:19:41
他根本就沒有身分。

02:19:41 - 02:19:44
對啊，收錢的人沒有身分欸，

02:19:44 - 02:19:46
所以收錢的那個人呢？

02:19:46 - 02:19:48
學理上說他只能論幫助犯。

02:19:49 - 02:19:50
啊，然後呢？

02:19:50 - 02:19:52
A就是怎麼樣，

02:19:52 - 02:19:54
就是這公務員，

02:19:54 - 02:19:56
他就是利用一個沒有身分的人

02:19:56 - 02:19:58
去實現犯罪，

02:19:58 - 02:19:59
所以他是間接犯。

02:20:00 - 02:20:02
有沒有感覺好像有點扭曲，怎麼直接收的人變教唆犯、變幫助犯，背後的人變正犯，對啊，不然怎麼論？

02:20:07 - 02:20:09
所以這個等於是學理上的一個例外啦，知道嗎？

02:20:09 - 02:20:10
就很特殊，直接收的人，因為他沒有身分，所以只好論他幫助犯，背後的人呢，卻論他間接正犯，這個林老師的說法，比較特殊的一個例子。

02:20:22 - 02:20:24
好，所以這個是第一個，純正身分犯。

02:20:25 - 02:20:25
來。

02:20:26 - 02:20:29
接著我們來看到不純正身分犯。

02:20:30 - 02:20:37
剛剛我們講過啊，不純正身分犯，如果有發生，無身分的人參與。

02:20:38 - 02:20:42
比如說，我跟某位同學一起去殺我的爸爸。

02:20:42 - 02:20:43
或者是

02:20:44 - 02:20:47
我叫同學去殺你的爸媽之類的。

02:20:49 - 02:20:50
這樣的情形怎麼論罪？

02:20:51 - 02:20:54
剛剛我說啦，31條第二項很簡單嘛。

02:20:54 - 02:20:56
31條第二項就是怎麼樣？

02:20:57 - 02:20:58
不具身份犯啊。

02:20:58 - 02:21:02
有身份的人才能成立這個犯罪。

02:21:03 - 02:21:06
沒身份的人只能成立這個犯罪的

02:21:07 - 02:21:10
只能成立什麼呢？基本構成要件，對不對？

02:21:10 - 02:21:11
這個我們剛剛講過嘛。

02:21:11 - 02:21:12
所以這個結論我們都知道。

02:21:13 - 02:21:17
但是呢，31條第二項他的寫法很奇怪。

02:21:18 - 02:21:19
所以很多同學會誤會。

02:21:20 - 02:21:22
這邊我們來看一個考題。

02:21:24 - 02:21:24
來。

02:21:24 - 02:21:27
你看到題目本29頁的43題。

02:21:27 - 02:21:28
這個題目設計得很好。

02:21:28 - 02:21:30
我就用這個題目來講一下。

02:21:30 - 02:21:34
這個純正不純正身份犯的共同正犯應該怎麼寫,29頁的43題。

02:22:12 - 02:22:13
好

02:22:13 - 02:22:14
還好它沒有壞掉。

02:24:05 - 02:24:06
所以剛剛是線卡住,他才會斷掉。

02:24:07 - 02:24:15
所以我剛剛瞬間萌生出一個想法,是如果我剛剛不小心把麥克風扯斷,造成它壞掉的話,如果補習班要我賠,這個是不是被害人與有過失。

02:24:16 - 02:24:17
沒錯吧，對不對？

02:24:17 - 02:24:19
線沒有捆好嘛，才會讓我的麥克風斷掉嘛。

02:24:20 - 02:24:22
生活要融入法律，這樣才不會忘記。

02:24:23 - 02:24:26
好，黑板上這兩個一跟二，我跟你們說，一跟二隻有一個是對的。

02:24:30 - 02:24:32
只有一個是對的。

02:24:32 - 02:24:35
你們看一下哪一個才對，你們先記，一跟二隻有一個是對的。

02:24:36 - 02:24:42
然後每次我在看這一題的時候啊，我都覺得出題老師一定心中有偏見。

02:24:43 - 02:24:46
為什麼要特別說行為人是未婚媽媽？

02:24:47 - 02:24:48
對啊，為什麼要特別強調這個身分？

02:24:49 - 02:24:51
我覺得出題老師有偏見，他可能自己沒有發現。

02:24:51 - 02:24:52
你們自己想一想喔。

02:24:53 - 02:24:57
如果在美國法學院的刑法考題，每一題的行為人

02:25:00 - 02:25:03
出題老師都特別設定，他是個黑人。

02:25:04 - 02:25:05
你覺得出題老師會不會出事？

02:25:06 - 02:25:07
美國的法學院的考題，對啊。

02:25:07 - 02:25:13
每一題的那個犯罪行為人，尤其是做暴力犯罪的，或做那個竊盜犯罪的，都特別講他是黑人。

02:25:14 - 02:25:15
非裔美國人。

02:25:17 - 02:25:17
應該會出事，對吧？

02:25:18 - 02:25:22
同學看會想說，行為人的種族幹他什麼事啊？

02:25:22 - 02:25:26
就為什麼要特別把不好的事都給黑人去做？

02:25:27 - 02:25:27
一定會有問題嘛。

02:25:28 - 02:25:33
所以這一題當中，你們覺得很奇怪嗎？為什麼要特別想到行為人是未婚媽媽，奇怪這個重要嗎？

02:25:35 - 02:25:37
這個現象在新聞報導也很常見。

02:25:38 - 02:25:44
很多殺嬰兒的，如果他是未婚媽媽，新聞就會強調未婚生子，然後把嬰兒殺掉。

02:25:46 - 02:25:48
講得好像那個未婚生子是一件錯事一樣。

02:25:49 - 02:25:50
呃

02:25:50 - 02:25:52
其實這個現象不只是未婚媽媽這個身分啊。

02:25:52 - 02:25:56
其實很多其他這種在國內比較少見的族群也會。

02:25:57 - 02:25:58
像比如說你們想一想喔。

02:26:00 - 02:26:03
殺人犯罪的行為人，最多是什麼樣的族群？

02:26:04 - 02:26:07
異性戀，漢人，男性，對吧？

02:26:08 - 02:26:14
可是，一般的殺人犯，如果他是符合這個族群，異性戀漢人男性，新聞一定不會特別標註他的身分。

02:26:15 - 02:26:18
如果是女生殺人，新聞會標，女殺人犯。

02:26:18 - 02:26:21
如果是同性戀殺人，新聞會說同性戀的殺人犯。

02:26:22 - 02:26:25
可是如果是異性戀漢人男性殺人，新聞不會特別去標。

02:26:26 - 02:26:27
很奇怪，對吧？

02:26:27 - 02:26:30
講得好像少數的身份是他犯罪的原因一樣。

02:26:31 - 02:26:35
新聞就不會講，啊你看你看怎麼異性戀漢人男性那麼壞，他又殺人了，不會嘛。

02:26:36 - 02:26:38
但每次少數身份，新聞都會特別標。

02:26:39 - 02:26:40
我覺得是未婚媽媽也是。

02:26:40 - 02:26:43
新聞也是啊，很喜歡強調行為人的身份。

02:26:44 - 02:26:48
好像在某些人眼裡未婚生子是一件錯事一樣。

02:26:48 - 02:26:49
我跟你們說。

02:26:50 - 02:26:54
在民法上有一個規定，說生父跟生母結婚的話，那非婚生子女就視為婚生子女，那個叫準正，你們都學過嘛，對不對？

02:26:59 - 02:27:02
有個比喻說這個叫先上車後補票。

02:27:02 - 02:27:02
一定聽過。

02:27:03 - 02:27:04
我超討厭這個比喻。

02:27:04 - 02:27:06
這比喻有問題，絕對有問題。

02:27:08 - 02:27:09
為什麼結婚是生小孩的票？

02:27:10 - 02:27:11
這比喻不對吧。

02:27:12 - 02:27:13
搭車要票沒有錯。

02:27:14 - 02:27:15
可是生小孩不用先結婚啊。

02:27:16 - 02:27:18
誰說結婚跟生育是要綁在一起的，沒有啊。

02:27:19 - 02:27:24
如果一對男女，他們想在法律上單身的狀態之下，來撫養這個小孩，可以啊。

02:27:24 - 02:27:28
那就女生生下來之後，生父去認領那個小孩。

02:27:28 - 02:27:30
那小孩身份證上一樣有爸爸啊。

02:27:31 - 02:27:33
無礙於小孩法律上的權利啊。

02:27:33 - 02:27:36
所以我常跟同學講，你們不要覺得未婚生子是錯的。

02:27:36 - 02:27:37
法律從來沒有這樣的規定。

02:27:38 - 02:27:40
未婚生子沒有什麼好譴責的啦。

02:27:40 - 02:27:44
我們應該做的事情是把婚姻跟生育這兩件事脫鉤。

02:27:44 - 02:27:46
這兩件事照理說不應該有關係。

02:27:47 - 02:27:50
會覺得這兩件事有關係的，那是傳統父權社會下的思想。

02:27:51 - 02:27:53
現在我們不應該覺得這兩件事是有關係的。

02:27:53 - 02:27:55
所以不要覺得未婚生子是錯的啦，這個。

02:27:56 - 02:27:57
沒有什麼好譴責的啦。

02:27:58 - 02:27:59
好，我們來看一下這一題啊。

02:28:00 - 02:28:03
這一題當中，首先第一個罪名的決定。

02:28:04 - 02:28:06
這一題罪名的決定。

02:28:06 - 02:28:08
網絡上很多解答都解遺棄罪。

02:28:09 - 02:28:11
你看這題，解遺棄罪，你就不要再往下看了。

02:28:12 - 02:28:13
真的啦，這一題不該解遺棄罪的事。

02:28:14 - 02:28:15
你看題目裡面說什麼？

02:28:16 - 02:28:18
死活由天，有沒有？

02:28:18 - 02:28:21
把小孩棄置暗巷，死活由天。

02:28:21 - 02:28:23
所以這怎麼會是遺棄罪？

02:28:24 - 02:28:25
這根本有殺人故意，好嗎？

02:28:25 - 02:28:27
所以不要再去寫遺棄罪的，從題一看得非常清楚。

02:28:29 - 02:28:30
他們就是有殺人故意。

02:28:31 - 02:28:32
所以呢，我們要寫一還是二？

02:28:33 - 02:28:34
我跟你們說。

02:28:35 - 02:28:37
照31條第二項的文義。

02:28:37 - 02:28:38
很像是一。

02:28:39 - 02:28:40
因為31條第二項怎麼說？

02:28:40 - 02:28:44
說無特定關係之人，可以通常之情。

02:28:45 - 02:28:49
所以看起來的思考邏輯是不是很像，讓兩個人成立

02:28:49 - 02:28:52
那個生母殺嬰的共同正犯。

02:28:53 - 02:28:55
然後沒身分的人自己去對271，超像對不對？

02:28:55 - 02:28:57
無特定關係的人可以通常之情嗎？

02:28:57 - 02:28:58
但

02:28:58 - 02:28:58
我跟各位說。

02:28:59 - 02:29:01
依這個論述對是錯的，不可以這樣寫，知道嗎？

02:29:01 - 02:29:02
這是錯的，不要被法條騙，這個是錯的。

02:29:05 - 02:29:05
不可以這樣寫喔，為什麼？

02:29:06 - 02:29:08
因為學者說的，那個學者這樣說。

02:29:13 - 02:29:15
法條的操作應該是先基本。

02:29:17 - 02:29:18
再變體。

02:29:19 - 02:29:24
也就是先論271之後,你才能去論什麼272,273,274。

02:29:24 - 02:29:25
邏輯是這樣子,先基本再變體。

02:29:28 - 02:29:28
而

02:29:29 - 02:29:30
這

02:29:30 - 02:29:33
一題而我們講第一種論法就是怎麼樣?

02:29:33 - 02:29:34
先論變體。

02:29:35 - 02:29:37
然後再讓沒身份的人退回基本。

02:29:38 - 02:29:39
那個邏輯顛倒了,不可以這樣論,知道嗎?

02:29:40 - 02:29:44
所以正確的論法應該是什麼呢?先基本再變體,所以是什麼?是二。

02:29:45 - 02:29:46
因此

02:29:46 - 02:29:47
這一題你應該怎麼寫?

02:29:48 - 02:29:48
你

02:29:48 - 02:29:49
應該寫說

02:29:49 - 02:29:54
甲乙共同把嬰兒丟棄的行為成立，生母殺嬰成立普通殺人未遂的共同正犯。

02:30:00 - 02:30:01
這是你第一個標的，

02:30:01 - 02:30:02
知道嗎？

02:30:02 - 02:30:04
這個我就不再寫黑板了，我就口頭講而已。

02:30:06 - 02:30:10
甲乙一起把共同把嬰兒丟棄的行為，

02:30:10 - 02:30:13
成立普通殺人罪的未遂的共同正犯，

02:30:13 - 02:30:15
這是第一個標。

02:30:16 - 02:30:18
然後第二個標再寫什麼呢？

02:30:19 - 02:30:20
甲上述行為，

02:30:21 - 02:30:25
成立生母殺嬰罪的未遂犯。

02:30:26 - 02:30:26
知道嗎？

02:30:26 - 02:30:28
遇到31條第二項的共同正犯,

02:30:28 - 02:30:30
我們一定是這樣寫喔。

02:30:31 - 02:30:34
先讓兩個人成立基本犯罪的共同正犯。

02:30:35 - 02:30:36
論完之後,

02:30:36 - 02:30:38
我們再去說呢,

02:30:38 - 02:30:40
那那個沒，那個有身分的人,

02:30:40 - 02:30:43
獨自成立變體構成要件，

02:30:43 - 02:30:44
固定的寫法，

02:30:44 - 02:30:44
知道吧？

02:30:44 - 02:30:45
一定是這樣寫喔。

02:30:46 - 02:30:46
好,

02:30:46 - 02:30:47
然後最後再結合,

02:30:47 - 02:30:48
再說呢,

02:30:48 - 02:30:51
因為等於是甲同時成立271跟274嘛,

02:30:52 - 02:30:54
再用法條競合的特別關係,

02:30:54 - 02:30:56
去論274,

02:30:56 - 02:30:56
OK嗎?

02:30:56 - 02:30:58
我們是固定這樣來論哦。

02:31:40 - 02:31:40
好,

02:31:40 - 02:31:41
所以這一題大概是這樣子喔,

02:31:41 - 02:31:43
這個概念理解本身不難,

02:31:43 - 02:31:44
但是很多同學容易搞混,

02:31:44 - 02:31:46
因為31條第二項寫得不好,

02:31:46 - 02:31:47
很多人都會被騙。

02:31:48 - 02:31:48
然後呢,

02:31:48 - 02:31:49
我們再接著,

02:31:50 - 02:31:51
接著往下喔。

02:31:52 - 02:31:53
剛剛有一題我竟然漏看,

02:31:53 - 02:31:55
我覺得還滿重要的,

02:31:55 - 02:31:56
剛剛竟然沒講，

02:31:56 - 02:31:56
還好我看到。

02:31:57 - 02:31:58
29頁44題，

02:31:58 - 02:31:59
賣西瓜這一題，

02:32:00 - 02:32:00
乙的部分涉及到那個加重結果犯自己的問題。

02:32:04 - 02:32:07
因為乙可不可以成立傷害致死罪？

02:32:08 - 02:32:10
這個會有所謂特殊危險關係的爭議，這個以後我們會說。

02:32:12 - 02:32:13
你說這是什麼問題？

02:32:13 - 02:32:14
你看喔。

02:32:15 - 02:32:17
乙砍丙的手部。

02:32:18 - 02:32:19
結果餅怎麼死的?

02:32:20 - 02:32:26
並不是手部那邊失血過多,也不是,他是往後摔,因內出血而死。

02:32:26 - 02:32:29
也就是餅受傷的地方跟他死亡的結果根本是兩回事。

02:32:30 - 02:32:32
那個可不可以動，像我判會有爭議，知道嗎?

02:32:32 - 02:32:33
好,這個我們先不管。

02:32:34 - 02:32:39
我們的重點是，那甲會不會成立傷害罪，或者是傷害致死罪的幫助犯呢？

02:32:41 - 02:32:42
他把西瓜刀放桌上。

02:32:43 - 02:32:46
而且題目還特別講，說那兩個人都是熟客。

02:32:47 - 02:32:48
而且就常吵架。

02:32:49 - 02:32:51
還會打架，脾氣暴躁著稱。

02:32:52 - 02:32:54
他給這麼多線索是要跟你講什麼？

02:32:54 - 02:32:58
在講說啦，假若日後有人會偷他的西瓜刀去砍人家，可不可以預見？

02:32:59 - 02:32:59
當然可以。

02:33:00 - 02:33:04
所以假若會因為他事先有預見，還把刀子放那邊，就說他是幫助犯？

02:33:05 - 02:33:08
我們如果照通說的折衷說就不能這樣論嘛。

02:33:08 - 02:33:11
因為通說講說要怎麼樣,要對正犯的犯罪決定有具體的認知才可以啊,對不對?

02:33:14 - 02:33:17
所以這一題當中,照通說的看法,當然不能成立幫助犯,我認為也合理。

02:33:19 - 02:33:20
你想喔。

02:33:20 - 02:33:22
如果這一題你要論假幫助犯。

02:33:23 - 02:33:23
可能會說。

02:33:23 - 02:33:26
那我出獄之後，你要我怎麼賣西瓜？

02:33:27 - 02:33:28
我切完西瓜。

02:33:28 - 02:33:30
我要把刀子放回我的小貨車的那個車廂裡面。

02:33:32 - 02:33:35
還要把車門鎖起來喔，免得有人偷我的刀去砍人。

02:33:36 - 02:33:37
這樣他怎麼賣西瓜啊，對不對？

02:33:37 - 02:33:39
所以我會覺得說，折衷說應該合理，好吧，這一題是這樣。

02:33:41 - 02:33:42
好。

02:33:42 - 02:33:43
接下來我們回來課本，剛好可以把這個小單元做結束。

02:33:47 - 02:33:48
接著。

02:33:48 - 02:33:49
共同我們講完了喔。

02:33:49 - 02:33:50
接著345頁。

02:33:50 - 02:33:51
我們來看到教唆犯。

02:33:52 - 02:33:54
好，教唆犯的處理超簡單。

02:33:54 - 02:33:55
這個我就不用特別示範的。

02:33:58 - 02:34:00
不具正犯身分。

02:34:00 - 02:34:00
但如果有教唆犯

02:34:00 - 02:34:00
來我說超簡單哦，為什麼？

02:34:04 - 02:34:10
來，你來看到的，第二，第二點哈，有身分教唆幫助，無身分。

02:34:11 - 02:34:15
各位，我叫你去殺我的爸爸。

02:34:15 - 02:34:18
很簡單的例子哈，我叫你去殺我的爸爸。

02:34:19 - 02:34:19
你論什麼？

02:34:20 - 02:34:21
271，對不對？

02:34:22 - 02:34:23
那我論什麼教唆犯？

02:34:23 - 02:34:28
因為我跟被告人有身分啊，所以我叫做272的教唆犯。

02:34:28 - 02:34:32
就這麼簡單，反正有身分的人就論那一條罪嘛，沒有身分就不能論嘛。

02:34:32 - 02:34:36
好，反過來也是哈，那無身份教唆幫助有身份者呢？

02:34:36 - 02:34:40
你叫我去殺我的爸爸，那我真的去殺了。

02:34:40 - 02:34:42
我叫做272。

02:34:42 - 02:34:45
那你呢，你當然不得論272啊，你就只能論271嘛，就這樣哈。

02:34:47 - 02:34:49
好，最下面這個題目，我們看完就下課。

02:34:52 - 02:34:53
這一題有陷阱。

02:34:54 - 02:34:55
.

02:34:55 - 02:34:57
你看哈,威脅對方。

02:34:58 - 02:35:00
用分手威脅一下。

02:35:00 - 02:35:02
說實假,傷害比。

02:35:02 - 02:35:05
後來兩個人共謀用假車禍殺彼。

02:35:05 - 02:35:12
我要提醒同學的是，這一題依然要論的是教唆犯，而不是共同正犯或間接正犯。

02:35:12 - 02:35:15
好，第一個，題目裡面出現「共謀」兩個字。

02:35:15 - 02:35:19
很多人看到共謀就是哎呀，共謀的話他們就是共謀共同正犯，不是啦，你不能這樣解讀啦。

02:35:21 - 02:35:23
因為共謀是一個日常生活當中很常出現的用語。

02:35:24 - 02:35:26
共謀的意思就是兩個人有討論。

02:35:27 - 02:35:29
那你覺得教唆犯跟正犯不會討論嗎？

02:35:30 - 02:35:33
你真的覺得說教唆犯就是我叫你去殺人，你去殺人。

02:35:33 - 02:35:34
你都說好，然後你就去了。

02:35:34 - 02:35:35
你覺得會是這樣嗎？不可能吧。

02:35:36 - 02:35:39
教唆犯跟正犯一定會有交流，一定會有討論嘛，所以共謀就只是講說。

02:35:39 - 02:35:43
他們在交流，在討論的那個過程，就是這樣子而已，好嗎？所以這個點當中不會論共同正犯喔。

02:35:47 - 02:35:50
然後再來，這一題當中會不會論那個

02:35:52 - 02:35:53
間接正犯，

02:35:54 - 02:35:55
因為被威脅。

02:35:56 - 02:35:57
沒有喔。

02:35:57 - 02:35:59
強制支配沒那麼簡單喔。

02:35:59 - 02:36:00
強制支配

02:36:00 - 02:36:00
的話一定是什麼樣？

02:36:01 - 02:36:05
那個被威脅的人，他是有機會成立緊急避難的，這個才算。

02:36:06 - 02:36:07
這一體是什麼樣的威脅？

02:36:08 - 02:36:09
用分手威脅。

02:36:10 - 02:36:12
你覺得一般人遇到這樣的威脅會妥協嗎？

02:36:13 - 02:36:14
一般人遇到這樣的威脅應該不會吧。

02:36:15 - 02:36:16
我遇到的話就說好，那我們就分手。

02:36:17 - 02:36:18
應該是吧。

02:36:18 - 02:36:22
不會有人因為恐怖情人說你不燒你媽，我就要跟你分手，

02:36:22 - 02:36:23
然後他就去燒他媽媽。

02:36:24 - 02:36:25
正常人不會這樣做啊。

02:36:25 - 02:36:28
而且這個，更何況這個也不可能有緊急避難的空間嘛。

02:36:28 - 02:36:33
所以這一題當中,當然不可能有間接正犯的成立。

02:36:33 - 02:36:34
所以這一題應該論什麼呢?

02:36:34 - 02:36:35
就教唆犯。

02:36:35 - 02:36:36
就教唆犯。

02:36:37 - 02:36:39
女友叫男友殺男友的媽媽。

02:36:40 - 02:36:41
所以這個就是上面的什麼呢？

02:36:41 - 02:36:42
就第三類嘛，對不對？

02:36:43 - 02:36:45
無身分的人，教唆有身分的人，就這樣，知道嗎？

02:36:45 - 02:36:46
他們沒有很難。

02:36:49 - 02:36:52
好，所以這個小單元，我們在這邊就做了一個結束。

02:36:52 - 02:36:55
犯罪的參與，剩下最後兩部分。

02:36:56 - 02:36:57
感覺又臭又長。

02:36:57 - 02:36:59
七是終止跟脫離。

02:36:59 - 02:37:00
八是那個

02:37:00 - 02:37:01
一個小單元必要參與犯。

02:37:01 - 02:37:03
沒關係，這個部分我們就週末再說。

02:37:03 - 02:37:04
剩下的單元還好。

02:37:05 - 02:37:06
最難的我們都講完了，最難的就是相續嘛，那個都講完了。

02:37:06 - 02:37:09
剩下真的還好，好了，我們今天就先上到這邊囉。